

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/291697056>

Die Reform des Unterhaltsrechts – Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model?

Working Paper · January 2009

DOI: 10.13140/RG.2.1.4499.5600

CITATION

1

READS

375

1 author:



[Lisa Yashodhara Haller](#)

Goethe-Universität Frankfurt am Main

41 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

DFG-Projekt WI 2142/2-1

„Liebe“, (Erwerbs-)Arbeit, Anerkennung –

Anerkennung und Ungleichheit
in Doppelkarriere-Paaren

Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe



Lisa Yashodhara Haller

Die Reform des Unterhaltsrechts

**- Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom
Familienernährer zum adult worker model?**

Arbeitspapier 18

Berlin 2009

Lisa Yashodhara Haller

Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB)
Reichpietschufer 50
10785 Berlin

E-Mail:

haller@wzb.eu

<http://www.wzb.eu/bal/laa/>

WZB

© Copyright: This paper may be cited in line with the usual academic conventions. But please note that it is a draft for discussion only. You may also copy it for your own personal use. This paper must not be published elsewhere (e.g. mailing lists, bulletin boards etc.) without the authors' explicit permission.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung zum Projektkontext.....	5
I Einleitung	
1 Ausgangspunkt der Arbeit.....	6
1.1 Einleitung und Fragestellung	6
1.2 Das Erkenntnisinteresse	9
1.3 Aufbau der Arbeit	9
II Theoretische Grundlagen und Analysekategorien	
2 Theoretische Grundlagen	12
2.1 Theoretischer Ausgangspunkt: Esping-Andersens Regimetypologie.....	12
2.2 Die Qualität der sozialen Leistungen und die Frage der Dekommodifizierung.....	13
2.2.1 Die Stratifizierung und Statusdifferenzen.....	13
2.2.2 Die Staat-, Markt- und Familienkonfiguration.....	14
2.2.3 Zusammenfassung.....	15
2.3 Feministische Kritik an Esping-Andersen	16
2.3.1 Der androzentrische Überhang in der Erfassung von Arbeit und deren Dekommodifizierung	17
2.3.2 Unbezahlte Dienstleistung als inkludierter Teil der Erwerbsarbeit	17
2.3.3 Dekommodifizierung nur für die kommodifizierte männliche Arbeitskraft.....	18
2.3.4 Die Familie als zentraler Ort der Wohlfahrtsproduktion	18
2.3.5 Die fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen Zugänge zu Leistungen bei der Stratifikation	19
2.3.6 Zusammenfassung.....	19
2.4 Forschungsstand: Die Konstitutionsbedingungen des männlichen Familienernährermodells	20
2.4.1 Der Arbeitsmarkt als Hauptarena der Existenzsicherung	20
2.4.2 Die sozialen Sicherungsansprüche als Ausfallbürgschaft in der Existenzsicherung.....	21
2.4.3 Die politische Steuerung und deren Bedeutung in der Existenzsicherung.....	22
2.4.4 Das adult worker model und die Frage der Geschlechtergerechtigkeit.....	23
2.5 Zusammenfassung.....	24
3 Die methodische Herangehensweise	25
3.1 Zentrale Begriffe der Methodologie.....	25
3.2 Die Untersuchungsmerkmale.....	28
3.3 Die Vorgehensweise	29
3.4 Das verwendete Material	29
III Eigene Untersuchung	
4 Status quo der Existenzsicherung – wie der konservative Sozialstaat Deutschland Geschlechterrollen formiert.....	31
4.1 Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung und ihre fiskalischen Auswirkungen	31
4.1.1 Die Ehe als Kompensation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung	32
4.1.2 Der Zugewinnausgleich.....	33
4.1.3 Der Versorgungsausgleich.....	33
4.1.4 Der Ehegattenunterhalt.....	34
4.2 Die Kompensation der Kompensation	35
4.2.1 Die Steuerfreibeträge für Unterhaltsverpflichtete.....	35
4.2.1.1 Der Familienlastenausgleich	37
4.2.1.2 Das Ehegattensplitting	37
4.2.1.3 Das Realsplitting	39
4.2.1.4 Der allgemeine Unterhaltsabzug.....	40
4.2.2 Zusammenfassung.....	40
4.2.3 Die Berücksichtigung von Unterhalt im Sozialrecht	41
4.2.3.1 Die Berücksichtigung von Unterhalt in der Sozialversicherung	41
4.2.3.2 Die Berücksichtigung von Unterhalt in der Sozialversorgung.....	42
4.2.3.3 Zusammenfassung.....	43
4.2.4 Die Berücksichtigung des Unterhalts im Arbeitsrecht.....	44
4.2.5 Zusammenfassung.....	45

4.3	Zwischenfazit – das Zusammenspiel politischer Steuerungselemente	45
5	Funktionsweise, Probleme und Reformen im Unterhaltsrecht.....	48
5.1	Das Ende des Schulscheidungsrechts und seine folgende Entwicklung	48
5.1.1	Die Angemessenheit im Scheidungsrecht	50
5.1.2	Das erste Unterhaltsänderungsgesetz.....	51
5.1.3	Anrechnungsmethode und Differenzmethode im Scheidungsrecht	51
5.1.4	Zusammenfassung.....	52
5.2	Die Rangregelung im Unterhaltsrecht.....	52
5.3	Die Düsseldorfer Tabelle.....	53
5.4	Der Unterhaltsvorschuss.....	53
5.5	Zusammenfassung.....	54
6	Die Reform des Unterhaltsrechts.....	55
6.1	Die neue Rangregelung	56
6.1.1	Rang 1: Minderjährige und privilegierte Kinder.....	56
6.1.2	Rang 2: Alle betreuenden Elternteile und Ehen von langer Dauer.....	56
6.1.3	Rang 3: Sonstige Ehegatten	57
6.1.4	Die folgenden Ränge	58
6.1.5	Zusammenfassung.....	58
6.2	Der Grundsatz der Eigenverantwortung	59
6.2.1	Der Betreuungsunterhalt.....	59
6.2.1.1	Basisunterhalt bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres	60
6.2.1.2	Billigkeit in Bezug auf Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung.....	60
6.2.1.3	Elternbezogene Billigkeitsgründe.....	62
6.2.2	Die angemessene Erwerbstätigkeit	63
6.2.3	Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts.....	64
6.2.3.1	Herabsetzung und Begrenzung des Unterhalts wegen Betreuung eines Kindes.....	66
6.2.3.2	Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Alters.....	67
6.2.3.3	Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Krankheit.....	67
6.2.3.4	Herabsetzung und zeitliche Begrenzung der Aufstockung durch Unterhalt bei Erwerbslosigkeit.....	68
6.2.3.5	Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Ausbildung oder Billigkeit.....	69
6.2.3.6	Begrenzung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit.....	69
6.2.3.7	Die durch die Ehe eingetretenen Nachteile	69
6.2.4	Zusammenfassung.....	70
6.3	Die Neuregelung des Kindesunterhalts	71
6.3.1	Die Funktionsweise des Mindestunterhalts für minderjährige Kinder.....	72
6.3.2	Neuregelung des Kindergeldes.....	73
6.3.3	Die Übergangsvorschrift.....	73
6.3.4	Die Bedeutung des Mindestunterhalts	74
6.3.5	Die Frage der Übergänge	74
6.3.6	Zusammenfassung.....	75
6.4	Die Neuregelung des Unterhalts nicht miteinander verheirateter Eltern	75
6.4.1	Umfang der Erwerbsobliegenheit nach Vollendung des 3. Lebensjahres	76
6.4.2	Zusammenfassung.....	76

IV Ergebnisse

7	Die Verschiebungen im System der Existenzsicherung	77
7.1.1	Veränderungen in den steuerlichen Bezügen.....	77
7.1.2	Veränderung in den Zugängen zu Sozialleistungen	79
7.1.3	Veränderungen in den Zugängen zum Arbeitsmarkt.....	81
7.1.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	83
7.2	Bewertung und Diskussion	85
8	Reflexion und Ausblick.....	89
9	Literatur:	92
10	Synopse	99

Abbildungsverzeichnis:

Schaubild 1:	Die Reform des Unterhaltsrechts im Wohlfahrtsstaatsdreieck aus Staat, Markt und Familie.....	16
Schaubild 2:	Die Ermittlung der Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht I	39
Schaubild 3:	Ehe- und Familienbezogene Leistungen	41
Schaubild 4:	Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und ihre Auswirkung auf die Existenzsicherung.....	46
Schaubild 5:	Die drei Eckpfeiler des Wohlfahrtsstaates und ihre Verbindung zum System der Existenzsicherung.....	47
Schaubild 6:	Die Reform des Unterhaltsrechts im Spannungsverhältnis zwischen nachehelicher Verantwortung und Eigenverantwortung	55
Schaubild 7:	Transformationen in der Existenzsicherung durch die Veränderung der Rangfolge im Mangelfall.....	58
Schaubild 8:	Die Reform des Unterhaltsrechts im Spannungsverhältnis zwischen Angemessenheit der ehelichen und individuellen Lebensverhältnisse	66
Schaubild 9:	Ermittlung der Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht II.....	78
Schaubild 10:	Transformationen im System der Existenzsicherung durch die Reform des Unterhaltsrechts	85

Abkürzungsverzeichnis:

1.EheRG:	Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts vom 14.6.1976
a. F.:	alte Fassung
ALG II:	Arbeitslosengeld II
Art.:	Artikel
BAG:	Bundesarbeitsgericht
BGB:	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH:	Bundesgerichtshof
BMAS:	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMFSFJ:	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMJ:	Bundesministerium der Justiz
BVerfG:	Bundesverfassungsgericht
bzw.:	beziehungsweise
etc.	et cetera
ebd.:	ebenda
EheG:	Ehegesetz
ESTG:	Einkommenssteuergesetz
et al.:	et alii/et aliae/et alia
GG:	Grundgesetz
h. M.:	herrschende Meinung
Hrsg.:	Herausgeber
KindRG:	Kindschaftsrecht
KSchG:	Kündigungsschutzgesetz
n. F.:	neue Fassung
s. o.:	siehe oben
s. u.:	siehe unten
SGB:	Sozialgesetzbuch
sog.:	so genannte
TzBfG:	Teilzeit- und Befristungsgesetz
u. a.:	unter anderem
UVG:	Unterhaltsvorschussgesetz
VAHRG:	Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich
vgl.:	vergleiche

Vorbemerkung zum Projektkontext

Das Projekt „Liebe‘, (Erwerbs-)Arbeit, Anerkennung – Anerkennung und Ungleichheit in Doppelkarriere-Paaren“ fragt nach Anerkennungschancen in modernen Paarbeziehungen, insbesondere in Doppelkarriere-Paaren – und nach deren Verhältnis zu gesellschaftlichen Anerkennungsstrukturen. Es ist am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) angesiedelt und wird seit Januar 2006 im Emmy-Noether-Programm der DFG gefördert.

Neuere theoretische wie auch empirisch fundierte Überlegungen gehen von einer Pluralisierung und Entgrenzung gesellschaftlicher Anerkennungsforen und -formen aus. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierung wird, so die Grundannahme, durch die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen sowie durch eine Entgrenzung von ‚Arbeit‘ und ‚Leben‘ die Gültigkeit des männlichen Familienernährer- und des weiblichen Hausfrauenmodells samt damit einhergehender Sphärentrennung in Frage gestellt. Geht man davon aus, dass personale Identität wesentlich durch wechselseitige Anerkennung konstituiert wird und zwei zentrale Foren für derartige Anerkennung Primär- bzw. Paarbeziehungen sowie Erwerbstätigkeit darstellen, dann liegt es nahe, dass ein Wandel der Organisation von Familie und Erwerbsarbeit auch die Anerkennungsmodi und damit letztlich auch die Modi der Identitätsstiftung tangiert.

Was bedeutet dies für intersubjektive und gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse? Geht damit eine Pluralisierung, Entgrenzung und Egalisierung intersubjektiver Anerkennungschancen innerhalb von Paarbeziehungen und von gesellschaftlichen Anerkennungsforen einher? Welche Anerkennungschancen bestehen in modernen Zwei-Verdiener-Paaren und insbesondere in Dual Career Couples, für welche Handlungen, Eigenschaften und Fähigkeiten finden Partner in solchen Paaren intersubjektiv Wertschätzung? Wie geht diese wechselseitige Anerkennung vonstatten? Zeigen sich hier geschlechtsspezifische Ungleichheiten? Wie beeinflussen welche gesellschaftlichen Anerkennungsstrukturen die intersubjektiven Anerkennungschancen in Paarbeziehungen? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Antworten für gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse?

Diese Fragen werden im Projekt auf drei Analyseebenen bearbeitet: 1. Analyse der in *wohlfahrtsstaatliche Institutionen* eingelassenen paarbezogenen Anerkennungsordnung sowie deren Veränderungen angesichts des gegenwärtigen Sozialstaatsumbaus; 2. Analyse des Umgangs mit Dual Career Couples in *Arbeitsorganisationen*; 3. Empirische Untersuchung der Anerkennungschancen und -strukturen in *Dual Career Couples*. 4. In der abschließenden Synthese wird nach den theoretischen Konsequenzen der empirischen Ergebnisse für gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse gefragt.

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Analyse der in *wohlfahrtsstaatliche Institutionen* eingelassenen paarbezogenen Anerkennungsordnung sowie deren Veränderungen angesichts des gegenwärtigen Sozialstaatsumbaus und ist zugleich meine Diplomarbeit am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

1 Ausgangspunkt der Arbeit

„Bei der Trennung stehen die Partner nicht nur vor den Trümmern ihrer Liebe. Der Weg beginnt meist im finanziellen Chaos.“

(Die Frauenzeitschrift Vivian, Nr.43/2000)

Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die politische Steuerung der Arbeitsteilung von Individuen in Ehen durch das deutsche Eherecht¹, über das ein spezifisches Geschlechterarrangement gefördert wird. Dabei werden in Rückgriff auf das Recht mehrheitlich Männer, da ihnen die Rolle des Ernährers zukommt, auf dem Arbeitsmarkt privilegiert. Über den Arbeitsmarkt vermittelt, werden sie mit entsprechenden Sozialleistungen ausgestattet, sodass sie in die Lage versetzt werden, die Subsistenz der von ihnen abhängigen Frauen gewährleisten zu können, die wiederum die private und unbezahlte Erziehungs- und Hausarbeit erbringen (vgl. Kulawik 2005: 8). Indem Frauen durch Unterhalt eines männlichen Ernährers als versorgt gelten, entfaltet das männliche Familienernährermodell insbesondere an den Schnittstellen Familienpolitik/Steuerpolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik ein Hindernis für die konsequente Gleichstellung von Frauen in der Existenzsicherung (vgl. Berghahn et al. 2007: 55 ff.).

1.1 Einleitung und Fragestellung

Die Existenzsicherung ihrer Bevölkerung wird von den einzelnen Staaten in sehr unterschiedlicher Art und Weise organisiert. Generell lässt sich sagen, dass eine politische Steuerung vor allem über gesellschaftliche Aushandlungsprozesse erfolgt, bei welchen Arrangements darüber getroffen werden, wer zu welchen Konditionen welche Mittel und Zugänge zur Existenzsicherung erhält. Das deutsche System der Existenzsicherung fußt im Wesentlichen auf drei Möglichkeiten, die eigene Subsistenz zu sichern (vgl. Berghahn 2001: 107): Von der Annahme unterschiedlicher Lebenslagen ausgehend, soll es sowohl der deutschen Staatsbürgerin als auch dem deutschen Staatsbürger prinzipiell möglich sein, ihren bzw. seinen Lebensunterhalt entweder über eine Erwerbstätigkeit oder ersatzweise durch privatrechtlichen Unterhalt und/oder über Sozialleistungen zu bestreiten (vgl. Berghahn 2004a: 107). Dem Modell des männlichen Familienernährers, das für Männer eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit und für Frauen die Rolle der Hausfrau, Mutter und in modifizierter Variante eine Teilzeittätigkeit vorsieht, liegt die Annahme geschlechtlich getrennter Arbeitssphären im konservativ-korporatistischen

¹ Das Bundesverfassungsgericht fasst unter die vom Grundgesetz geschützte Ehe „die lebenslange Verbindung eines Mannes mit einer Frau zur Lebensgemeinschaft“ (BVerfGE 10, 59 ff. In: Berghahn 2001: 9).

Wohlfahrtsstaat Deutschland² zu Grunde, demgemäß der öffentliche Raum männlich codiert ist, wohingegen der private Raum als weiblich codiert gilt.

Ich werde in meiner Arbeit darlegen, dass die Ehe einen bedeutenden Ansatzpunkt für den Staat bei der Gestaltung der Sozialordnung darstellt. Mithilfe eines komplexen Zusammenspiels von Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktgesetzgebung wird durch die Vereinigung zweier Individuen in der Ehe ‚ein Paket geschnürt‘, das eine nachhaltige Abhängigkeit zwischen den Individuen in Ehen bedingt. Durch die komplementären Rollenzuweisungen³ in der Mehrheit aller deutschen Ehen entsteht eine Bindung, welche die Individuen in Fragen der Existenzsicherung – in ungleicher Weise – auf die Ergänzung des jeweils anderen Ehegatten angewiesen sein lässt (vgl. Berghahn et al. 2005a: 6-7). In diesem Sinne produziert staatliche Politik „einen Kreislauf von Abhängigkeit, der die Mechanismen der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung nicht nur nicht kompensiert, sondern geradezu herstellt“ (Kulawik 2005: 03). Die Monopolstellung des männlichen Familienernährers im deutschen System der Existenzsicherung wird insbesondere daran deutlich, dass sich alle drei Möglichkeiten der Existenzsicherung auf ihn als Norm beziehen. Dabei wird sowohl im Normalarbeitsverhältnis wie auch in den auf das Normalarbeitsverhältnis bezogenen sozialen Leistungen die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung vorausgesetzt. Die Betrachtung der Schnittstellen zwischen dem Eherecht und anderen Rechtsbereichen, maßgeblich dem Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht, macht sichtbar, welche überaus gravierende „Bedeutung der Ehe- und Familienstand für Entlohnung, Einstellung, Beförderung und Kündigung haben kann, wie er sich auf die Steuerschuld von verheirateten Männern und Frauen auswirkt und welche steuerfinanzierten Sozialleistungen eine Person bekommt, die mit einem verdienenden Partner zusammenlebt“ (Berghahn 2004b: 10).

Es ist vor allem der deutsche Staat selbst, der aus diesem komplexen Geflecht erheblichen Nutzen zieht (vgl. ebd.) und zwar insofern, als er sich aus der Gewährung sozialer und wirtschaftlicher Rechte von Individuen in Ehen herausheben kann, zumindest solange einer der beiden Ehepartner genügend verdient, um den Anderen zu finanzieren. Darüber hinaus spart der Staat Kosten, indem er die Kindererziehung in die Privatsphäre des Paares auslagert. Um diese für den Staat überaus bequeme Variante der Familienführung zu fördern, wird die Ehe im Steuerrecht als einziges Familienmodell gefördert. Mit der steuerrechtlichen Bevorzugung der Ehe gehen allerdings weit reichende Unterhaltspflichten gegenüber abhängigen Familienangehörigen einher. Letztere haben erst dann Anspruch auf Sozialleistungen, wenn der Familienernährer finanziell nicht mehr für sie eintreten kann.

Auf Grund der stetigen Zunahme der Zahl von Arbeitsplätzen mit geringer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigem Lohn, Teilzeitbeschäftigung und befristeten Verträgen ist dies jedoch immer häufiger der

² Ausgegangen wird an dieser Stelle von dem Idealtypus eines konservativ korporatistischen Wohlfahrtsstaates, wie er in Deutschland annähernd im Zeitraum der 1950er- bis 70er -Jahre bestanden hatte. Die Annahme über die Normalität von Arbeitsverhältnissen und Familie umfasste schon damals nicht alle Gesellschaftsmitglieder und ist inzwischen gänzlich überholt.

³ Soziale Rollen sind typisierte gebündelte Erwartungen an Menschen in bestimmten Positionen, von denen bestimmte Verhaltensmuster erwartet werden (Scheiwe 2007: 1).

Fall. Im Zuge des Prozesses der relativen Zunahme von prekären⁴ Arbeitsverhältnissen steht inzwischen auch die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zur Disposition. In dem Maße, wie dem Familienernährer der Familienlohn nicht mehr sicher ist, wird das komplette System der Existenzsicherung erschüttert (vgl. Leitner et al. 2003: 10). Bekanntlich haben die bislang üblichen Formen der Existenzsicherung in Deutschland noch zu keinem Zeitpunkt ein lückenloses Netz geboten. Bislang waren es vor allem Frauen mit Kindern, genauer: alleinerziehende Frauen und deren Kinder, die Opfer des unzureichenden sozialen Sicherungssystems wurden. Die durch die Fixierung auf einen der männlichen Norm entsprechenden Familienernährer bedingte suboptimale Gewährung einer Existenzsicherung wurde vom Gesetzgeber jedoch erst im Verlauf gesellschaftlicher Veränderung als Problem erkannt. Man könnte sagen, dass das an die starke Ehezentrierung anknüpfende männliche Familienernährermodell des deutschen Systems ‚ihm selbst auf die Füße fällt‘.

Angesichts der relativen Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen sowie steigender Scheidungsraten wird die enge Verbindung von Ehezentriertheit und männlichem Familienernährermodell infrage gestellt. Trennung und Scheidung führen für alle Beteiligten zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Während der erwerbstätige Part der ehemaligen Ehe jedoch bereits nach kurzer Zeit diese ökonomischen Einbußen auszugleichen vermag, bleiben die Defizite für den finanziell abhängigen Part und die minderjährigen oder privilegierten⁵ Kinder langfristig bestehen (vgl. Andreß et al. 2003). Während das Gesetz eine angebliche Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbstätigenarbeit vorgibt, tritt nach einer Scheidung zu Tage, was in der vergemeinschafteten Ehe weniger augenscheinlich war: Der Reichtum der Männer gründet auf der Armut von Frauen und deren Kindern. Doch nach der Ehe ist es häufig zu spät, eine eigenständige Existenz aufzubauen: „Es kumulieren die Nachteile, die nicht mehr ausgeglichen werden können“ (Berghahn 2004b: 10). Reicht das Einkommen nicht aus, um den Bedarf von Kind(ern) und Exehfrau plus den Eigenbedarf zu decken, spricht man von einem Mangelfall. Wird nach einer gescheiterten Ehe eine Zweit- oder eventuell sogar Drittfamilie gegründet, gelten weitere finanzielle Estandspflichten, die selten alle befriedigt werden können. Auf diese Weise werden Unterhaltsberechtigten zu Empfängern von sozialstaatlichen Leistungen.

Deutlich wird, dass es für das deutsche Sicherungssystem selbst zum Problem wird, dass dieses in nicht unwesentlichem Maß auf finanziellen Estandspflichten fußt. Denn kann der Pflichtige nicht für seine Estandspflicht aufkommen, wird der Staat selbst zum Ausfallbürgen. Die Unterhaltsansprüche werden im Mangelfall nach festgelegten Rangverhältnissen getilgt. Diese Rangverhältnisse der Unterhaltsberechtigten wurden über die Reform des Unterhaltsrechts neu bestimmt. Während sich der ehemaligen Rechtslage nach minderjährige Kinder und Ex-GattInnen den ersten Rang teilten, stehen nun nur noch minderjährige und privilegierte Kinder an erster Stelle. Geschiedene

4 Prekarisierung bezeichnet die stetige Zunahme der Zahl von Arbeitsplätzen mit geringer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigem Lohn, Teilzeitbeschäftigung und befristeten Verträgen und mangelndem Kündigungsschutz. Die Prekarisierung beschreibt somit einen Prozess der relativen Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen in der nicht selbstständigen Erwerbsarbeit.

5 Minderjährige Kinder sind Kinder unter 18 Jahren, welche gemäß des geltenden Recht nicht in der Lage sind, ihren Unterhaltsbedarf durch eigenes Einkommen zu decken, sie sind daher immer unterhaltsberechtig. Der Begriff der privilegierten Kinder bezeichnet Kinder, die bereits volljährig sind, aber noch im Haushalt eines Elternteils leben und die allgemeine Schulausbildung noch nicht abgeschlossen haben. Privilegierte Kinder sind minderjährigen Kindern gleichgestellt.

Erziehungsberechtigte werden nicht mehr entsprechend des Alters ihrer Kinder bis zu zwölf Jahre, sondern nur noch drei Jahre alimentiert - und damit genauso lang wie bisher Erziehungsberechtigte ohne Trauschein. Die Rückkehr in den erlernten bzw. den vor der Ehe ausgeübten Beruf soll auf diese Weise eher zumutbar sein; auch dann, wenn damit ein geringerer Lebensstandard als in der Ehe verbunden ist. Diese Umstrukturierung der Existenzsicherung war von der Koalitionsregierung aus SPD und Bündnis90/Die Grünen langfristig geplant gewesen und wurde zum 01.01.2008 unter der Großen Koalition aus SPD und CDU durch das Unterhaltsänderungsgesetz in Kraft gesetzt. Die Gesetzesänderung sei, so die Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, ein wichtiger Schritt zu einer modernen Familienpolitik, da die Reform des Unterhaltsrechts auf soziale Veränderungen reagiere, die durch gewandelte Geschlechterrollen und häufiger wechselnde Eheverhältnisse gekennzeichnet seien. Es sei daher wichtig, verstärkt die Eigenverantwortung nach der Ehe zu betonen, um hierüber das Kindeswohl im Mangelfall zu stärken (vgl. BMJ 5. November 2007).

1.2 Das Erkenntnisinteresse

Mit der Reform des Unterhaltsrechts antwortet die Politik nicht nur, wie oben dargelegt, auf gesellschaftliche Veränderungen, sondern es ist zu erwarten, dass sie auch bestimmte Entwicklungen befördert. Die Umstrukturierung der Existenzsicherung lässt auf eine egalitäre Teilhabe an deren Möglichkeiten für beide Geschlechter hoffen. Oder mit anderen Worten: Viele Anzeichen weisen auf die Ablösung des männlichen Familiernährermodells hin. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit den geschlechtsspezifischen Implikationen der Ehezentriertheit im konservativen Wohlfahrtsstaat Deutschland werde ich die Reform des Unterhaltsrechts auf Anhaltspunkte zur Aufweichung oder gar Modifikation des männlichen Familiernährermodells in Richtung auf das sog. adult worker model untersuchen. Demgemäß soll jede erwachsene Person kontinuierlich in Vollzeit beschäftigt sein, um ihre/seine Existenz zu sichern. In diesem Zusammenhang will ich feststellen, welche Verschiebungen sich im System der deutschen Existenzsicherung infolge der Reform des Unterhaltsrechts ergeben und ob diese sich egalisierend auf die Zugangschancen beider Geschlechter zur Existenzsicherung auswirken.⁶

Mein Erkenntnisziel besteht demnach in der Klärung der Frage, *ob die Reform des Unterhaltsrechts als Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familiernährer zum adult worker model gedeutet werden kann.*

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Beantwortung der leitenden Fragestellung meiner Untersuchung setzt voraus, sich die Konstitutionsbedingungen für das Modell des männlichen Familiernährers vor Augen zu führen. Die

⁶ Die Reform des Unterhaltsrechts wirkt sich nicht direkt auf Paarbeziehungen aus, vielmehr kann eine Verschiebung im System der Existenzsicherung Anreize dafür schaffen, dass Individuen in Paarbeziehungen andere Arrangements für ihre Arbeitsteilung aushandeln.

feministische Wohlfahrtsstaatenforschung⁷ hat, in Anlehnung an Gøsta Esping-Andersen, Kriterien zur Erfassung, Messung und zum Vergleich des männlichen Familienernährermodells entwickelt. Die Ehe wird demnach als geschlechterhierarchischer, Überbau einer Existenzsicherung verstanden, die Frauen, da sie durch die Ehe als ökonomisch abgesichert gelten, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch hierüber vermittelt in der Sozialversicherung vorwiegend erst an zweiter Stelle berücksichtigt. In meinem Theoriekapitel werde ich verschiedene Ansätze der feministischen Wohlfahrtsstaatenforschung auf ihren Nutzen für die Untersuchung der Reform des Unterhaltsrechts und ihre Aussagen zur Überwindung des männlichen Familienernährermodells überprüfen. Mit den aus dem theoretischen Teil herausgearbeiteten Analysekategorien werde ich meiner Fragestellung nachgehen.

Der Schwerpunkt des Methodenkapitels wird in der Operationalisierung der Theorie und der Entwicklung von Indikatoren zur Untersuchung der Reform des Unterhaltsrechts liegen. Vorwegnehmend soll an dieser Stelle gesagt sein, dass ein Paradigmenwechsel vom männlichen Familienernährermodell zum adult worker model durch die Reform des Unterhaltsrechts sich nur dann ratifizieren lassen wird, wenn die Reform des Unterhaltsrechts auf alle Möglichkeiten zur Existenzsicherung Einfluss nimmt. Das bestehende Anreizsystem zur Organisation der eigenen Existenzsicherung müsste also dahingehend umgebaut werden, dass sowohl Frauen als auch Männer in gleicher Weise an diesem partizipieren.

Da die Veränderung der Zugänge zu den Möglichkeiten der Existenzsicherung elementare Voraussetzung für einen Paradigmenwechsel vom Familienernährer zum adult worker model ist, werde ich Indikatoren zur Messung der jeweiligen Zugänge entwickeln. Es stellt sich die Frage, wie das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts sich auf die politische Steuerung durch ökonomische Anreize und hierüber vermittelt auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse auswirkt.

Die Ergebnisse eines politischen Entscheidungsprozesses werden in der Politikwissenschaft als „Policy Outcome“ erfasst (s. u.). Eine Analyse der Policy Outcome untersucht das Resultat des unmittelbaren Entscheidungsprozesses auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. In diesem Sinne werde ich in dieser Arbeit eine Analyse der Policy Outcome der Reform des Unterhaltsrechts und ihrer Implikationen anhand einer Sekundärquellenanalyse in Bezug auf die Gesetzestexte vornehmen. Des Weiteren werde ich die Analyse der Gesetzestexte durch eine Sekundärliteraturanalyse ergänzen, in der ich auf Kommentare zur Analyse der Reform des Unterhaltsrechts zurückgreife. Der Rückgriff auf Sekundärliteratur und -quellen ist naheliegend, da zum Zeitpunkt der Untersuchung weder ExpertInnen noch die Praxis der Gerichte hinlänglichen Aufschluss darüber geben können, wie die Auslegung durch die regelmäßige Rechtsprechung ausfallen wird. Daher muss die Frage, wie weit reichend die Veränderungen im System der Existenzsicherung durch die Reform tatsächlich sein werden, ein Stück weit offen bleiben.

⁷ Ganz allgemein lässt sich unter Wohlfahrtsstaat zunächst ein Typus von Staatstätigkeit verstehen, der im Gegensatz zur „klassischen“ liberalen Funktion des Staates, nämlich der Sicherung formaler Rechtsgleichheit, materiale Leistungen erbringt, die auf kompensatorische und/oder präventive Regulierung sozialer und ökonomischer Probleme zielen (Kulawik 2005: 2). Ausgangspunkt ist hierbei ein gesellschaftspolitischer Konsens über die notwendige Solidarität mit sozial Schwächeren (Ritter 1991, Schmidt 2001 zitiert nach Dackweiler 2004: 450).

Voraussetzung für die Analyse der Reform des Unterhaltsrechts ist es, die Funktionsweise der Ehe im Zusammenspiel mit den anderen Möglichkeiten der Existenzsicherung zu verstehen. Dem Kapitel zur Methodik schließt sich aus diesem Grund eine Bestandsaufnahme der bisherigen Organisation und Funktionsweise der Ehe und deren Zusammenspiel mit den anderen Möglichkeiten der Existenzsicherung an. Da für die Politikwissenschaft das Recht als politisches Steuerungsinstrument von nicht zu überschätzender Bedeutung ist, ist die eingehende Betrachtung der gesetzlichen Seite des bisherigen Unterhaltsrechts in diesem Kapitel im Gegenstand der Arbeit begründet.

Hierauf erfolgt die Untersuchung der Policy Outcome anhand der zuvor entwickelten Indikatoren. Lassen sich die Indikatoren zur Messung einer Verschiebung im System der deutschen Existenzsicherung mehrheitlich verifizieren, gehe ich davon aus, dass der Grundstein zur eigenständigen Existenzsicherung erwachsener Personen gelegt ist. Ein Modell, in dem jede erwachsene Person kontinuierlich in Existenzsichernder Arbeit beschäftigt sein wird, um ihre/seine Existenz zu sichern, wie es das adult worker model vorsieht, scheint zunächst eine logische Konsequenz aus gekürzten Sozialleistungen und der lückenhaften sozialen Absicherung durch die Ehe zu sein. Allerdings wird eine Untersuchung der Policy Outcome der Reform des Unterhaltsrechts auf ihr Potenzial zu einer Verschiebung im System der Existenzsicherung keine Aussage darüber machen können, ob sich eine solche Transformation als Entwicklung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit deuten lässt. Zwar sind verbesserte Zugänge zu den Möglichkeiten der Existenzsicherung die Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe an den ökonomischen Ressourcen, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit wird jedoch maßgeblich davon abhängen, wie Fürsorge- und Reproduktionsarbeit künftig gesellschaftlich organisiert wird. Aus diesem Grund werde ich in einem zweiten Schritt der Frage nachgehen, ob sich im Zuge der Policy Impact, welcher die langfristigen Veränderungen misst, auch eine Veränderung der Politikziele herauskristallisiert. Im Wesentlichen wird es um die Frage gehen, ob die auf die Reform des Unterhaltsrechts zurückgehenden veränderten Möglichkeiten der Existenzsicherung eine Umverteilung der produktiven und reproduktiven Arbeit zwischen den Geschlechtern begünstigt. Da jedoch die bloße Umverteilung produktiver und reproduktiver Tätigkeiten die androzentrische Bewertungsmatrix, in der produktiven Arbeiten ein höherer Wert als reproduktiven Arbeiten zukommt, nicht auflöst, muss zusätzlich die Frage gestellt werden, ob die zwei Arbeitssphären angesichts der veränderten Zugänge zu den Möglichkeiten der Existenzsicherung eine veränderte Bewertung erfahren.

In der abschließenden Reflexion sollen vor allem die ökonomischen Folgen für die Betroffenen der Reform thematisiert werden. Es wird deutlich werden, dass die Transformation überkommener Systeme geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung nur dann Erfolg versprechend ist, wenn sie einhergeht mit realisierbaren Arrangements alternativer Arbeitslösungen. Ich schneide daher die Frage an, wie das adult worker model ausgestaltet sein müsste, um die Verteilung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit zwischen den erwachsenen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft gerechter zu verteilen. Ein Ausblick auf weitere Forschungsfelder beendet meine Untersuchung.

2 Theoretische Grundlagen

„Im reichen Deutschland sind Frauen und Kinder besonders von Armut betroffen.“

(Kathrin Töns 2000)

Lange Zeit wurden in der empirischen Wohlfahrtsstaatenforschung lediglich die quantitativen Ausgaben der Staaten gemessen und verglichen. Auf diese Weise konnte zwar festgestellt werden, welche Länder wie viel Geld zur Wohlfahrtsproduktion ihrer Bevölkerung ausgaben, nicht jedoch, für welche Zwecke die Gelder verwandt wurden, an wen sie flossen bzw. wer durch die Staatsausgaben profitierte und wer nicht. Dem schuf u. a. Gøsta Esping-Andersen Abhilfe, indem er in kritischer Abgrenzung gegenüber funktionalistischen Ansätzen in der Sozialstaatsforschung - sowohl in ihren (neo-)marxistisch-strukturalistischen als auch in ihren liberal-systematischen Ausprägungen - einen Forschungsansatz entwickelte, welcher das qualitative Ineinandergreifen von Staatsausgaben zum Gegenstand hatte. Durch die Clusterung von Regimetypen entwarf er ein Forschungsraster, das zur Erfassung der Funktionslogiken der jeweiligen Staatstätigkeit und ihrer Auswirkungen auf verschiedene Personengruppen prinzipiell geeignet war. Dieses Forschungsraster bot die Vorlage für eine Reihe von feministischen Re-Konzeptualisierungen, welche die Untersuchung der sozialen Existenzsicherung und deren Geschlechterimplikationen zum Ausgang hatten und damit die Erforschung von Genderregimen⁸ begründeten. Aufbauend auf den Erkenntnissen von Esping-Andersen geht die Genderregimeforschung von der Annahme aus, dass Sozialpolitikarrangements qualitativ variieren, d. h. je nach Ausgestaltung dazu beitragen, Geschlechterungleichheit zu verringern oder zu verfestigen (vgl. Kulawik 2005: 7). Insofern bietet die Genderregimeforschung das passgenaue Theoriegebäude, das zum Verständnis für die Frage eines Paradigmenwechsels vom Familienernährer zum adult worker model erforderlich ist.

Im folgenden Kapitel werde ich daher den qualitativen Rahmen, welcher durch die Regimetypologien gekennzeichnet ist, mithilfe des Analysegerüsts von Esping-Andersen darstellen, um die daraus hervorgehende feministische Kritik und die entsprechenden Re-Konzeptualisierungen zu verdeutlichen. Hiervon ausgehend werde ich die verschiedenen Ansätze der feministischen Wohlfahrtsstaatenforschung auf ihren Gehalt zur Untersuchung der Reform des Unterhaltsrechts und ihr Potenzial zur Erfassung des Ernährermodells abklopfen.

2.1 Theoretischer Ausgangspunkt: Esping-Andersens Regimetypologie

In seiner Untersuchung über die unterschiedlichen Ausprägungen der Wohlfahrtsproduktion clustert Esping-Andersen drei idealtypische Wohlfahrtsstaatsregime: „the three worlds of welfare capitalism“ (Esping-Andersen 1990). Seine Grundannahme ist, dass die Machtressourcen des Marktes und der Politik grundsätzlich von verschiedenen Klassen organisiert werden, weswegen er seiner Typologie die Theorie der Machtressourcen organisierter Interessen zu Grunde legt. Die jeweiligen

⁸ Die Genderregimeforschung bezeichnet einen Ansatz der Wohlfahrtsstaatenforschung, bei welchem das Ensembles sozialer Leistungen im Zusammenspiel von Markt, Familie und Staat und dessen Auswirkung auf das Geschlechterverhältnis untersucht wird (vgl. Kulawik 2005: 8).

wohlfahrtsstaatlichen Ausgestaltungen und ihre institutionellen Kombinationen werden als abhängige Variablen aufgefasst, die durch den jeweiligen Mobilisierungsgrad der Arbeiterklasse beeinflusst werden. Diese wiederum wirken auf den Grad der Wohlfahrtsproduktion der jeweiligen Länder. Der Wohlfahrtsproduktion ist nach Esping-Andersen ein Befreiungspotenzial inhärent, welches daran gemessen werden kann, inwieweit Staaten ihren Bürgern ermöglichen, ein wirtschaftlich und sozial angemessenes Leben unabhängig vom Druck des Marktes zu führen. Die Leistungsfähigkeit von Staaten in der Wohlfahrtsproduktion untersucht Esping-Andersen anhand von drei Dimensionen: zum einen anhand der Qualität der sozialen Leistungen mittels eines Indexes, welcher sich auf das Ausmaß der Dekommodifizierung bezieht, zum zweiten anhand des Maßes an Ausgleich sozialer Stratifizierung innerhalb einer Gesellschaft, also der Wirkung von Sozialpolitik auf die soziale Schichtung, und zum dritten anhand der Bedeutung, die dem Staat, dem Markt und der Familie in Bezug auf die jeweilige nationale Wohlfahrtsproduktion zukommt.⁹

2.2 Die Qualität der sozialen Leistungen und die Frage der Dekommodifizierung

Die Qualität der sozialen Leistungen eines Staates wird von Esping-Andersen mit einem Index gemessen, welcher feststellt, inwiefern Individuen ein Leben unabhängig von dem Verkauf ihrer Arbeitskraft auf dem Markt führen können. Dazu verwendet er den Begriff der Dekommodifizierung. Der Begriff der Kommodifizierung stammt aus der marxistischen Theorietradition und leitet sich von ‚commodity‘ ab, was als Warenförmigkeit kapitalistischer Produktion übersetzt werden kann. Dekommodifizierung beschreibt einen Eingriff in den Arbeitsmarkt, welcher der Arbeit den Charakter der „Ware“, auf deren Verkauf sich die materielle Existenz des Arbeitnehmers gründet, nehmen soll. So gesehen beschreibt die Dekommodifizierung die Abkopplung sozialer Sicherheit vom Arbeitsmarkt bzw. die Verringerung der Marktabhängigkeit von ArbeitnehmerInnen. Von einer Dekommodifizierung kann also dann gesprochen werden, „when a service is rendered as a matter of right, and when a person can maintain a livelihood without reliance on the market“ (Esping-Andersen 1990: 115). Je größer der Dekommodifizierungsgrad eines Staates ist, desto eher sind die BürgerInnen in der Lage, ihre lebensnotwendigen Ressourcen aus anderen Quellen als dem Arbeitsmarkt zu beziehen.

2.2.1 Die Stratifizierung und Statusdifferenzen

Wie und in welchem Ausmaß Dekommodifizierung stattfindet, ist nach Esping-Andersen einmal mehr eine Frage staatlicher Aushandlungsprozesse innerhalb gesellschaftlicher Deutungssysteme. In

⁹ Zur Bearbeitung dieser Dimensionen benutzt Esping-Andersen verschiedene empirische Variablen.

Den Grad der Dekommodifizierung stellt er anhand des Anteils der Fürsorgeleistungen an den gesamten Sozialausgaben sowie des Anteils privater Ausgaben für Alter bzw. Gesundheit an den jeweiligen Gesamtausgaben fest. Für jedes dieser Programme errechnet Esping-Andersen einen eigenen Dekommodifizierungsindex. Die Summe der drei Indizes ergibt dann den Gesamtwert. Bei der Dimension der Stratifikation sind es die Anzahl von nach Berufsgruppen differenzierten Sicherungssystemen, der Anteil der Ausgaben für Beamtenversorgung, der Progressionsgrad des Steuersystems, die Gleichheit der Leistungen sowie die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik und die Arbeitslosenquote, gewichtet mit der Erwerbsbeteiligung. Der Dimension des Verhältnisses von Markt, Staat und Familie legt er die institutionellen Arrangements, die Regeln und das Problemverständnis zu Grunde (vgl. Esping-Andersen 1990: 80).

diesem Sinne versteht er Wohlfahrtsstaaten als stratifizierende Systeme, die aktiv eine soziale Ordnung gestalten (vgl. Esping-Andersen 1990: 23). Wohlfahrtsstaaten mit einem geringen Grad an Dekommodifizierung spalten ihre Bevölkerung in erfolgreiche und erfolglose MarktteilnehmerInnen. Auf diese Weise entstehen Statusdifferenzen in der Bevölkerung. Der Grad der Dekommodifizierung der Arbeitskraft findet demnach ihren signifikantesten Ausdruck in den angewandten Stratifikationsprinzipien.

2.2.2 Die Staat-, Markt- und Familienkonfiguration

Klar ersichtlich ist in der Typologie von Esping-Andersen das Spannungsverhältnis, in welchem sich Aushandlungen zwischen Staat und Markt bewegen. Der Staat agiert, indem er soziale Sicherungssysteme bereitstellt, welche die Arbeitskraft vor einem existenzgefährdenden Zugriff schützt. Der Antagonismus, in welchem sich Staat und Markt befinden, wird hinlänglich deutlich. Weniger augenfällig ist in seinem Analyseraster hingegen die Rolle der Familie zwischen Markt und Staat herausgearbeitet; klar wird lediglich, dass Familie und Staat sich in einem Spannungsverhältnis in Bezug auf die Aushandlung sozialer Risiken befinden. In welchem Ausmaß jedoch Staat oder Familie in die Verantwortung für die soziale Absicherung genommen werden, das ist von Staat zu Staat sehr verschieden.

Besonders deutlich werden die unterschiedlichen Konfigurationen aus Staat, Markt und Familie in den jeweiligen Wohlfahrtsstaaten anhand der Typenbildung gemäß der drei dargelegten Dimensionen. Esping-Andersen unterscheidet das liberal-residualistische Wohlfahrtsstaatsregime, das konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaatsregime¹⁰ und das sozialdemokratische Wohlfahrtsstaatsregime.

(1) Das liberal-residualistische Wohlfahrtsstaatsregime vergibt soziale Leistungen residual. Der Vergabe geht eine Bedürfnisprüfung voraus. Nur wenn die Mittel zur Selbsthilfe tatsächlich erschöpft sind, werden soziale Leistungen gewährt. Der liberale Wohlfahrtsstaat sieht soziale Leistungen ausschließlich für gewisse Problemgruppen vor; von der Möglichkeit einer politischen Regulierung und Gestaltung macht er keinen Gebrauch. Er springt lediglich mit Minimalleistungen ein, wenn Markt und Familie als Quelle der Unterstützung versagen.

(2) Das konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaatsregime organisiert die Dekommodifizierung seiner Bevölkerung vor allem über monetäre Leistungen. Da diesem Regimetyp Deutschland zuzuordnen ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen Esping-Andersens für meine Untersuchung von besonderem Interesse. Die sozialen Leistungen dieses Regimes sind primär an die Erwerbstätigkeit gekoppelt, sodass die Sozialausgaben des Staates zu großen Teilen über steuerliche Freibeträge, Zuschläge oder familiäre Transferleistungen erzielt werden. Indem er mit vielerlei

¹⁰ Der Korporatismus bezieht sich bei Esping-Andersen auf die traditionellen Körperschaften, wie Zünfte oder Stände, als gesellschaftliche Zusammenschlüsse, die soziale Belange und Rechte maßgeblich regeln und bestimmen. Da der Korporatismus den wohlfahrtsstaatlichen Typus nicht mehr maßgeblich bestimmt, wird der wohlfahrtsstaatliche Typus in neueren Schriften häufig als konservativ betitelt, wobei auf den starken Einfluss der Kirche Bezug genommen wird. Körperschaften spielen in Form von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverbänden nach wie vor eine starke Rolle bezüglich sozialer bzw. sozialpolitischer Fragen. Die Rolle von Körperschaften beschränkt sich Esping-Andersen zufolge nicht nur auf Tarifverhandlungen, also Sozialpolitik im Produktionsprozess, sondern ebenso sehr auf sozialpolitische Tendenzen und Entscheidungsprozesse im Verteilungsbereich (vgl. Kaufmann 2003: 47).

Steuervergünstigungen an erster Stelle InhaberInnen eines sog. Normalarbeitsverhältnisses¹¹ bedient, fördert er in hohem Maß die Aufrechterhaltung von erwerbsarbeitsgebundenen Statusbeziehungen.

Der konservative Wohlfahrtsstaatstyp greift zwar stark regulierend in das Marktgeschehen ein, jedoch weniger durch die Bereitstellung sozialer Leistungen als vielmehr durch monetäre Vergünstigungen oder Zuschläge. Von diesen profitiert wiederum in erster Linie jene Bevölkerungsgruppe, die zu einem bestimmten Grad durch Erwerbstätigkeit in den Arbeitsmarkt integriert ist. Von den sozialen Rechten, die bei Bedürftigkeit in Anspruch genommen werden können, profitieren daher die verschiedenen Statusgruppen ungleich. Zudem wird die Verantwortung für die Reproduktionsarbeit durch die politische Steuerung in den Privatbereich der Familie verwiesen. Die körperschaftliche Organisation von statusgleichen Personen und die damit verbundene kollektiv-interne Solidarität weist auf ein eher mittleres Maß an stratifikatorischer Wirkungsweise. Statusdifferenzen und Stratifizierung sind in diesem Fall zwei Seiten derselben Medaille, welche sich wechselseitig bedingen und reproduzieren (vgl. Esping-Andersen 1990: 27-29). Für das Verhältnis aus Staat, Markt und Familie ist das Prinzip der Subsidiarität von zentraler Relevanz.

(3) Das sozialdemokratische Wohlfahrtsstaatsregime hat den Anspruch, den Dualismus von Markt und Staat mittels einer umfassenden Sozialpolitik aufzulösen, um „eine Gleichheit der höchsten Standards, nicht eine Gleichheit der minimalen Bedürfnisse“ (Esping-Andersen 1990: 27 ff.) zu erreichen. Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregime sind daher soziale Leistungen an die Staatsbürgerschaft gebunden.

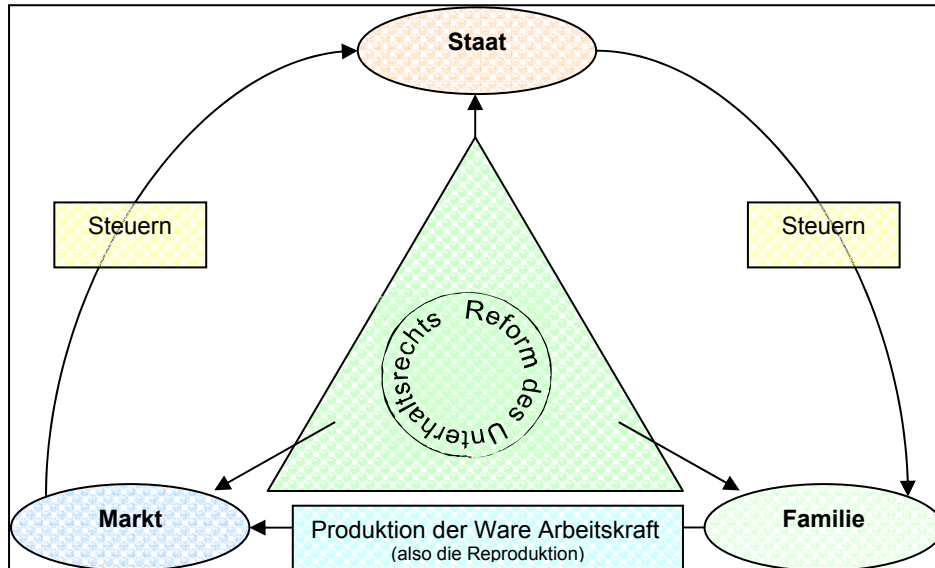
2.2.3 Zusammenfassung

Der hauptsächliche Nutzen, der sich aus der Regimetypologie von Esping-Andersen für meine Arbeit ergibt, ist dessen qualitativer Ansatz, durch welchen die prinzipielle Ausgestaltung der sozialpolitischen Institutionen ersichtlich wird. Herausgearbeitet habe ich, dass sich die Systeme zur Existenzsicherung in Wohlfahrtsstaaten in unterschiedlicher Gewichtung entweder vorwiegend auf den Staat, auf den Markt oder aber auf die Familie beziehen. Anhand der von Esping-Andersen vorgenommenen Zuordnung von Wohlfahrtsstaaten zu Regimetypen wurde augenscheinlich, dass die personengebundene Wohlfahrtsproduktion in liberalen Regimetypen stark marktförmig organisiert ist, während die Wohlfahrtsproduktion in konservativen Regimetypen durch finanzielle Anreize infolge der politischen Steuerung in die Familie ausgelagert wird. Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat hingegen wird Wohlfahrt verstärkt über staatliche Träger angeboten. Ein durch die Reform des Unterhaltsrechts ausgelöster Paradigmenwechsel im System der deutschen Existenzsicherung muss demnach eine Verschiebung der Wohlfahrtsproduktion im Verhältnis zwischen Staat, Markt und

¹¹ Deutlich wird dies insbesondere in Bezug auf das sog. Normalarbeitsverhältnis. Im Unterschied zu anderen abhängigen Beschäftigungsformen wird oder wurde lange Zeit von „normaler“ Erwerbsarbeit immer dann gesprochen, wenn mit ihrer Ausübung spezifische Sicherheitsgarantien und Rechtsansprüche verbunden sind, die eine stabile gesellschaftliche Statusposition begründen. Genauer betrachtet wird das „Normale“ an Normalarbeitsverhältnissen auf sozial generalisierte Erwartungsmuster bezogen, die mit einem spezifischen Arbeitnehmerstatus verbunden sind. Hierunter zählen die unbefristete Arbeitsvertragsdauer, die berufliche bzw. biographische Planungssicherheit verspricht. Selbstverständlich wird dabei von einem Arbeitsmodell ausgegangen, das sich an der Norm der Vollzeitbeschäftigung orientiert und auf die wöchentlichen Werktage gleichmäßig verteilt ist. Dabei erfolgt die Entlohnung der Arbeitsleistung nach Arbeitszeit, beruflichem Status und familiärer Stellung.

Familie dahingehend erzeugen, dass die bisherige deutliche Ausrichtung auf die Familie als Ort der Wohlfahrtsproduktion reduziert und auf diese Weise die Zentrierung auf einen männlichen Familienernährer modifiziert wird.

Schaubild 1: Die Reform des Unterhaltsrechts im Wohlfahrtsstaatsdreieck aus Staat, Markt und Familie



Eigene Darstellung

2.3 Feministische Kritik an Esping-Andersen

Für meine Arbeit ist die feministische Wohlfahrtsstaatenforschung insofern von besonderer Bedeutung, als sie nachweist, dass sozialpolitische Arrangements je nach Ausgestaltung dazu beitragen, Geschlechterungleichheit zu verringern oder zu verfestigen. Wenn ich mich in diesem Zusammenhang vor allem mit Forschungsarbeiten über die soziale Absicherung der Reproduktionsarbeit innerhalb der Familie beschäftige, so deshalb, weil diese Absicherung in Deutschland zu großen Teilen über den Unterhalt stattfindet. Die Modifikation von Unterhaltsbezügen ist wiederum Gegenstand der Reform des Unterhaltsrechts.

Die Kritik von feministischer Seite an Esping-Andersen gibt Aufschluss über die Konstitutionsbedingungen des männlichen Ernährermodells. Diese Konstitutionsbedingungen werde ich im Anschluss an die Kritik an Esping-Andersen anhand von einigen Re-Konzeptualisierungen aus dem Forschungsfeld der feministischen Wohlfahrtsstaatenanalyse verdeutlichen.

2.3.1 Der androzentrische Überhang in der Erfassung von Arbeit und deren Dekommodifizierung

Die feministische Kritik an der Regimetypologie von Esping-Andersen richtet sich auf den androzentrischen¹² Überhang in der Systematik, anhand derer er die Wohlfahrtsproduktion von Staaten misst. Es wird eine deutliche Bezugnahme auf Männer als Norm setzende Analysekategorie bemängelt. Insbesondere wird darauf verwiesen, dass in der Untersuchung des Begriffspaares der Kommodifizierung und Dekommodifizierung die Organisationsweise, mit welcher Gesellschaften dekommodifiziert werden, nicht berücksichtigt sei (vgl. Sauer 1997: 127). Die soziale Absicherung der in der Familie vollbrachten Reproduktionsarbeit bleibe vollkommen unberücksichtigt. Die Annahme eines Normalarbeitsverhältnisses gehe von der Normalität männlicher Arbeitsverhältnisse aus.

2.3.2 Unbezahlte Dienstleistung als inkludierter Teil der Erwerbsarbeit

Die Annahme eines Normalarbeitsverhältnisses setzt eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung voraus, die in der Typologie von Esping-Andersen weder benannt noch kritisiert wird. Indem Esping-Andersen das Verhältnis zwischen Staat und Markt zur zentralen Dimension seiner Untersuchung macht, lässt er unberücksichtigt, dass Dekommodifizierung auch über die in der Familie erbrachten unbezahlte Dienstleistungen organisiert wird, welche inkludierter Teil der Normalität der vollzeitbeschäftigten Erwerbstätigen sind. Ohne diese unbezahlten Dienstleistungen könnte die Norm des Normalarbeitsverhältnisses weder temporär noch monetär bestehen bleiben. Vielmehr ermöglicht erst die effiziente Reproduktion der Ware Arbeitskraft¹³ sowie die Übernahme von Fürsorgeverantwortung, die im Grunde in der (Mit-)Verantwortung des Vollerwerbstätigen liegt, den temporären Einsatz in die Erwerbstätigkeit, wie er als Norm in der Typologie von Esping-Andersen vorausgesetzt wird.

Umgekehrt setzt die Finanzierung von abhängigen Familienangehörigen eine entsprechende Entlohnung voraus. Deutlich wird hierbei, dass die partielle Dekommodifizierung von mehrheitlich männlichen Vollzeiterwerbstätigen die Kommodifizierung der weiblichen Arbeitskraft verhindert. In diesem Sinne, so die feministische Kritik, führe die Dekommodifizierung, verstanden als eine partielle Freisetzung vom Zwang, die eigene Arbeitskraft als Ware zu verkaufen, zu einer Begünstigung für

12 Der Androzentrismus ist ein wesentliches Merkmal genderspezifischer Ungerechtigkeit, welches in Form eines institutionalisierten Schemas kulturellen Werts auftritt, das maskulin besetzte Charakteristika privilegiert, während es alles entwertet, was weiblich codiert ist. Konkret heißt das, dass in erster Linie Frauen minderprivilegiert sind, aber nicht ausschließlich (vgl. Fraser/ Honneth 2003: 33).

13 Nach Karl Marx bestimmt sich der Wert der Ware Arbeitskraft wie der Wert anderer Waren auch durch die in seine Produktion und Reproduktion eingegangene Arbeitszeit. „Die Werte der Ware sind direkt proportional der auf ihre Produkte angewandten Arbeitszeiten und umgekehrt proportional der Produktivkraft angewandter Arbeit“ (MEW 16: 127). Karl Polanyi stellt hingegen die Besonderheit der Ware Arbeitskraft und insbesondere der Reproduktion derselben heraus. Er weist darauf hin, dass die Arbeitskraft nicht vom Leben bzw. Überleben des dazugehörigen Menschen getrennt werden kann (vgl. Polanyi 1978: 108). Damit widerlegt er die arbeitswerttheoretischen Betrachtungsweisen, welche die Ware Arbeitskraft als eine beliebige Ware begreift. Wichtig an dieser Erkenntnis für das Verständnis von Arbeitsteilung ist, dass die Produktion der Ware Arbeitskraft (also die Reproduktion) nicht im Rahmen einer kapitalistischen Verwertungslogik und Zeitökonomie funktioniert (vgl. Chorus 2007: 204).

erzwungene, unbezahlte Dienstleistungen und somit zu einer eklatanten Abhängigkeit von der monetären Entlohnung der Ware Arbeitskraft eines Ehemannes.

2.3.3 Dekommodifizierung nur für die kommodifizierte männliche Arbeitskraft

Für Frauen sei demnach nicht die Freisetzung aus den Zwängen des Marktes durch eine Dekommodifizierung von oberster Priorität, vielmehr gestalte sich eine Kommodifizierung derselben nicht selten als Voraussetzung einer Befreiung aus persönlichen Abhängigkeiten. Die Konzeption der Dekommodifizierung besitze also nicht einmal für die Hälfte der Bevölkerung eines Staates Gültigkeit. Weil die Dekommodifizierung die Kommodifizierung der Ware Arbeitskraft voraussetzt, spiele sie für Frauen so lange keine Rolle, wie diese nicht durch die Wohlfahrt des Staates dabei unterstützt werden, kommodifiziert, also vollwertige Arbeitskräfte zu werden (vgl. Ostner 1995: 4-7).

Eine der zentralen Forderungen feministischer Wohlfahrtsstaatenforschung ist es daher, den Maßstab für soziale Rechte auf die Befreiung von erzwungenen, häufig unbezahlten oder unterbezahlten Dienstleistungen auszuweiten, wie sie durch die Ehe bis heute, in Einklang mit dem deutschen Recht, arrangiert werden.

2.3.4 Die Familie als zentraler Ort der Wohlfahrtsproduktion

Um die Auswirkung von Dekommodifizierung auf eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Möglichkeiten für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt thematisieren zu können, ist der Blick auf das Verhältnis von Markt, Staat und Familie zu richten. In der Kritik an der Dimension der Dekommodifizierung ist sich die feministische Rezeption einig, denn dieses Konzept beruht eindeutig auf dem Modell männlicher Erwerbsarbeit. So wurde die Lohnzentriertheit¹⁴ der dominanten wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, die männliche Lebensläufe und soziale Risiken privilegiert, als zentrales Moment der geschlechterpartikularen Verfasstheit des Wohlfahrtsstaates ausgemacht (vgl. Kulawik 2005: 4). Die feministische Regimeforschung stellt hingegen heraus, dass die Gestalt der Wohlfahrtsstaaten und die Formen der Dekommodifizierung der Arbeitskraft nicht nur durch Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, sondern wesentlich durch die jeweiligen Genderregime bestimmt werden. Die Organisation von Lohnarbeit und Reproduktion ist also sowohl von Aushandlungen zwischen Kapital und Arbeit als auch von den darin enthaltenen Aushandlungen zwischen den Geschlechtern und der Deutung ihrer ‚Differenz‘ abhängig (vgl. Chorus 2006: 74).

¹⁴ „Im Lohnverhältnis werden Teile der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeit als Lohnarbeit organisiert“ (Chorus 2006: 41). Diese bilden den Bestandteil abstrakter Arbeit in Abgrenzung zu individuell verausgabten Arbeiten. Letztere werden nur dann im kapitalistischen Arbeitsbegriff inkludiert, wenn sie bezahlt werden.

2.3.5 Die fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen Zugänge zu Leistungen bei der Stratifikation

Auch die Analyse der Stratifikation und der Statusdifferenzen bei Esping-Andersen gerät in die Kritik, da in seiner Regimetypologie unausgesprochen bleibt, dass sich der Status von Frauen häufig aus der Erwerbstätigkeit ihres Ehemannes ableitet. Hierüber vermittelt ergeben sich unterschiedliche Zugänge von Männern und Frauen zu sozialen Leistungen. Frauen partizipieren bedeutend weniger an sozialstaatlichen Leistungen als Männer, da sie häufiger als Männer auf subsidiäre Leistungen und Unterhalt verwiesen werden (vgl. Wersig et al. 2006: 302 ff.).

Erwerbstätige Frauen sind auf Grund der ihnen zugeschriebenen Verantwortung für reproduktive Tätigkeiten auf Dienstleistungen angewiesen, da sie im Gegensatz zu Männern seltener über Partner ‚verfügen‘, die sie von diesen entlasten. Moderne Karrieren und Arbeitszeiten sind auf das Vorhandensein einer weiteren Arbeitskraft konzipiert¹⁵ (vgl. Beck-Gernsheim 1980). Da Männer reproduktive Arbeit nur selten in ihrem Arbeitszeitbudget berücksichtigen, kommt es infolge zunehmender Erwerbstätigkeit von Frauen zur Stratifizierung zwischen Frauen, wobei Alleinerziehende (Frauen) von einer Stratifizierung stärker betroffen sind als Ehefrauen und Männer (vgl. Orloff 1993: 51).

2.3.6 Zusammenfassung

Scharfe Kritik erfuhr Esping-Andersen von Seiten der feministischen Wohlfahrtsstaatsforscherinnen auf Grund seines Arbeitsbegriffes. Dieser fokussiert die produktive Arbeit und setzt dabei die reproduktive Arbeit implizit als gegeben voraus. Esping-Andersens Analyse untersucht daher weder eingehender die (geschlechtsspezifischen) Bedingungen, unter denen reproduktive Arbeit geleistet und gesichert wird, noch die besondere ökonomische Logik des reproduktiven Arbeitsprozesses: Arbeitsgegenstand reproduktiver Arbeiten ist die Produktion der Ware Arbeitskraft, die nach einer anderen Zeitökonomie funktioniert.

Ein Großteil der Reproduktionsarbeit besteht nicht aus der Produktion eines Produktes, sondern aus der Entwicklung einer Beziehung. ProduzentIn (Arbeitskraft) und Arbeitsprodukt (Ware) können im Reproduktionsprozess daher nicht getrennt werden (vgl. Polanyi 1978: 108) und Produktivitätssteigerung reproduktiver Arbeiten ist nur in engen Grenzen möglich, ohne eine Verschlechterung der Reproduktionsbedingungen zu riskieren. Die Produktion der Ware Arbeitskraft (also die Reproduktion) kann also nicht vollständig im Rahmen einer kapitalistischen Zeit- und Verwertungsökonomie funktionieren (vgl. Chorus 2007: 204). Deswegen wird die Reproduktion der Ware Arbeitskraft zu einem wesentlichen Anteil nicht warenförmig organisiert, also nicht kommodifiziert.

Feministische Wohlfahrtsforscherinnen wiesen darauf hin, dass ein wesentlicher Anteil der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeit außerhalb der Lohnarbeit stattfindet. Entsprechend ist ein

¹⁵ Auch die jüngste Zeitbudgetstudie der Bundesregierung zeigt auf, dass unabhängig davon, ob Frauen berufstätig sind oder nicht, diese den überwältigenden Großteil der unbezahlten Arbeit übernehmen (vgl. BMFSFJ 2001/02: Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland).

wesentlicher Anteil der gesamtgesellschaftlichen Arbeitszeit – auch in liberalen Wohlfahrtsstaaten - nicht kommodifiziert.

Weil der Reproduktionsaufwand zum Erhalt der Arbeitskraft höher ist, als er sich in den Produktionskosten ausdrückt, erfasst Esping-Andersen in seinem Analyseraster, mit dessen Hilfe er die soziale Absicherung der Ware Arbeitskraft in einzelnen Staaten misst, nur jene Arbeit, die warenförmig durch Erwerbsarbeit auf dem Markt angeboten, also kommodifiziert ist. Das verkürzte Verständnis von Arbeit hat weit reichende Auswirkungen auf die gesamte Untersuchung von Esping-Andersen. Denn nach seinem Analyseraster kann nur die kommodifizierte Arbeitskraft dekommodifiziert werden. In welcher Weise aber sichert ein Wohlfahrtsstaat den vergleichsweise höheren Anteil der Bevölkerung, der seine Arbeitskraft nicht auf dem Markt verkauft? Wie sichert dieser vergleichsweise höhere Anteil der Bevölkerung überhaupt seine Existenz? Mithilfe des qualitativen Analyserasters, das Esping-Andersen seiner Untersuchung zu Grunde legt, wurde es feministischen Wohlfahrtsforscherinnen möglich, diese Fragen zu beantworten, und darüber hinaus herauszuarbeiten, dass die ungleiche Verteilung ökonomischer Ressourcen und sozialer Sicherheit zwischen Männern und Frauen keinesfalls die Folge individueller Benachteiligung ist, sondern das Ergebnis einer gesellschaftlichen Struktur.

2.4 Forschungsstand: Die Konstitutionsbedingungen des männlichen Familienernährermodells

Ausgehend von der qualitativen Typenbildung der ‚three worlds of welfare capitalism‘ und dessen allzu offensichtlichem ‚gender Bias‘ entstanden feministisch motivierte Forschungsarbeiten, welche allesamt das Ziel verfolgten, geeignete Kategorien zu entwickeln, das Zusammenwirken von Produktions- und Reproduktionsarbeit zu erfassen, um auf diese Weise die geschlechterspezifische Ordnung der jeweiligen Wohlfahrtsstaaten – aufgefasst als Genderregime – empirisch untersuchen zu können (vgl. Kulawik 2005: 7). Ich werde im Folgenden nur jene Forschungsarbeiten skizzieren, die mir Aufschluss über die Konstitutionsbedingungen des männlichen Familienernährermodells geben und somit zur Entwicklung meiner Indikatoren beitragen. Leitender Gesichtspunkt für mich ist, in welcher Weise das Zusammenspiel aus Staat, Markt und Familie modifiziert werden muss, um zu einer Überwindung des männlichen Familienernährermodells und damit zu einer geschlechtergerechteren Verteilung der ökonomischen Ressourcen zu gelangen.

2.4.1 Der Arbeitsmarkt als Hauptarena der Existenzsicherung

Susanne Schunter-Kleemann identifiziert den Arbeitsmarkt als Hauptarena der Verteilung von materiellen Ressourcen. Den vorherrschenden Patriarchalismus führt sie auf die unterschiedlichen Rollen der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zurück. In ihrer Typologie erfasst sie die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit der patriarchalisch-kapitalistischen Länder anhand von drei Regimetypen: dem egalitären Regimetyp, dem familien-, markt- und ehebezogenen Regimetyp sowie dem agrarisch-klerikalen Regimetyp (vgl. Schunter-Kleemann 1992: 144 f.). Deutschland ordnet sie in den

zweiten Regimetyp ein. Deutlich wird in dieser Regimetypologie, in welcher Weise Frauen in kapitalistischen Systemen auf Grund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der auf diese zurückgehenden Zuweisung unbezahlter Arbeit in die Abhängigkeit ihrer (Ex-)Ehemänner geraten. Als unverkennbare Konstitutionsbedingung des männlichen Familienernährermodells muss somit die unterschiedliche Rolle der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt genannt werden. Um einen Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model zu begründen, müsste die Reform des Unterhaltsrechts also mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf den Arbeitsmarkt nehmen.

2.4.2 Die sozialen Sicherungsansprüche als Ausfallbürgschaft in der Existenzsicherung

Ann Shola Orloff verdeutlicht in Anlehnung an Thomas H. Marshall¹⁶ (vgl. Marshall 1992: 48) die Auswirkung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf die sozialen Ansprüche, sofern diese an den Arbeitsmarkt gekoppelt sind. Denn wenn sich die soziale Absicherung, wie bei Esping-Andersen, lediglich auf die Absicherung der Ware Arbeitskraft vor den Risiken des Arbeitsmarktes bezieht, entstehen infolge der Arbeitsteilung und der Reproduktionsarbeit von Frauen mindere soziale Ansprüche für diese im Vergleich zu jenen der Männer. Frauen in Familien seien daher weniger vom Markt als vielmehr von ihrem Ernährer abhängig. Deswegen müsse eine Untersuchung von Staaten auf die jeweiligen Konstitutionsbedingungen des männlichen Familienernährers zum einen das Augenmerk auf die Zugänge zum Arbeitsmarkt für Frauen richten, zum anderen müsse geprüft werden, wie weit ihr Status als abhängige Familienangehörige sozial abgesichert ist. Orloff berücksichtigt also die sozialen Risiken sowohl in Bezug auf den Arbeitsmarkt als auch in Bezug auf die Familienarbeit in ihrer Untersuchung. „Women make claims as workers, but also as members of families, and they need programs especially to compensate for marriage failures and/or the need to raise children alone” (Orloff 1993: 308). Sie schlägt vor, die von Esping-Andersen entwickelten Indikatoren auf dieses Verhältnis zu übertragen, um den Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen und die Möglichkeit, einen eigenständigen Haushalt führen zu können, zu erweitern (vgl. Orloff 1993: 318).

Als eine Konstitutionsbedingung des männlichen Familienernährers ist hier die soziale Sicherung herausgearbeitet, welche darüber entscheidet, ob Individuen in Familien auf diese ökonomisch verwiesen werden oder ihnen unabhängig von einem Ehemann und dessen Ankopplung an den Arbeitsmarkt die Reproduktions- und Fürsorgearbeit möglich ist. Um einen Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model zu begründen, müsste

¹⁶ Der britische Soziologe Thomas H. Marshall unterscheidet (1949) zwischen drei verschiedenen Arten von Staatsbürgerrechten, den bürgerlichen (18. Jh.), den politischen (19. Jh.) und den sozialen (20. Jh.) Staatsbürgerrechten. Unter den Bedingungen marktkapitalistischer Wirtschaftsverfassung benötigen die meisten Staatsbürger zwingend garantierte soziale und wirtschaftliche Rechte als Staatsbürger, damit ihre bürgerlichen und politischen Rechte für sie überhaupt einen sozialen Wert und eine politische Bedeutung erlangen können. Die sozialen Bürgerrechte sind damit unter heutigen Bedingungen die Voraussetzung dafür, dass die bürgerlichen und politischen Grundrechte für alle Bürgerinnen und Bürger überhaupt die gleiche Gültigkeit gewinnen können. Mit der „Theorie der sozialen Staatsbürgerschaft“ hat T. H. Marshall dem dominierenden Forschungsdesign, das den Wohlfahrtsstaat lediglich quantitativ anhand der Sozialausgaben untersuchte, das Konzept der sozialen Staatsbürgerschaft gegenübergestellt, womit die Aufmerksamkeit auf sozialpolitische Institutionen und Leistungsansprüche gelenkt wurde (vgl. Kulawik 2005: 1).

die Reform des Unterhaltsrechts also mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf die Sozialleistungen nehmen.

2.4.3 Die politische Steuerung und deren Bedeutung in der Existenzsicherung

Diane Sainsbury knüpft an derartige Überlegungen an, geht jedoch entschieden weiter. Sie stellt heraus, dass die Konstitutionsbedingungen für das männliche Familienernährermodell in der Verschränkung mehrerer politischer Steuerungsinstrumente zu suchen sind, wobei sie konkret auf das Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Familienrecht verweist (vgl. Sainsbury 1996: 41). Anhand der Kriterien der Staatsbürgerschaft, der Erwerbstätigkeit, der Bedürftigkeit, der Fürsorgearbeit und der Unterhaltsverpflichtungen kommt sie zur Unterscheidung von zwei Idealtypen: dem Ernährermodell, in dem Frauen vornehmlich abgeleitete Ansprüche beziehen; und dem Individualmodell, in dem Frauen unabhängig von ihrem (Ex-)Ehemann Leistungen beziehen. In dem Individualmodell ist jede erwachsene Person für ihre Existenzsicherung selbst verantwortlich. Dementsprechend ist das Individuum Bezugsgröße sowohl für soziale Leistungen als auch bei der Besteuerung. Reproduktive Arbeit sowie Kindeserziehung werden generell in einen öffentlichen Sektor verlagert, berechtigen aber bei privater Übernahme zu Sozialleistungen (vgl. ebd.: 42-43). Das Ernährermodell hingegen nimmt die Familie zur Bezugsgröße und zwar sowohl bei der Besteuerung als auch bei der Vergabe sozialer Leistungen, weswegen das reproduktiv arbeitende Individuum nur über den Umweg des produktiv arbeitenden Individuums Anspruch auf abgeleitete soziale Leistungen hat. Reproduktions- und Erziehungsarbeit wird nicht monetär vergütet, vielmehr schuldet das produktiv arbeitende Individuum dem reproduktiv arbeitenden Individuum Unterhalt (vgl. ebd.: 41-42).¹⁷ Dass es sich bei den Konstitutionsbedingungen für das männliche Familienernährermodell um die Verknüpfung mehrerer Steuerungselemente handelt, welche den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Gewährung sozialer Rechte durch steuerrechtliche Regulierungen ergänzen, ist eine für den Gegenstand meiner Arbeit wichtige Erkenntnis. Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model hängt also neben der Veränderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der Veränderung in dem Bezug sozialer Ansprüche nicht zuletzt auch davon ab, inwiefern die Reform des Unterhaltsrechts mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf das Steuersystem nimmt.

¹⁷ Auf Grund der Befunde einer späteren Untersuchung differenziert sie jedoch drei Regimetypen: das Regime des männlichen Ernährers, das Regime getrennter Geschlechterrollen sowie den Regimetyp der geteilten Rollen. Die ersten beiden Regimetypen beruhen auf geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Während im ersten Regimetyp Frauen jedoch in hohem Maße auf abgeleitete Ansprüche angewiesen sind, knüpfen im Regimetyp getrennter Geschlechterrollen soziale Leistungen an Fürsorgearbeit. Im Regimetyp geteilter Rollen wurden gleiche Rechte für Frauen wie Männer festgestellt, wobei fürsorgebedingte Kosten großzügig kompensiert und Eltern durch ein breites öffentliches Betreuungsangebot entlastet werden. Soziale Rechte beziehen sich hierbei nicht auf Erwerbstätigkeit, sondern auf den Wohnsitz. Deutschland wird auch in dieser äußerst differenzierten Typologie dem ersten Regimetyp zugewiesen, in dem Frauen mit Fürsorgeverantwortung in hohem Maße auf den Unterhalt der Väter ihrer Kinder bzw. ihrer (Ex-) Ehemänner verwiesen werden.

2.4.4 Das adult worker model und die Frage der Geschlechtergerechtigkeit

Aus gutem Grund war die feministische Wohlfahrtsstaatenforschung lange Zeit damit befasst, die drei dargelegten Konstitutionsbedingungen des männlichen Ernährermodells herauszuarbeiten und anzuprangern. Das Plädoyer für ein individuelles Existenzsicherungssystem ist nach wie vor von höchster Aktualität. Verstärkt wird das männliche Familienernährermodell in jüngster Vergangenheit auch in der politisch-ökonomischen Debatte der Öffentlichkeit infrage gestellt (vgl. Leitner et al. 2003: 9). Auch Esping-Andersen hatte in seiner 1998 erschienenen Untersuchung die von feministischer Seite vorgebrachte Kritik aufgenommen, indem er einräumte, dass das Äquivalent der Marktabhängigkeit von Arbeitnehmern für Frauen häufig die Familienabhängigkeit sei. Daher sei die Voraussetzung einer Dekommodifizierung die Kommodifizierung, der wiederum die De-Familialisierung im Sinne einer partiellen Freistellung von Fürsorgeverantwortung vorausgehen müsse (vgl. Esping-Andersen 1998). Je intensiver sich die Forschung jedoch mit der Umsetzung einer individuellen Existenzsicherung beschäftigte, desto deutlicher wurde, dass diese nicht zwangsläufig zu einer geschlechtergerechteren Verteilung der materiellen Ressourcen führen wird (vgl. Leitner et al. 2004: 13).

Sigrid Leitner, Ilona Ostner sowie Margit Schratzenstaller weisen auf eine zunehmende Engführung der feministischen Wohlfahrtsstaatsdebatte um Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Individuen in Paarbeziehungen hin. Ironischerweise habe die feministische Wohlfahrtsstaatsforschung selbst durch die Forderung, Frauen wie Männer sollten erwerbstätig sein, zur Realitätsferne der Gleichstellung durch ein adult worker model beigetragen. Ohne Rücksicht auf die komplexen Voraussetzungen der geschlechtersensiblen Verwirklichung eines adult worker models hätten ausgerechnet feministische Forscherinnen die unterkomplexe Folgerung gezogen, kontinuierliche Vollerwerbstätigkeit sei der Schlüssel zur Geschlechtergerechtigkeit, unter der Voraussetzung, alle Menschen durch soziale Dienste von Familienpflichten zu entbinden. Eine entfamilialisierende Sozialpolitik würde zudem „mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, da sie die Last des Kinderhabens verringere, also zum Kinderhaben ermuntere; da Entfamilialisierung ferner Arbeitsplätze für Frauen schaffe, vermehre sie die Zahl der Steuerzahlerinnen; schließlich wirke Entfamilialisierung egalisierend, da sie den Ungleichheit stiftenden Einfluss der Familie reduziere, Kinder aller Schichten schon früh Bildungsinstitutionen zuführe und – besser als die Familie – für den Nachschub an Humankapital Sorge“ (Ostner 2004: 46).

Trotz der Richtigkeit in der Argumentationsfolge würde selbige, so Ostner, die soziale Konstruktion, infolge derer Abhängig- und Unabhängigkeit aus einer bestimmten Interpretation bewertet würden, unterschlagen. Zu hinterfragen sei, ob „die vom Lohn „abhängigen“ Frauen und Männer unabhängiger seien als die vom Mann abhängigen Mütter und Ehefrauen, die durch ihre Arbeit überhaupt erst die Unabhängigkeit der Lohnarbeiter herstellen“ (ebd.). Mit der Huldigung der Erwerbstätigkeit und der Rede von der Abhängigkeit der Mutter gehe eine implizite Abwertung der Arbeit derselben einher, wodurch die Kosten reproduktiver Tätigkeit heruntergespielt würden (vgl. ebd.). Die feministische Forderung eines adult worker models müsse konkrete Voraussetzungen für dessen geschlechtergerechte Gestaltung nennen. Obgleich eine (Re-) Kommodifizierung von Frauen deren De-Familialisierung erfordere, zöge die durch Erwerbszwang vollzogene De-Familialisierung keine größere Geschlechtergerechtigkeit nach sich. Ausgehend von dieser Kritik entwerfen Leitner, Ostner

und Schratzenstaller eine Bewertungsskala, die zwischen positiven Maßnahmen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen Erwerbsarbeit und alternativen Formen der Existenzsicherung schaffen, und negativen Maßnahmen, die sich durch einen Erwerbszwang ohne alternative Fürsorgeangebote auszeichnen, unterscheidet. (vgl. Leitner et al. 2004: 18).

Während sich der Ansatz von Leitner, Ostner und Schratzenstaller auf die Bewertung von Reformen der Vergangenheit richtet, entwirft Nancy Fraser ein idealtypisches Modell, in dem die weiblichen Lebensläufe zwischen Haus- und Erwerbsarbeit zur Norm erhoben werden (vgl. Töns 2000: 189). Ihr Katalog setzt sich aus sieben Einzelkriterien zusammen. Berücksichtigt werden dabei die Bekämpfung von Armut und Ausbeutung, die Gleichheit von Einkommen und Freizeit, die gleiche Achtung sowie die Bekämpfung von Marginalisierung und Androzentrismus (Fraser 2000: 199-215). So wird sowohl eine gerechte Aufteilung der Erwerbsarbeit als auch deren gerechte Bezahlung beachtet, jedoch an ebenso zentraler Stelle die gerechte Verteilung von Fürsorgearbeit zwischen den Geschlechtern. In letzter Konsequenz zielt ihr Konzept auf eine Aufwertung der reproduktiven Fürsorgearbeit. In diesem Sinn kann ihr Modell als idealtypische Vorlage zur Erzielung einer absoluten Geschlechtergerechtigkeit verstanden werden.

In Anlehnung an Fraser werde auch ich die Reform des Unterhaltsrechts nicht ausschließlich auf die Verschiebungen im System der Existenzsicherung betrachten, sondern darüber hinaus fragen, ob diese Verschiebungen die Möglichkeiten zur Existenzsicherung ausweiten oder einschränken (vgl. Leitner et al. 2004: 18). Des Weiteren werde ich untersuchen, inwiefern sie die Verteilung von Reproduktions- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern sowie die Aufwertung von Reproduktionsarbeit befördern (vgl. Fraser 2000: 199-215).

2.5 Zusammenfassung

Es wurde deutlich, dass sowohl die Zugänge zum Arbeitsmarkt als auch die Sozialleistungen sowie die politische Regulation über Steuern zur Konstitution des männlichen Familienernährers beitragen. Sainsbury hatte durch ihr Untersuchungsraaster veranschaulicht, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zur Konstituierung familialer Modelle beiträgt. Aus den ersten Untersuchungen ergibt sich ein Plädoyer an Frauen, die Freisetzung von persönlicher Abhängigkeiten durch den Eintritt in die Marktabhängigkeit voranzutreiben. Da sich in der zunächst angenommenen idealtypischen Matrix dem Eintritt in die Marktabhängigkeit in Form einer Kommodifizierung die Dekommodifizierung anschließe, sei dies der Weg zur größtmöglichen Unabhängigkeit. So scheint zunächst die Kommodifizierung der Ware Arbeitskraft einer Person die Voraussetzung für deren Dekommodifizierung zu sein. Deutlich wird zudem, dass die Re-Kommodifizierung von Frauen deren De-Familialisierung erfordert. Jedoch entpuppen sich De-Familialisierung und (Re-)Kommodifizierung keinesfalls als Garanten einer geschlechtergerechten Arbeitsteilung. Leitner et al. verdeutlichen, dass sich ökonomische Abhängigkeiten nach wie vor in dem Dreieck des Staates, des Marktes und der Familie abspielen; dass eine Abhängigkeit vom Markt besser sei als die von einem männlichen Ernährer, stellen sie in Frage.

Herausgestellt habe ich, dass ein adult worker model nicht a priori egalitärer in der Verteilung reproduktiver Tätigkeiten als das männliche Ernährermodell ist. Vielmehr wurde deutlich, dass die

verpflichtende Erwerbstätigkeit für alle erwachsenen Personen einer Gesellschaft ohne eine verbindliche Verpflichtung zur Reproduktions- und Fürsorgetätigkeit zu einer Zweifachbelastung durch Erwerbs- und Familienarbeit führen kann, welche wiederum auf Grund traditioneller Arbeitsteilung eher Frauen als Männer betraf. Anhand der Ausführungen von Frasers idealtypischem Modell stellte ich heraus, dass durch die Überwindung der drei Konstitutionsbedingungen des männlichen Ernährermodells nicht zwangsläufig eine egalitärere Aufteilung der materiellen Ressourcen einträte. Selbst wenn die Reform des Unterhaltsrechts auf alle drei Konstitutionsbedingungen Einfluss nehmen würde, wären zwar prinzipiell die Zugänge zu einer egalitäreren Partizipation an den Möglichkeiten der Existenzsicherung geebnet, für eine geschlechtergerechte Teilhabe muss die Reform des Unterhaltsrechts aber darüber hinaus auf die Verteilung reproduktiver Arbeit zwischen den Geschlechtern sowie auf eine veränderte Bewertung der beiden Arbeitssphären abzielen.

3 Die methodische Herangehensweise

Der Schwerpunkt des folgenden Methodenkapitels liegt in der Operationalisierung meiner theoretischen Ausführungen. Hierbei werde ich verdeutlichen, in welcher Weise sich die durch die theoretischen Ausführungen gewonnenen Erkenntnisse zur Untersuchung der Reform des Unterhaltsrechts heranziehen lassen. Um die Frage zu beantworten, ob durch die Reform des Unterhaltsrechts ein Paradigmenwechsel im System der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model begründet wird, sollen zunächst die zentralen Begriffe geklärt werden. Davon ausgehend werde ich unter Bezugnahme auf die oben vorgestellten feministischen Wohlfahrtsstaatsmodelle die Indikatoren zur Messung eines Paradigmenwechsels in der deutschen Existenzsicherung festlegen, bevor ich erkläre, in welcher Art und Weise die Untersuchung der Reform des Unterhaltsrechts anhand der Indikatoren erfolgen wird. Aus der Vorgehensweise ergibt sich die Wahl der Quellen, die ich im Anschluss darlege.

3.1 Zentrale Begriffe der Methodologie

Deutlich wurde innerhalb der theoretischen Ausführungen, dass die Frage eines Paradigmenwechsels vom Ernährermodell- zum adult worker model sehr offen formuliert ist und sich nicht ohne eine genaue Bestimmung dessen, was ein adult worker model beinhalten kann, aber nicht notwendigerweise beinhalten muss, beantworten lässt. Daher werde ich zunächst sowohl den Begriff des männlichen Familienernährers als auch das adult worker model explizieren. Nach Teresa Kulawik begründet das männliche Familienernährermodell eine Sozialordnung, in welcher mehrheitlich Männer als Erwerbstätige mit entsprechenden Sozialleistungen ausgestattet werden, wodurch sie die Subsistenz der von ihnen abhängigen Frauen gewährleisten, die wiederum die private und unbezahlte Erziehungs- und Hausarbeit erbringen (vgl. Kulawik 2005: 8). In Abgrenzung hierzu begründet das adult worker model eine Sozialordnung, in der jede erwachsene Person kontinuierlich beschäftigt ist, um ihre eigene Existenz zu sichern (Leitner et al. 2003: 13). Deutlich wird schon bei diesem ersten Versuch einer Definition der zwei Modelle, dass sich das adult worker model lediglich darauf bezieht, dass alle erwachsenen Personen einer Gesellschaft einer irgendwie gearteten Erwerbstätigkeit nachgehen.

Tatsächlich aber gibt es eine Vielzahl von Arbeitsarrangements der Individuen in Paaren, Ehen und Familien. Dabei ist die Grenze zwischen Ernährermodell und adult worker model hybride. Will man feststellen, wie sich das Unterhaltsänderungsgesetz auf die Arbeitsteilung von Individuen in Paaren, Ehen und Familien auswirkt, sind Differenzierungen sowohl des Familienernährermodells als auch des adult worker models unumgänglich. Um diese zu systematisieren, werde ich in Anlehnung an Sigrid Leitner, Ilona Ostner und Margit Schratzenstaller die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen zwei Clustern zuordnen:

Sowohl das männliche Familienernährermodell mit einem männlichen Vollzeit-Erwerbstätigen und einer Vollzeit-Familienarbeitenden als auch die Variante des Zweiverdienermodells, bei welchem der Mann in Vollzeit, die Frau in kurzer Teilzeit erwerbstätig arbeitet und Familienarbeit hauptsächlich von der Frau sowie von Verwandten geleistet wird, sowie das Zweiverdienermodell, demgemäß der Mann in Vollzeit, die Frau in langer Teilzeit erwerbstätig ist und Familienarbeit hauptsächlich von Verwandten und staatlich/zivilgesellschaftlich/marktförmig organisierten Einrichtungen erbracht wird, fasse ich folgend als Variationen des männlichen Familienernährermodells (vgl. Leitner et al. 2003:13).

Als Variationen des adult worker models fasse ich hingegen Paarmodelle, in denen Mann und Frau in Teilzeit erwerbstätig sind und sich die Familienarbeit teilen; außerdem Modelle, in denen sowohl Mann als auch Frau in Vollzeit erwerbstätig sind und Familienarbeit hauptsächlich über den Markt zugekauft und/oder von Verwandten/staatlichen Einrichtungen/Ehrenamtlichen erbracht wird. Eine dritte Variation des adult worker models sind Ein-Eltern-Familien, deren Haushalt sich aus Kindern und einer (meist weiblichen) erwachsenen Person zusammensetzt, welche in Vollzeit oder in Teilzeit erwerbstätig ist oder als Vollzeit-Elternteil von staatlichen Leistungen abhängt. Familienarbeit wird hier entweder von dem Vollzeit-Elternteil allein erbracht oder – bei Erwerbstätigkeit – gemeinsam mit Verwandten und staatlichen Einrichtungen (vgl. Leitner et al. 2003: 13).

Gestützt auf diese Differenzierungen will ich erörtern, wie die Politik mittels der Reform des Unterhaltsrechts auf die Arbeitsteilung von Individuen in Paaren, Ehen und Familien Einfluss nimmt. Politische Inhalte werden in der Politikwissenschaft durch den Begriff der Policy bestimmt, in Abgrenzung von den Begriffen der Polity im Sinn von politischen Ideen und dem der Politics als dem politischen Prozess (vgl. Schneider et al. 2006: 15).¹⁸ Aus dem zeitlichen Verlauf der Politikgestaltung ergeben sich drei Etappen, die im angloamerikanischen Raum durch den Policy Output als Ergebnis des formalen Entscheidungsprozesses, den Policy Outcome als Resultat des unmittelbaren Entscheidungsprozesses und den Policy Impact als Eintreten längerfristiger Veränderungen gefasst werden (vgl. ebd.). Auf Grund der Tatsache, dass die untersuchte Gesetzesreform erst wenige

¹⁸ Ein expandierender Forschungsansatz, der sich mit den politischen Inhalten der Politikwissenschaft auseinandersetzt, ist die Public Policy Forschung. Dieser hat den Begriff der Policy stark für sich vereinnahmt, indem er sich zur Aufgabe gemacht hat, herauszuarbeiten „what governments choose to do or not to do“ (Dye:1972: 1 In: Schneider et al.2006: 17). Deutlich wird in diesem Zitat eine Entwicklung in der Politikwissenschaft, die nicht mehr ein normatives Politikideal zum forschungsleitenden Erkenntnisinteresse hat, sondern vielmehr das konkrete politische Verhalten (vgl. Schneider et al. 2006: 17). Weil der Begriff der Policy in der politikwissenschaftlichen Literatur immer häufiger synonym zu dem der Public Policy verwandt wird, erscheint es mir hilfreich, an dieser Stelle eine Abgrenzung vorzunehmen. So bezieht sich der Begriff der Policy, wie er hier verwandt wird, nicht ausschließlich auf das Regierungshandeln, sondern auf jeden abstrakten Handlungsentwurf, sowohl auf der Ebene von Regierungshandeln als auch auf der Ebene von Individuen und Organisationen (vgl. Schneider et al. 2006: 17). So kann festgehalten werden, dass sich politische Inhalte durch Gesetze, Verordnungen, Programme und Einzelentscheidungen auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse auswirken.

Monate in Kraft ist, kann die vorliegende Arbeit eigentlich nur eine Analyse des Policy Outcomes leisten. Allerdings soll von dieser ausgehend spekuliert werden, wie sich die Resultate des unmittelbaren Entscheidungsprozesses langfristig auswirken werden. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt aber in der Untersuchung der Auswirkungen des Unterhaltsänderungsgesetzes auf die Existenzsicherung von Frauen und Männern in Deutschland.

Untersucht werden soll auch, ob sich mittelbar durch das neue Unterhaltsgesetz auch die Wertvorstellung bezüglich der beiden Arbeitssphären verändert. Dem Rechtssoziologen Hubert Rottleuthner zufolge kommt einem Gesetz die prinzipielle Funktion zu, gesellschaftliche Wertvorstellungen zu transportieren. Die zentralen Aufgaben von Recht liegen nach Rottleuthner in der Steuerung von sozialem Handeln, in der Deklaration von Wertvorstellungen und der Gestaltung sozialen Handelns (vgl. Rottleuthner 1987: 82). In einer Systematisierung politischer Steuerungsinstrumente beziehe ich mich auf die Politologen Dietmar Braun und Oliver Giraud. Diese unterscheiden zwischen direkten und indirekten Steuerungsinstrumenten (vgl. Braun et al. 2003: 147). Direkte Steuerungsinstrumente begründen, insofern sie sich auf Gesetze und Verordnungen beziehen, regulative Politik. Die indirekten Steuerungsinstrumente lassen sich in drei Gruppen untergliedern: Der Staat kann auf finanzielle Anreize zurückgreifen, auf die Strukturierung durch Infrastruktur oder auf Überzeugung (vgl. ebd.: 150-151).¹⁹ Die direkten Steuerungsinstrumente sind mit den indirekten Steuerungsinstrumenten kombinierbar, wie im Fall des Unterhaltsänderungsgesetzes, das ein direktes Steuerungsinstrument ist, in das jedoch durch bestimmte finanzielle An- bzw. Abreize ein indirektes Steuerungsinstrument eingebunden ist.

Bei der Frage des Veränderungsgrades der Steuerungsinstrumente infolge der Reform des Unterhaltsrechts greife ich auf ein in der Wohlfahrtsstaatenforschung häufig angewandtes Analysemodell von Peter Hall zurück. Unter Bezugnahme auf Thomas Kuhn²⁰ differenziert Hall die Veränderung der Anordnung politischer Steuerungsinstrumente in drei Ordnungsstufen. Ein Wandel erster Ordnung ist demnach dann vollzogen, wenn es innerhalb der Policy zu veränderten Inhalten kommt. Der Wandel zweiter Ordnung bezieht sich in Halls Analyserahmen auf eine Veränderung der politischen Steuerungsinstrumente. Die Zielsetzung bleibt bei dem Grad der Veränderungen der ersten und der zweiten Ordnung aber dieselbe, es handelt sich demnach um normales policymaking, also einer Anpassung an veränderte Realitäten, ohne die übergeordnete Zielsetzung einer Politik infrage zu stellen (vgl. Hall 1993: 277-281). Bei einer Veränderung dritter Ordnung hat man es jedoch mit einer Veränderung der Zielsetzung zu tun, diese geht mit einer Veränderung der übergeordneten Begriffe einher. Demnach zeichnet sich die Veränderung dritter Ordnung durch einen "radical change

19 Sowohl das direkte politische Steuerungsinstrument durch Verbote und Sanktionen als auch die indirekten Steuerungsinstrumente der ökonomischen Anreize, der Bereitstellung von Infrastruktur und der Überzeugung zielen auf zwei spezifische Funktionen ab, nämlich zum einen darauf, die ökonomischen Ressourcen zu verteilen und zweitens darauf, individuelles gesellschaftliches Handeln zu koordinieren (Williams 1979 in Braun et al. 2003: 145).

20 Der Begriff des Paradigmenwechsels geht zurück auf Thomas S. Kuhns Werk: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Der Versuch, die Ursachen für die Kontroversen über Grundlagen in den Wissenschaften zu enthüllen, führte ihn zu dem Begriff des „Paradigmas“. Dieses versteht er als allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistung, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten Modelle und Lösungen liefert (vgl. Kuhn 1967: 11).

in the overarching terms of policy discourse" (Hall 1993:279) aus. Eine solche Veränderung der Politikziele begründet nach Hall einen Paradigmenwechsel (vgl. Hall 1993: 273-279).

Politische Inhalte beeinflussen also auf dem Weg des Unterhaltsänderungsgesetzes und damit durch das direkte Steuerungsinstrument des Rechts die verfassungsrechtliche Wirklichkeit finanzieller Arrangements von Individuen in Elternschaft sowie in Trennung und Scheidung. Indem das indirekte politische Steuerungsinstrument der veränderten finanziellen Anreize als Resultat des direkten Steuerungsinstruments des Gesetzestexts auf Paare, Ehen und Familien wirkt, kommt es, so meine Hypothese, zu Verschiebungen im System der Existenzsicherung. Daher werde ich die Reform des Unterhaltsrechts auf das Resultat des unmittelbaren Entscheidungsprozesses und damit auf die Frage hin untersuchen, ob sich die politischen Steuerungsinstrumente in Form veränderter finanzieller Anreize im System der Existenzsicherung verschieben. Erst in einem zweiten Schritt werde ich untersuchen, ob mit den veränderten finanziellen Anreizen eine veränderte Politikzielsetzung in Bezug auf die Verteilung und Bewertung der beiden Arbeitssphären einhergeht, was Voraussetzung für eine langfristige Veränderung in den Arbeitsarrangements von Individuen in Paaren, Ehen und Familien und damit für einen Paradigmenwechsel vom männlichen Familienernährer hin zu einem adult worker model wäre.

3.2 Die Untersuchungsmerkmale

In dem Theoriekapitel habe ich als Konstitutionsbedingungen des männlichen Ernährermodells, welche das Paradigma der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Existenzsicherung begründen, die Zugänge zum Arbeitsmarkt, die Sozialleistungen sowie die politische Regulation mittels Steuern herausgearbeitet. Deutlich wurden die Modifikationskriterien für die Überwindung des männlichen Ernährermodells. Diese legen nahe, dass eine Überwindung des Ernährermodells nur möglich ist, wenn die politischen Steuerungsinstrumente sowohl auf die steuerlichen Anreizsysteme als auch auf die Zugänge zu Sozialleistungen sowie auf die Zugänge zum Arbeitsmarkt Einfluss nehmen. Daher werde ich die Reform des Unterhaltsrechts im Folgenden daraufhin untersuchen, ob sie

- (1) Veränderungen in den steuerlichen Bezügen erwirkt,
ob sie
- (2) Veränderung in den Zugängen zu Sozialleistungen erwirkt,
und ob sie hierüber
- (3) Veränderungen in den Zugängen zum Arbeitsmarkt erwirken kann.

Lassen sich in allen drei Untersuchungsmerkmalen Veränderungen verifizieren, kann von einer Umstrukturierung des politischen Steuerungsinstrumentes der finanziellen Anreize ausgegangen werden. Laut Hall wäre damit ein Wandel zweiter Ordnung gegeben.

Herausgestellt hatte ich in meinem Theoriekapitel, dass Teile der feministischen Wohlfahrtsstaatenforschung weder eine bloße (Re-)Kommodifizierung noch eine (Re-)Kommodifizierung, welche durch eine De-Familialisierung flankiert wird, als ausreichend zur Beförderung einer geschlechtergerechten Arbeitsteilung erachtet. Die geschlechtergerechte Ausgestaltung eines adult worker models muss vielmehr durch die Aufteilung reproduktiver Arbeit

zwischen den Geschlechtern sowie durch eine veränderte Bewertung der beiden Arbeitssphären flankiert werden. Ein Paradigmenwechsel, verstanden als Veränderung der Zielvorgaben und Funktionsbestimmungen des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements in Bezug auf die Arbeitsteilung von Individuen in Paaren, Ehen und Familien wäre demnach dann gegeben, wenn infolge der Reform des Unterhaltsrechts Anreize zur Verteilung von Reproduktions- und Erwerbstätigkeit zwischen den Geschlechtern sowie eine veränderte Bewertung der beiden Arbeitssphären, wie sie von Fraser vorgeschlagen werden, einherginge.

3.3 Die Vorgehensweise

Für einen zeitlichen Vergleich der Anreizstrukturen für Arrangements der Arbeitsteilung von Individuen in Paaren, Ehen und Familien innerhalb des Systems der Existenzsicherung ist es notwendig, zunächst die bisherige Funktionsweise desselben darzulegen. In meiner Analyse werde ich mich auf den Gesetzestext und den dort vorgenommenen Veränderungen beziehen. Auf Grund der Gewaltenteilung, d. h. der Trennung der gesetzgebenden, der richterlichen sowie der ausübenden Gewalt, verbleibt den Richtern in der Auslegung bestimmter Gesetze, zumindest in der unmittelbaren Phase nach ihrer Neufassung, eine gewisse Souveränität (§ Art.92 GG). „Furthermore, it has to be kept in mind, that the German constitution, the Basic Law (Grundgesetz) places the family under the special protection of the state. The Federal Constitution Court (Bundesverfassungsgericht) has deducted that therefore certain characteristics of marriage are not at disposition of Parliament. Accordingly, the law of divorce is formed by conditions set by the constitution. The legal rule described above is interpreted and shaped in detail by the case law of the competent courts” (Matiny 2002: 1-2). Für die Analyse des Unterhaltsänderungsgesetzes ist es daher wichtig, die prinzipielle Funktionsweise des Rechts sowie die Entstehung und Auslegung von Unterhaltsbezügen zu kennen, weswegen ich der eigentlichen Analyse ein Kapitel zur Funktionsweise von Reformen und im Unterhaltsrecht voranstelle. Darüber hinaus wird dieses Kapitel durch die Bezugnahme auf den rechtswissenschaftlichen Diskurs hilfreich für die sich anschließende Interpretation des Grades eines Wandels durch die Reform des Unterhaltsrechts sein. Abschließend wird geklärt werden, ob sich über die drei Indikatoren eine Verschiebung im System der Existenzsicherung verifizieren lässt, sodass von einem Wandel der politischen Steuerungsinstrumente durch veränderte finanzielle Anreize gesprochen werden kann. Ob sich über diese Verschiebung im System der Existenzsicherung eine grundsätzliche Veränderung der Politikziele im Sinne einer Verteilung von Repro- und Erwerbstätigkeit zwischen den Geschlechtern sowie einer Aufwertung von Reproduktionsarbeit nachweisen lässt, worüber ein Paradigmenwechsel begründet wäre, soll im Anschluss geklärt werden.

3.4 Das verwendete Material

Die Art der Untersuchung begründet das verwendete Material. Zum Zeitpunkt der Untersuchung stellt sich das Problem, dass über die künftige Auslegung durch die regelmäßige Rechtsprechung selbst unter ExpertInnen nur spekuliert werden kann. Weder Kommentare noch die Praxis der

Gerichte können daher hinlänglichen Aufschluss darüber geben, wie weit reichend die Veränderungen im System der Existenzsicherung durch die Reform des Unterhaltsrechts tatsächlich sein werden.

Die Veränderungen im Wortlaut der einzelnen Paragraphen nachzuzeichnen, wäre im Kontext meiner Arbeit wenig ergiebig. Allerdings werde ich im Rückgriff auf verschiedene Kommentare eine Einschätzung der möglichen Veränderungen, welche sich durch die veränderten Paragraphen ergeben, abgeben. Anhand einer Analyse der Gesetzesbegründung und der Kommentare soll herausgearbeitet werden, welche politischen Absichten dem Unterhaltsänderungsgesetz zu Grunde liegen und in welche Richtung die Modifikation der Paragraphen weist. In auffällig vielen Aspekten ähneln sich die Prognosen der von mir gesichteten Kommentare und Empfehlungen, wie das neue Gesetz zu interpretieren sei. Daher werde ich mich paradigmatisch auf den Kommentar von Lore Maria Peschel-Gutzeit beziehen, die, das sei hier vorweggenommen, das Gesetz weder strikt zu Ungunsten von geschiedenen Frauen auslegt noch die Veränderungen durch die Reform zu Gunsten von geschiedenen Frauen ‚schön‘ redet. Finden sich in den von mir gesichteten Kommentaren von der allgemeinen Tendenz ganz abweichende Auslegungen des neuen Gesetzes, so werde ich diese ausführen.

4 Status quo der Existenzsicherung – wie der konservative Sozialstaat Deutschland Geschlechterrollen formiert

„Sozialstaat eröffnet zwei Möglichkeiten des Zugangs zu Leistungen, entweder über die Erwerbstätigkeit oder über Heirat, nicht allerdings über Reproduktionsarbeit.“

(Birgit Sauer 1997)

Wie zuvor bereits gesagt, basiert das System der Existenzsicherung auf den drei Säulen Erwerbstätigkeit, privatrechtlicher Unterhalt und Sozial(versicherungs)leistungen. Da die politische Steuerung in Deutschland von einer Entfamiliarisierung weitgehend absieht, ist die Möglichkeit zu einer Kommodifizierung der eigenen Arbeitskraft für Individuen mit Betreuungsverantwortung und damit die Möglichkeit der Existenzsicherung durch Erwerbstätigkeit beschränkt. Weil sich aber die soziale Absicherung in Deutschland auf die Absicherung der Ware Arbeitskraft fokussiert sowie als Ersatzleistung konzipiert ist, ist der Rückgriff auf eine Sozialversicherung wiederum jenen Personen vorbehalten, welche durch den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft in das Privileg der Dekommodifizierung kommen.

Im Folgenden werde ich erläutern, wie die drei Säulen der Existenzsicherung miteinander verschränkt sind. Dem Thema meiner Arbeit entsprechend, liegt dabei der Schwerpunkt auf der Existenzsicherung durch den privatrechtlichen (Familien-)Unterhalt in bzw. nach einer Ehe. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf die Erkenntnisse des Forschungsprojekts „Ehegattenunterhalt und Ehegattensubsidarität²¹ als Gleichstellungshindernisse“ (Berghahn et al. 2007), deren Autorinnen darlegen, dass die jeweiligen Rechtsbereiche und ihre Gesetzgebung zwar an sich geschlechtsneutral formuliert sind, in ihrem Zusammenwirken jedoch zu eklatanten Gleichstellungshindernissen führen.

4.1 Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung und ihre fiskalischen Auswirkungen

Dass die Trennung von reproduktiven und produktiven Arbeiten für die Funktionsweise kapitalistischer Gesellschaftssysteme signifikante Voraussetzung ist, wurde bereits gesagt. In diesem Kapitel wird daher konkretisiert, in welcher Art und Weise die Möglichkeiten der Existenzsicherung von der Zuweisung der reproduktiven Arbeiten an das weibliche Geschlecht durchzogen sind. Infolge der Arbeitsteilung berechnet sich der temporäre Rahmen einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit in Berücksichtigung einer weiteren Person, welche die Person, die ihre Ware Arbeitskraft auf dem Markt verkauft, von Fürsorge- und Reproduktionsarbeit freistellt. So schnellt das zur Verfügung stehende Zeitbudget in die Höhe. Je länger aber eine Person einer Erwerbstätigkeit nachgeht, desto knapper

²¹Der Begriff Ehegattensubsidarität beschreibt die Nachrangigkeit von Sozialleistungen gegenüber dem Ehegattenunterhalt, deutlich wird in meiner Arbeit werden, dass der Ehegattenunterhalt ein wesentliches Konstruktionsmodul des deutschen Existenzsicherungssystems und Geschlechterregimes darstellt (vgl. Berghahn/Wersig 2005a: 2).

wird Erwerbsarbeit allgemein. Der Zirkelschluss wird darüber geschlossen, dass über die Vollerwerbstätigkeit die Qualifikation in dem spezifischen Bereich der Erwerbstätigkeit steigt und hierüber die Löhne von Männern im Vergleich zu jenen der Frauen - unabhängig von der realen Zeit, welche sie für den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt aufgewandt haben.²²

Dieser ‚gender pay gap‘ bietet einen weiteren Anreiz für heterosexuelle Individuen in Paaren, eine entsprechende geschlechterspezifische Arbeitsaufteilung zu praktizieren. Durch die Geschlechtsspezifität in der Zuweisung von entgeltlicher und unentgeltlicher Arbeit ergibt sich für Frauen ein deutlicher Nachteil. Denn damit, und hier liegt ein zentrales Argument meiner Arbeit, wird ihnen der direkte Zugang zu einer bedeutsamen gesellschaftlichen Ressource verwehrt oder erschwert: zu Geld als Medium einer Tausch- und Warengesellschaft (vgl. Beer 1996: 8). Deutlich wird an dieser Stelle, dass auf Grund des Umstandes, dass Reproduktionsarbeit im deutschen System der Existenzsicherung nicht direkt vergütet wird, existenzsichernde Erwerbstätigkeit jenen Bevölkerungsgruppen vorbehalten bleibt, die von Reproduktionsarbeit freigestellt sind. Daraus folgt, dass auf Grund dessen, dass Reproduktionsarbeiten nicht monetär vergütet werden, in arbeitsteiligen Gemeinschaften das produktiv arbeitende Individuum von dem reproduktiv arbeitenden Individuum abhängig ist, weil dieses das produktiv arbeitende Individuum von seiner Fürsorgeverantwortung freistellt, wodurch dessen volle Zeitzuwendung der produktiven Arbeit gelten kann. Umgekehrt ist das reproduktiv arbeitende Individuum in ökonomischer Hinsicht existenziell auf die monetäre Vergütung des produktiv arbeitenden Individuums angewiesen.

Es wird hier eine Asymmetrie in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sichtbar, denn da die Abhängigkeit in der Arbeitsteilung nur für das reproduktionsarbeitende Individuum von existenzieller ökonomischer Bedeutung ist, ist dieses stärker auf die langfristige Funktion der Arbeitsteilung angewiesen als das erwerbstätige Individuum. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit rechtlicher Regelungen für Individuen in zwischenmenschlichen Beziehungen, in diesem Fall für die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Denn es handelt sich um eine hierarchische Arbeitsteilung, in welcher das produktiv arbeitende Individuum das reproduktiv arbeitende Individuum finanziert und sich daher zwischen den Individuen in der Paarbeziehung ein ungeschütztes Arbeitsverhältnis herstellt.

4.1.1 Die Ehe als Kompensation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung

Haben Paare in ihren Beziehungen Arrangements über eine Arbeitsteilung getroffen, bei welcher der eine Part gegenüber dem anderen deutlich im ökonomischen Vorteil liegt, so scheint es angebracht, den benachteiligten Part dieses Arbeitsarrangements ökonomisch abzusichern. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es daher, die Person, die zu größeren Teilen für die reproduktiven Arbeiten

²² In Deutschland sind die Einkommen von Frauen bei gleicher Arbeitszeit ca. 20 Prozent niedriger als die der Männer (Gender Datenreport 2005: 150). Kurz-Scherf et al. führt diese Einkommensunterschiede weniger auf direkte Einkommensdiskriminierungen auf Grund des Geschlechts zurück, wie sie beispielsweise bis in die 1970er Jahre durch Frauenlohnabschläge und Leichtlohngruppen erfolgten. Vielmehr seien indirekte Einkommensdiskriminierungen für die Einkommensdifferenz zwischen den Geschlechtern verantwortlich (Kurz-Scherf et al. 2006: 9).

zuständig ist, durch die Ehe bzw. - im Fall des Scheiterns der Ehe - vor dem sozialen Abstieg zu schützen. Daher finden sich im Eherecht einige kompensatorische Elemente, welche die ökonomische Benachteiligung des reproduktiv arbeitenden Ehegatten gegenüber dem produktiv arbeitenden Ehegatten auszugleichen versuchen. Konkret können solche kompensatorischen Elemente durch die Ehe im Zugewinn- und Versorgungsausgleich sowie im Ehegattenunterhalt ausgemacht werden. Die Intention, Funktion und Folgen dieser kompensatorischen Elemente werden folgend dargestellt.

4.1.2 Der Zugewinnausgleich

Im Eherecht werden die Vermögensfragen zwischen den Individuen über das Güterrecht geregelt (§§ 1363-1563 BGB). Dabei wird zwischen unterschiedlichen Güterständen differenziert. Der gesetzliche Güterstand der Zugewinnngemeinschaft tritt stets dann bei der Eheschließung ein, wenn die Ehegatten keine individuellen Gütervereinbarungen durch einen notariell beglaubigten Ehevertrag geschlossen haben. „The statutory matrimonial property regime is, despite its misleading designation of ‘community of surplus’ (Zugewinnngemeinschaft), not a community, but a separation of property with an equalization of the surplus (Zugewinnausgleich) after the marriage has come to end” (§§ 1363 ff. German Civil Code In: Martiny 2002: 24). Das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen gilt dann auf Grund der in einer Ehe angenommenen Arbeitsteilung als „gemeinsam erwirtschaftet“ und wird bei der Scheidung ausgeglichen²³ (vgl. ebd.). Durch den Zugewinnausgleich in dem gesetzlichen Güterstand soll die Gleichwertigkeit zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit hergestellt werden.

4.1.3 Der Versorgungsausgleich

Der Versorgungsausgleich ist ein Ausgleich, der während der Ehezeit von Eheleuten erworbene Anwartschaften auf eine Versorgung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit zwischen den Ehegatten ausgleicht. Da der deutsche Gesetzgeber von der Gleichwertigkeit produktiver und reproduktiver Arbeit ausgeht, sind die Rentenanwartschaften, welche die Ehegatten während der Ehe erworben haben, als Ergebnis ihrer gemeinsamen, partnerschaftlichen Lebensleistung zu werten und daher von vorneherein zur Versorgung beider Partner bestimmt. „An equal division of all pension rights and expectancies accrued by the spouses during the marriage will take place” (§§ 1587 ff. German Civil Code In: Martiny 2002: 24). Dem Ehegatten, der auf Grund reproduktiver Tätigkeiten während der Ehedauer nicht oder in geringerem Umfang erwerbstätig war, soll auf diese Weise eine eigenständige soziale Absicherung zuteil werden.²⁴

23 Hierbei wird der während der Ehe entstandene Vermögenszuwachs beider Ehegatten addiert und dann durch zwei geteilt, sodass der Ehegatte mit dem geringeren Zugewinn an dem Vermögenszuwachs des anderen Ehegatten beteiligt wird.

24 Bei der Berechnung wird die Differenz der Anwartschaften zwischen Ehegatten ermittelt und durch zwei geteilt. Dem durch die Übernahme von reproduktiven Tätigkeiten benachteiligten Ehegatten steht also die Hälfte der Differenz der Anwartschaften beider Ehegatten zu. So findet bei der Scheidung –ohne Zutun der Ehegatten - eine Änderung der Rentenanwartschaften statt. Die Hälfte der Differenz ist als independent erwirtschaftete Anwartschaften zu begreifen, die auch bei einer Wiederheirat in vollem Umfang bestehen bleiben.

4.1.4 Der Ehegattenunterhalt

Neben dem Unterhalt, welcher sich durch eine Verpflichtung der Eltern gegenüber ihren Kindern ergibt, existiert in Deutschland Unterhaltspflicht gegenüber (Ex-)Ehepartnern oder dem weiteren Elternteil des eigenen Kindes. Gemein ist allen Arten von Unterhaltsansprüchen, dass jeweils drei Stufen für die Ermittlung des Unterhaltsanspruchs geprüft werden: der Unterhaltsbedarf, die Bedürftigkeit und die Leistungsfähigkeit. „The first stage of the existence of a maintenance obligation is always that the claimant is not able to maintain himself or herself. It is also necessary that the debtor is able to provide maintenance“ (Martiny 2002: 27). Unterhaltspflichten gegenüber Erwachsenen, die nicht in gradliniger Folge stehen, sind als Kompensationsleistung zu verstehen. Dabei sollen ökonomische Nachteile beglichen werden, die auf Grund einer Arbeitsteilung entstehen oder entstanden sind, bei welcher der eine gegenüber dem anderen einen deutlichen ökonomischen Vorteil erlangte (vgl. ebd.). Während sich der Unterhalt für den unehelichen Elternteil des eigenen Kindes schlicht aus der Betreuung für dasselbige in den ersten drei Jahren ergibt, liegen dem sog. Ehegattenunterhalt etwas komplexere Regelungen zu Grunde. Für den Zeitraum während der Ehe, den Zeitraum der Trennung der Ehe und dem Zeitraum nach der Ehe durch eine Scheidung gelten unterschiedliche Unterhaltspflichten und Rechte. So regelt der Gesetzgeber, dass die Ehegatten verpflichtet sind, einander durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten (§ 1360 BGB). Der Familienunterhalt gilt dabei als Lebensunterhalt beider Ehegatten und der gemeinsamen Kinder (Berghahn et al. 2007:50). Man darf sich unter diesem Unterhalt keinen ausgezahlten Lohn für die reproduktiv geleistete Arbeit vorstellen, vielmehr sollen sich bezahlte und unbezahlte Arbeit in der Familiensphäre gleichwertig gegenüberstehen. „Bezahlte und unbezahlte Arbeit sollen gleichwertig sein, der Familienunterhalt umfasst daher finanzielle Beiträge und Arbeitsleistungen wie Haushaltsführung; Kindererziehung, Pflege kranker Angehöriger usw.“ (Berghahn et al. 2007: 50). Dabei sollen die Ehegatten sich untereinander in Bezug auf die Verteilung produktiver und reproduktiver Arbeiten für die Familie einig werden. Aus diesem Grunde besteht dem Prinzip nach auch kein gegenseitiger Geldanspruch (vgl. Berghahn et al. 2007: 123). Übernimmt einer der Ehegatten den Großteil der reproduktiven Arbeiten alleine, hat er oder sie die Pflicht zum Beitrag des Familienunterhaltes geleistet (§ 1360 BGB). Ihm oder ihr soll keine zusätzliche Erwerbsarbeit zugemutet werden, es sei denn, die Familie kann sich anders nicht finanzieren. Die Trennung wird als Übergang der Ehe bis zur Scheidung verstanden. Hierbei besteht die Ehe vom Prinzip her fort, da erst über die Scheidung eine Ehe aufgelöst werden kann. Wenn die Ehegatten räumlich getrennt leben, ist der Familienunterhalt jedoch monetär zu entrichten. Dieser monetär auszuführende Trennungsunterhalt entspricht den Erwerbs -und Vermögensverhältnissen der Ehegatten (§ 1360 BGB) und berechnet sich nach den „bereinigten Nettoeinkommen“²⁵ beider Ehegatten. Die Aufnahme einer Erwerbsarbeit kann dem

²⁵ Das bereinigte Nettoeinkommen wird errechnet, indem von dem Nettoeinkommen berufsbedingte Aufwendungen (in der Regel 5% pauschal, außer bei Selbstständigen) abgezogen werden. Unter Umständen können auch berücksichtigungswürdige Schulden abgezogen werden. Des Weiteren werden primäre Unterhaltsschulden dem Nettoeinkommen abgezogen. Das bereinigte Nettoeinkommen für den Kindesunterhalt berücksichtigt also keine weiteren Unterhaltszahlungen, während dem bereinigten Nettoeinkommen zur Berechnung des Ehegattenunterhalts der Kindesunterhalt abgezogen wird.

bedürftigen Ehegatten nur dann zugemutet werden, wenn dieser schon während der Ehe erwerbstätig war oder die wirtschaftlichen Verhältnisse beider Ehegatten eine Erwerbstätigkeit verlangen. Beim Trennungsunterhalt kommt es nicht darauf an, wie lange Ehegatten bereits in einer Ehe leben. „Voraussetzung für den Unterhaltsanspruch ist wie grundsätzlich bei allen gesetzlichen Unterhaltsansprüchen, dass derjenige, der Unterhalt begehrt, bedürftig ist, und dass derjenige, von dem Unterhalt verlangt wird, leistungsfähig ist“ (BMJ a. 2007:32). Der Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen muss dabei gegenüber dem Unterhaltsberechtigten gewahrt bleiben.²⁶ Nach der Scheidung gilt der Grundsatz ökonomischer Eigenständigkeit. Es gibt jedoch vielerlei Gründe, aus denen sich Unterhaltspflichten ergeben. In der Reform des Unterhaltsrechts wurden die Voraussetzungen, auf Grund derer es zum Anspruch auf Unterhalt kommt, modifiziert. Diese Modifikationen sind Gegenstand einer näheren Analyse, die in Kapitel 6 geleistet wird.

4.2 Die Kompensation der Kompensation

Die Kompensationsleistungen, allen voran Unterhaltsverpflichtungen unter erwachsenen Individuen, die in arbeitsteiligen Ehen leben, finden wiederum in anderen Rechtsbereichen ihre Entsprechung. Damit erlangen diese eine außerordentliche Bedeutung für das deutsche System der Existenzsicherung. Beispielsweise hat die Faustregel, dass jeder finanziellen Einstandspflicht ein ökonomisches Äquivalent im Einkommenssteuerrecht gegenüberzustehen habe, entsprechende Auswirkungen auf die Sozialpolitik und den Arbeitsmarkt und hierüber vermittelt wiederum auf die Arbeitsteilung von Individuen in Ehen. Um diesen Zirkelschluss zu veranschaulichen, werde ich die Kompensation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Einkommenssteuerrecht ausführen. Dabei beschränke ich mich auf vier Bereiche im Einkommenssteuerrecht, die mir in Bezug auf die Reform des Unterhaltsrechts relevant erscheinen. Anschließend werde ich auf die Berücksichtigung der Kompensationsleistungen im Sozialrecht eingehen. Dass auch im Arbeitsrecht noch eine ‚Kompensation der Kompensation‘ der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu finden ist, soll am Ende dieses Kapitels anhand der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen veranschaulicht werden.

4.2.1 Die Steuerfreibeträge für Unterhaltsverpflichtete

Weil diejenigen, die ökonomische Verantwortung für andere übernehmen, nicht gegenüber denen, die dies nicht tun, benachteiligt werden sollen, steht jeder Unterhaltsverpflichtung im Einkommenssteuerrecht (EStG) ein Äquivalent gegenüber.²⁷ Dies bedeutet, dass der

²⁶ Als Selbstbehalt wird im Unterhaltsrecht jener Betrag definiert, der dem Unterhaltspflichtigen im Verhältnis zum Unterhaltsberechtigten zum Leben verbleiben muss. Gegenüber minderjährigen und privilegierten Kindern besteht ein Selbstbehalt von mindestens 890,00 €, gegenüber volljährigen, nicht privilegierten Kindern liegt der Selbstbehalt bei 1.100,00 €. Bei den kompensatorischen Unterhaltsansprüchen auf Grund asymmetrischer Arbeitsteilung ordnen die einzelnen Unterhaltsleitlinien der OLG-Bezirke verschiedene Selbstbehalte an.

²⁷ Hinter diesem Gedanken steht das Äquivalenzprinzip, wonach Steuern als Äquivalent für staatliche Leistungen (benefit principle) bzw. als Kompensation staatlicher Kosten (cost principle) aufgefasst werden. Der Staat hat jedoch einen immensen Vorteil davon, dass Individuen in Ehen

Unterhaltspflichtige keine Steuern für die Beträge bezahlen muss, die er in Form von Unterhalt für andere aufwendet. Das Einkommenssteuergesetz orientiert sich am grundlegenden Verteilungsprinzip der steuerlichen Leistungsfähigkeit, das sich aus dem Gleichheitsgrundsatz ableitet (Art. 3 Abs. 1 GG). Da alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen das Recht haben, durch ihr Einkommen ihre Existenz zu sichern, wird Einkommen erst dann besteuert, wenn es höher ist, als es zur Sicherung der eigenen Existenz nötig ist. Differenziert wird dabei zwischen einer sog. horizontalen Steuergerechtigkeit, die auf eine gleiche Besteuerung gleich leistungsstarker Personen hinzielt, und der vertikalen Steuergerechtigkeit, welche auf die gerechte Besteuerung verschieden leistungsstarker Personen zielt (vgl. Spangenberg 2005: 35). Um zu gewährleisten, dass die Personen mit dem höheren Einkommen mehr Steuern zahlen, wird im deutschen Steuersystem ein progressiver Steuertarif angewandt. Dadurch steigt der Steuersatz mit der Höhe des Einkommens, d. h. die Steuerlast steigt nicht linear, sondern überproportional an. Von der Besteuerung ausgenommen ist ein persönliches Existenzminimum in Höhe von 7.664,- Euro pro Jahr, umgerechnet auf den Monat 638,66,- Euro, die als lebensnotwendig gelten und deswegen nicht versteuert werden müssen. Diesem Steuerfreibetrag werden zudem sowohl erwerbs- als auch familial veranlasste Aufwendungen hinzuaddiert. Die Höhe der Unterhaltspflicht ergibt sich über die bereinigten Nettoeinkommen. Der sich hieraus ergebende real bezahlte Unterhalt darf wiederum bis zu einem festgelegten Maximalbetrag dem eigenen steuerbefreiten Existenzminimum hinzugerechnet werden. Dabei werden alle möglichen Steuerfreibeträge, die sich aus Unterhaltspflichten ergeben, dem sozialrechtlich definierten Existenzminimum hinzugerechnet (§ 33a Abs. 1 EStG). Die einzige Ausnahme bildet die Unterhaltsverpflichtung unter Individuen in Ehen. Sie haben die Möglichkeit, ihrer Steuerpflicht durch eine Zusammenveranlagung nachzukommen, bei welcher beide Einkommen addiert die Bemessungsgrundlage bilden (Spangenberg 2005: 15). Nur wenn einer der Ehegatten die getrennte Veranlagung (§ 26a EStG) oder beide Ehegatten die besondere Veranlagung wählen oder getrennt leben, werden sie individuell besteuert (§ 26c EStG). Im Fall einer komplementären Arbeitsteilung wird bei der Zusammenveranlagung dem erwerbstätigen Individuum in der Ehe der Freibetrag des Existenzminimums des reproduktiv arbeitenden Individuums hinzugerechnet. Im Folgenden werde ich eine kurze Übersicht über jene Steuerfreibeträge geben, welche für die Betrachtung der Reform des Unterhaltsrechts und deren Wirkungsweise relevant sind. Hierzu zählen der Familienlastenausgleich als Äquivalent für den Kindesunterhalt, das Ehegattensplitting als Äquivalent des Familienunterhalts für den Fall, dass die Individuen ihrer Ehe eine komplementäre Arbeitsteilung zu Grunde legen, das begrenzte Realsplitting als Äquivalent für den Trennungsunterhalt oder nachehelichen Unterhalt und der allgemeine Unterhaltsabzug als Äquivalent für Unterhaltsverpflichtungen, die sich auf Grund der

und Familien finanziell primär füreinander eintreten müssen und so nicht das Sozialsystem der Allgemeinheit belasten. Deswegen fördert der Staat finanzielle Einstandspflichten, indem er Unterhaltszahlungen im Einkommensteuerrecht das Äquivalent der Steuerfreibeträge gegenüberstellt. Nach der herrschenden Meinung der Steuerrechtler kann dieses Prinzip der Äquivalenz problemlos neben dem konkurrierenden und vorherrschenden Prinzip der Leistungsfähigkeit bestehen, da sich die beiden Prinzipien in Fragen der Familienpolitik nicht ausschließen, sondern ergänzen. So werden nur Individuen durch Unterhaltszahlungen belastet, wenn diese den Eigenbedarf nicht berühren (Leistungsprinzip). Ist es für die Unterhaltspflichtigen jedoch möglich, finanziell für andere einzustehen, so wird dies über den entsprechenden Steuerfreibetrag im Einkommensteuerrecht honoriert. So bleibt das Leistungsprinzip gewahrt.

Betreuung eines gemeinsamen Kindes außerhalb einer Ehe oder anderen Unterhaltsverpflichtungen ergeben.

4.2.1.1 Der Familienlastenausgleich

Die Unterhaltsverpflichtungen von Eltern gegenüber Kindern werden im Einkommenssteuerrecht über das Äquivalent des Familienlastenausgleichs erfasst. Darunter fallen alle steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen, mit denen Eltern finanziell entlastet werden. Als Ausgleich für die Unterhaltspflichten von Eltern gegenüber ihren Kindern erhalten diese u. a. einen Kinderfreibetrag bzw. ein Kindergeld. Dabei steht Eltern pro Kind ein Kinderfreibetrag von 304,- Euro im Monat zu (§ 32 EStG). Dieser Kinderfreibetrag wird mit dem Kindergeld verrechnet. Das Kindergeld beträgt für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 154,- Euro monatlich und für das vierte und jedes weitere Kind 179,- Euro monatlich (§ 66 Abs. 1 EStG). In der Praxis erhalten Eltern entsprechend ihrer Kinderzahl das Kindergeld monatlich. Pro Jahr ergibt dies pro Kind bis zum dritten Kind 1.848,- Euro, ab dem vierten Kind 2.148,- Euro. In der Steuerabrechnung wird ermittelt, ob der Steuerpflichtige mehr als die ihm zustehende Hälfte des Kindergeldes sparen würde, wenn ihm der Kinderfreibetrag gewährt wird (vgl. Berghahn et al. 2007: 79). Für den Fall, dass der Steuerpflichtige durch den Kinderfreibetrag mehr erhält als durch das Kindergeld, wird das Kindergeld mit der pflichtigen Steuer verrechnet. Die kindbedingten Freibeträge wirken sich also nur dann aus, wenn ihre Entlastungswirkung das Kindergeld übersteigt.

4.2.1.2 Das Ehegattensplitting

Die wohl wirkungsmächtigste Kompensation der komplementären Arbeitsteilung von Individuen in Ehen findet sich im sog. Ehegattensplitting. Da mit der Heirat eine Zusammenveranlagung der Ehegatten einhergeht, ergibt sich auf Grund der Steuerprogression ein Nachteil der Individuen in Ehen gegenüber den unverheirateten Individuen. Werden nämlich zwei Gehälter zusammen besteuert, ist die Steuerlast größer, als wenn beide einzeln besteuert werden würden. Mit dem Splittingtarif haben Ehegatten die Möglichkeit, das zu versteuernde Einkommen zu gleichen Teilen auf beide Ehegatten zu verteilen. Dabei wird das Einkommen beider Ehegatten ermittelt, um dann das gemeinsam zu versteuernde Einkommen zu halbieren. Die Einkommenssteuer, die sich hieraus ergibt, wird folgend verdoppelt (§§ 26b bis 32a Abs. 5 EStG). Der Besteuerung von Eheleuten liegen also zwei Grundprinzipien zu Grunde. Zum einen die Zusammenveranlagung und zum anderen das Splittingverfahren, durch welche die Steuerschuld der Eheleute berechnet wird. Da die Individuen in der Ehe als Einheit betrachtet werden, stehen dieser Einheit gemeinsam zwei Existenzgrundfreibeträge zu, Ehegatten werden also grundsätzlich erst ab einem gemeinsamen Einkommen von 15328,- Euro jährlich besteuert.

Zwar wird aus politischen Gründen von den Befürwortern des Splittingtarifs bestritten, dass es sich hierbei um eine Kompensation der Unterhaltsverpflichtungen durch die Ehe handelt. Verfolgt man jedoch die Argumente derselben, ist der Zusammenhang zwischen Unterhaltsverpflichtung und dessen Äquivalent im Einkommenssteuergesetz durch das Ehegattensplitting augenfällig.

In dieser Argumentation wird sich auf den Art. 6 I GG bezogen, welcher Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. Dies steht zweifellos so im Grundgesetz²⁸, doch ergibt sich nach herrschender Verfassungsinterpretation aus diesem besonderen Schutz von Ehe und Familie ein Abwehrrecht gegen ehestörende Eingriffe (vgl. Wersig 2006: 124). Dieses Abwehrrecht beinhaltet einerseits, dass Arbeitsteilungen innerhalb einer Ehe ohne Nachteile für die Individuen in der Ehe praktikierbar sein müssen. Andererseits beinhaltet dieses Abwehrrecht nach h. M. aber auch, dass Individuen in Ehen gegenüber nicht verheirateten Individuen nicht schlechter gestellt sein dürfen (vgl. ebd.). Da mit der Eheschließung besondere Pflichten einhergingen, müssten diesen besondere Rechte gegenüberstehen, so die Argumentation der Verteidiger des Splittingtarifs. In diesem Sinne wertete das BVerfG die vor 1958 übliche Besteuerungspraxis von Ehegatten als Benachteiligung der Ehe gegenüber Unverheirateten. Der Splittingvorteil steigt, je weiter die Einkommen und damit die Grenzsteuersätze der Individuen in der Ehe auseinanderliegen (vgl. Spangenberg 2005: 20). In Ehen mit einer absolut komplementären Arbeitsteilung wird also der größte Splittinggewinn erzielt; je näher die Einkommen beieinanderliegen, desto geringer ist der Splittinggewinn. Sind die Einkommen in etwa gleich hoch, beträgt die Entlastungswirkung null (vgl. ebd.). Es wird also nicht die Ehe an sich steuerlich begünstigt, sondern explizit Ehen, in welchen die Individuen eine komplementäre Arbeitsteilung praktizieren. Dabei erzielt der erwerbstätige Ehepartner eine enorme Steuerersparnis. Die Verteidiger des Splittingtarifs müssen sich daher fragen lassen, ob es ihnen wirklich um die Ermöglichung aller denkbaren Arbeitsteilungen geht, denn schließlich besteht kein Anreiz, innerhalb der Ehe einer eigenständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, durch welche sich kein ökonomischer Vorteil erwirtschaften lässt (vgl. Wersig 2006: 132). Hinzu kommt die in Deutschland zum einen mangelnde, zum anderen häufig teure Kinderbetreuung, deren Kosten nicht anfallen, wenn die Kinder zuhause betreut werden (vgl. ebd.). Der Splittingtarif, welcher einige Nachteile der komplementären Arbeitsteilung auszugleichen vermag, erweist sich jedoch nur dann als Ausgleich, wenn man die Individuen in der Ehe konsequent als Einheit, nicht jedoch aus der Perspektive ihrer jeweils individuellen Existenzsicherung heraus betrachtet. Denn der Familienunterhalt sieht keine hälftige Teilung des Vermögens vor, faktisch kann das verdienende Individuum über das eigene Einkommen und den Splittingvorteil frei verfügen (vgl. Wersig 2006: 132).

Durch die Erhebung der Steuern über Lohnsteuerklassen verstärkt sich der Splittingeffekt (vgl. ebd. 133). Ehepaare, die sich auf Grund einer Einkommensdifferenz für den Splittingtarif entschieden haben, wählen meist die Lohnsteuerklassenkombinationen III/V. Dabei kommt dem Ehegatten in der Lohnsteuerklasse III zunächst die komplette Steuerersparnis aus dem Splittingtarif zugute, wohingegen das Einkommen des Ehegatten in der Lohnsteuerklasse V höher besteuert wird, weil die Steuerabzüge nicht mehr zur Verfügung stehen (vgl. ebd.). Da Frauen in Deutschland signifikant weniger verdienen als Männer, sind sie es, die zu 91 Prozent in der Lohnsteuerklasse V zu finden sind. „Weil verheiratete Frauen in der Lohnsteuerklasse V einen Teil der Steuerschuld ihrer

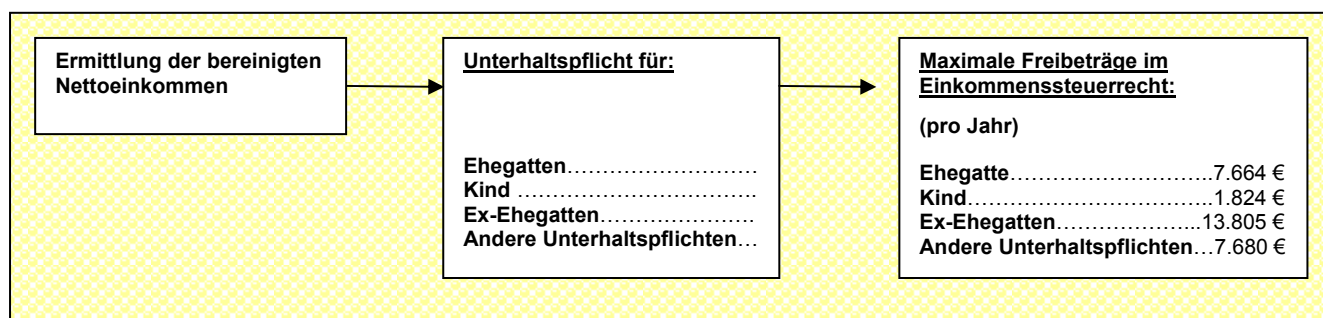
28 Versuche in der Verfassungsdebatte Anfang der neunziger Jahre, eine Anpassung des Ehe- und Familiengrundrechts an den rasanten sozialen Wandel in den Lebens- und Beziehungsformen zu erzielen, scheiterten an der konservativ-liberalen Mehrheit in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat. Damals hatten feministische, links-alternative und bürgerbewegte Gruppen eine Entprivilegierung der Ehe und eine Aufwertung der Familie, d. h. des Zusammenlebens mit Kindern gefordert (vgl. Berghahn 2001: 2-3).

Ehemänner mitzahlen, ist ihr unmittelbarer Nettolohn deutlich niedriger (die Rückzahlung im Lohnsteuerjahresausgleich erfolgt zwar, kann die negativen Folgen im Sozialrecht aber nicht ausgleichen, denn viele Lohnsteuerleistungen sind vom Nettolohn abhängig)“ (Wersig 2006: 133-134 Klammer im Original).

4.2.1.3 Das Realsplitting

Auf den Splittingtarif haben nur Ehepartner einen Anspruch, die nicht dauernd getrennt oder geschieden leben. Das Einkommenssteuergesetz sieht jedoch auch einen Steuerfreibetrag für den Fall der Unterhaltsverpflichtung gegenüber getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartnern vor. Dieser wird als Realsplitting bezeichnet und beinhaltet die begrenzte Möglichkeit eines Sonderausgabenabzugs. Dabei können Unterhaltsverpflichtungen bis zu einer Höhe von 13.805,- € jährlich als Sonderausgaben von der steuerlichen Bemessungsgrundlage abgezogen werden, jedoch nur dann, wenn das unterhaltsberechtignte Individuum zustimmt (§ 10 Abs.1 Nr.1 EStG).²⁹ Ähnlich wie das Ehegattensplitting hat das Realsplitting bei einem progressiven Steuertarif einen Vorteil für beide Individuen, die in Trennung oder Scheidung leben. Auch hier ergibt sich nur dann ein Vorteil, wenn das zu versteuernde Einkommen des Unterhaltsberechtignten ohne den Unterhalt sehr viel geringer ist als das zu versteuernde Einkommen des unterhaltspflichtigen Individuums.

Schaubild 2: Die Ermittlung der Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht I



Eigene Darstellung

„Die Höhe der Abzugsmöglichkeiten, die im Gegensatz zu anderen Unterhaltstatbeständen weit über dem steuerrechtlichen Existenzminimum liegt, wird damit begründet, dass die Belastung durch Unterhaltsverpflichtungen nach einer gescheiterten Ehe und dem Wegfall des Splittingtarifs in der Regel höher sei als die anderer Unterhaltsleistender und deshalb gesondert berücksichtigt werden müsse“ (Berghahn et al. 2007: 87).

²⁹ Die Zustimmung des unterhaltsberechtignten Individuums ist notwendig, weil dieses die von der Steuer befreiten Unterhaltsleistungen nun selbst unter sonstige Einkünfte versteuern muss (§ 22Nr.1a EStG). Stimmt dem das unterhaltsberechtignte Individuum nicht zu, so kann dies als treuwidriges Verhalten ausgelegt werden und hierüber Auswirkungen auf die Höhe des Unterhalts haben. Die Zustimmung kann zwar über Rechtswege erzwungen werden, doch in der Rechtspraxis wird ein solches Verfahren mehrheitlich durch eine sog. Nachteilserklärung umgangen. Dabei erklärt sich das unterhaltspflichtige Individuum bereit, alle Nachteile, die sich aus dem begrenzten Realsplitting für das unterhaltsberechtignte Individuum ergeben, zu übernehmen. Der Nachteilsausgleich sieht insbesondere die Begleichung des steuerlichen Nachteils, welcher dem unterhaltsberechtignten Individuum für den Unterhalt entsteht, vor.

4.2.1.4 Der allgemeine Unterhaltsabzug

Unterhaltszahlungen, die weder über den Familienlastenausgleich noch über das Ehegatten- oder Realsplitting im Einkommenssteuerrecht berücksichtigt werden, können bis zu einer Höhe von 7.680,- € steuerlich abgesetzt werden (§ 33a Abs.1 EStG), vorausgesetzt, es handelt sich um Aufwendungen für den Unterhalt, die wegen gesetzlicher Unterhaltspflichten entstanden sind.

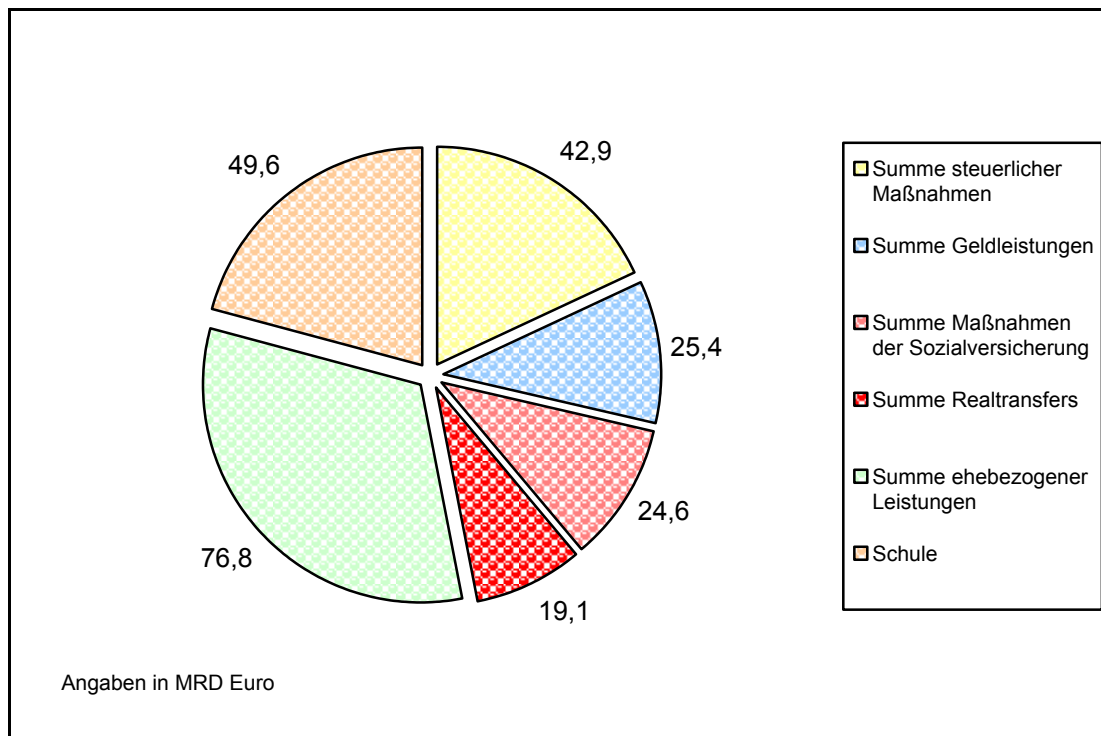
4.2.2 Zusammenfassung

Während Esping-Andersen in seiner Untersuchung ausschließlich die soziale Sicherung der kommodifizierten Arbeit berücksichtigt, wurde in diesem Kapitel aufgezeigt, in welcher Weise das deutsche System der Existenzsicherung die nicht kommodifizierte Reproduktionsarbeit absichert. Die familienpolitische Steuerung durch Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht kann als sozial wenig ergiebig kritisiert werden. Wegen der progressiven Einkommensbesteuerung, welche dem Zweck dient, einkommensstarke stärker als einkommensschwache Gruppen durch Steuern zu belasten, erwirken Steuerfreibeträge für familiäre Leistungen, dass gerade besonders hohe Einkommensgruppen von den familialen Freibeträgen profitieren.³⁰ „Das sogenannte »Optionsmodell« bietet eine Wahlmöglichkeit zwischen Kindergeld und Kinderfreibeträgen und folgt dem Grundsatz der »horizontalen Familiengerechtigkeit«, nach dem ein Millionär mit Kind keine Mark weniger haben darf als ein Millionär ohne Kind, was am Ende – durch entsprechende steuerliche Freibeträge – zu einer gewaltigen Umverteilung von unten nach oben führt“ (Stolz-Willig 2002:16-17). Die Stratifikation zwischen Statusgruppen wird befördert. Nicht zuletzt bedeuten steuerliche Freibeträge aber auch, dass die Kinderbetreuung zuhause begünstigt wird und somit die Kommodifizierung des betreuenden Individuums in der Elternschaft behindert wird.

Die politische Steuerung mittels finanzieller Anreize durch Steuerfreibeträge anstatt durch die Bereitstellung von Institutionen, wie z. B. Kindertagesstätten, bewirkt nicht nur eine Stratifizierung zwischen Statusgruppen, sondern ebenso zwischen den Geschlechtern, denn je höher das Einkommen, desto höher ist die Steuerersparnis. Da Frauen in Deutschland im Allgemeinen weniger verdienen als ihre Ehemänner, sind sie es mehrheitlich, die die Kinder zu Hause betreuen. Dadurch werden Frauen mit Kindern systematisch in die Abhängigkeit eines männlichen Ernährers – häufig des Erzeugers ihrer Kinder - und hierüber in die Ehe getrieben. Mit der zwangsläufigen Übernahme von Kinderbetreuung und Reproduktionsarbeit geht darüber hinaus ein Erfahrungsverlust auf dem Arbeitsmarkt einher. Weil Familienförderung in Deutschland über die politische Steuerung der finanziellen Anreize und nur in sehr geringem Maße durch die Bereitstellung von Institutionen zur Kinderbetreuung erfolgt (siehe Grafik zur Familienbezogenen Leistung), sind überwiegend Frauen als Betreuende in ihrer Existenzsicherung auf Unterhalt angewiesen.

³⁰ Deutlich wird dies anhand des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Durch die kindbedingten Freibeträge für Ehegatten ist die höchstmögliche Entlastung, bei einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent, 2.439,- Euro im Jahr. Das sind 203,- Euro monatlich. Im Vergleich werden untere und mittlere Einkommensgruppen, für die Freibeträge nicht wirksam werden, mit einem monatlichen Kindergeld von 154,- Euro, 1.848,- Euro im Jahr für ihre familialen Leistungen pro Kind deutlich weniger honoriert (vgl. Spangenberg 2005: 12).

Schaubild 3: Ehe- und Familienbezogene Leistungen



Darstellung: BMFSFJ 2006

4.2.3 Die Berücksichtigung von Unterhalt im Sozialrecht

Das Sozialrecht untergliedert sich in die Sozialversicherung und die Sozialversorgung. Im Folgenden wird der Einfluss von Unterhaltszahlungen auf die beiden Bereiche des Sozialrechts sowie deren Verknüpfung skizziert. Ich werde dabei die Funktionsweise des deutschen Sozialsystems nicht hinreichend beschreiben können, verdeutlicht wird lediglich werden, welche Lücken sich im deutschen Sozialsystem auf Grund der Voraussetzung von Unterhaltszahlungen ergeben.

4.2.3.1 Die Berücksichtigung von Unterhalt in der Sozialversicherung

Die Sozialversicherung wird nicht über Steuern, sondern zum größeren Teil durch Beiträge des jeweiligen Versicherungsträgers finanziert. So sind die Träger der Sozialversicherung nicht staatliche Behörden, sondern öffentlich-rechtliche Körperschaften. Sie entstanden im 19. Jahrhundert. Durch die Sozialversicherungen sollten die negativen Folgen der kapitalistischen Industrialisierung abgeschwächt und dadurch die Klassengegensätze befriedet werden.³¹ Für die Sozialversicherung ist

³¹ Die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland im Jahr 1883 diente lediglich der Absicherung der (männlichen) Arbeiterschaft. Otto von Bismarck erhoffte sich, durch diese soziale Unruhen von sozialistischer Seite vermeiden zu können. Nicht zuletzt entzog er auf diese Weise den Gewerkschaften, welche bis dato gewerkschaftsinterne Sozialversicherungen organisiert hatte, seine Mitglieder. Deutlich

kennzeichnend, dass sie mehrheitlich beitragsfinanziert und damit an einen Erwerbsstatus gekoppelt ist (vgl. Schratzenstaller 2003: 16). Sie sichert weitestgehend den Lebensstandard und wird ohne eine Überprüfung der Bedürftigkeit ausgezahlt (vgl. ebd.). Durch die Sozialversicherung werden alle Bereiche abgedeckt, die sich als Risiken innerhalb einer männlichen Normalarbeitsbiografie ergeben. Hierunter zählt die Absicherung bei Krankheit durch die gesetzliche Krankenversicherung, die Absicherung für den Fall eines Unfalls durch die Unfallversicherung, die Absicherung im Falle kurzzeitiger Arbeitslosigkeit durch eine Arbeitslosenversicherung, die Absicherung für die Arbeitsunfähigkeit im Alter durch eine gesetzliche Rentenversicherung sowie eine Pflegeversicherung für den Fall der Pflegebedürftigkeit (vgl. Berghahn 2001: 21).

Die Problematik, welche diesem Sozialversicherungssystem innewohnt, ist unmittelbar ersichtlich. Sie orientiert sich an einem von Reproduktionsarbeit befreiten Individuum, welches sich durch eine möglichst lückenlose Erwerbsbiografie und der hierüber ermöglichten regelmäßigen Einzahlung in die jeweilige Versicherung auszeichnet. Das Angebot, Familienangehörigen durch abgeleitete Ansprüche eine Absicherung in der eigenen Versicherung zu ermöglichen, ist hierbei an die Unterhaltspflicht des Versicherten geknüpft (vgl. Kemper 2007: 113). „Infolge des weitgehenden Ausschlusses von Frauen aus der öffentlichen Sphäre wurde die Notwendigkeit der Absicherung nicht als eigener Bedarf der Frau, sondern als erhöhte Belastung von verheirateten Männern bzw. Familienvätern wahrgenommen. Die Anknüpfung an die Unterhaltsberechtigung ist Ausdruck des männlichen Blicks auf die Situation.“ (Kemper 2007: 124).

4.2.3.2 Die Berücksichtigung von Unterhalt in der Sozialversorgung

Im Gegensatz zu Sozialversicherungsleistungen sind Sozialleistungen bedarfsgeprüft, d. h., sie sollen den „wirklich Bedürftigen“ vorbehalten bleiben und decken lediglich das Existenzminimum sowie familienbezogene Risiken ab. In der Agenda 2010 wurde durch die aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen bestehende Bundesregierung die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Arbeitslosengeld II vorgenommen.

„Mit Einführung des SGB II (Hartz IV) wurde auch das SGB XII neu gefasst und das BSHG aufgehoben. Seitdem erhält jeder, der zwischen 15 und 65 Jahre alt ist, nicht durch Krankheit und Behinderung erwerbsunfähig ist und unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden täglich berufstätig sein kann (§§7 Abs.1 Nr.1, 8 Abs.1 SGB II) Arbeitslosengeld II. Demgegenüber erhält Sozialhilfe nur noch, wer nicht erwerbsfähig i.S.d. SGB II ist“ (Huber 2008: 119). Eine Arbeit ist seitdem nur dann nicht zumutbar, wenn sie sittenwidrig ist, der Lohn also 30 Prozent oder mehr unter dem Branchenniveau liegt, wenn der Bedürftige zu der Arbeit geistig, seelisch und körperlich nicht in der Lage ist oder wenn durch die Arbeit die Erziehung eines Kindes oder die Pflege von Angehörigen gefährdet wäre (§ 15 SGB II). Dabei wurde vor allem die Prüfung einer „wirklichen

wird schon an dieser Stelle, dass es sich bei den Überlegungen zu sozialstaatlichen Gesetzgebungen um die Absicherung männlicher, organisierbarer Interessen wie beispielsweise dem Schutz vor den Risiken männlicher Erwerbsarbeit, handelte (vgl. Sauer 1997: 127).

Bedürftigkeit“ verschärft.³² So zählt der Unterhalt, den die bedürftige Person erhält oder beanspruchen könnte, als eigenes Einkommen (vgl. Wersig et al. 2006: 302). Der Grund hierfür liegt in einer Besonderheit des deutschen Systems der Existenzsicherung, dem Prinzip der Subsidiarität. Staatliche Hilfe erfolgt demnach nur, wenn die jeweils tiefere Ebene - die Familie - nicht in der Lage ist, die erforderliche Leistung zu erbringen. Individuen, die selbst kein Einkommen erwerben und daher ihre Existenz nicht eigenständig sichern können, wird eine Bedürftigkeit also nicht zugesprochen, sofern sie mit einem ausreichend verdienenden Individuum verheiratet sind oder in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammen leben (vgl. Berghahn 2001: 29).

Grundsätzlich wird das Prinzip der Subsidiarität über die Unterhaltszahlungen begründet und legitimiert. Dass jedoch auch eheähnlich lebenden heterosexuellen Paaren abverlangt wird, füreinander einzustehen, obgleich sie sich keinen Unterhalt schulden, ist einmal mehr dem Abwehrrecht geschuldet (vgl. Berghahn 2001: 20). Neben dem Grundsatz, dass alle möglichen Arbeitsteilungen in einer Ehe ohne Nachteile praktikierbar sein müssen, beinhaltet das Abwehrrecht ein Abstandsgebot, wonach unverheiratete, heterosexuelle Individuen in Wohngemeinschaften nicht besser gestellt sein dürfen als Individuen in Ehen, die auf Grund einer angenommenen Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft dazu angehalten sind, finanziell füreinander einzustehen. Was sich hier als zwangsläufige Folge aus der gängigen Interpretation des besonderen Schutzes der Ehe und Familie ergibt, führt in der Praxis zu leicht erahnbaren Problemen, denn obgleich dem Individuum, das seine Existenz nicht eigenständig sichern kann, die Bedürftigkeit auf Grund eines vermögenden Mitbewohners abgesprochen wird, ist derselbe Mitbewohner oder die Mitbewohnerin nicht zu Unterhaltszahlungen verpflichtet (vgl. Berghahn 2001: 20). Doch auch für die Individuen in Ehen und/oder Familien, welche ihre Existenz nicht eigenständig sichern können, stellt sich das Prinzip der Subsidiarität als Auslieferung an ein System privatrechtlichen Unterhalts dar. Dass asymmetrische Abhängigkeiten, sowohl für Individuen in Ehen als auch für Individuen in Wohngemeinschaften, enorme Konfliktpotenziale bieten, soll an dieser Stelle erwähnt werden, wird jedoch innerhalb dieser Arbeit nicht empirisch ausgeführt werden können³³.

4.2.3.3 Zusammenfassung

Festzuhalten bleibt, dass zwischen Sozialversicherung und Sozialversorgung eine geschlechtliche Segregation stattfindet. Weil Männer besser in den Arbeitsmarkt integriert sind, zahlen sie kontinuierlicher in das System der Sozialversicherung ein und werden daher seltener als Frauen abhängig von Sozialleistungen oder Unterhalt. Aber auch innerhalb der Sozialversorgung ist eine Geschlechtersegregation zu erkennen. „Denn auf Grund ihrer schlechteren Arbeitsmarktintegration, häufigerer Teilzeittätigkeit und geringerer Einkommen ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit höher, einen erwerbstätigen Partner zu haben, der über anrechenbares Einkommen verfügt“ (Wersig et al. 2006: 302). Ein vermögender Partner kann also schnell zum Problem werden, wenn durch ihn der Titel der

32 Aus dem SGB XII erhalten nur „nichterwerbsfähige Personen“ Leistungen, also erwachsene Hilfebedürftige, die nicht arbeiten gehen können oder nicht erwerbsfähige Kinder. Allerdings befindet sich im SGB XII auch der Aktivierungsgedanke.

33 Zur Untersuchung der Geldverteilung in Paarbeziehungen siehe Wimbauer 2003: 112 ff.

Bedürftigkeit verloren geht (vgl. ebd.). Denn an den Titel der Bedürftigkeit ist der Anspruch auf Eingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt gebunden und hierüber auf die Chance, die eigene Existenz durch Erwerbseinkommen zu sichern. Die aus der politischen Pfadabhängigkeit stammende Selbstverständlichkeit, mit welcher der deutsche Sozialstaat Ressourcen aus privaten Ehen oder Wohngemeinschaften rekrutiert, indem er wie selbstverständlich auf eine private Solidarität verweist, entpuppt sich also vor allem für Frauen als Nachteil in der Existenzsicherung (vgl. Wersig et al. 2006: 301).

4.2.4 Die Berücksichtigung des Unterhalts im Arbeitsrecht

Die Minderprivilegierung und der Ausschluss von Frauen aus dem Arbeitsmarkt begründet ein sehr großes Feld unterschiedlicher Segregationslinien, die in dieser Arbeit nicht hinreichend entschlüsselt werden können. Daher werde ich innerhalb dieses Kapitels lediglich auf die Berücksichtigung des Unterhalts im Arbeitsrecht hinweisen, um die damit einhergehende Problematik aufzuzeigen. Eine direkte Bezugnahme auf die Kategorie Geschlecht, auf deren Grundlage Lohnunterschiede gerechtfertigt werden würden, existiert in Deutschland nicht mehr. „Aber auch im Erwerbsleben finden sich - etwa bei Einstellung, Beförderung, Eingruppierung, Fort- und Weiterbildungen, in der Sozialauswahl bei Kündigungen und Massenentlassungen und in der aktiven Arbeitsmarktpolitik – immer wieder Anzeichen für eine generelle Einstufung von Frauen als potenziell versorgte Ehefrauen, denen man auf diese Weise eine volle Erwerbschance und Existenzsicherungsoption nicht zu bieten braucht“ (Berghahn 2001: 10-11).

Besonders anschaulich wird die Berücksichtigung des Unterhalts im Arbeitsrecht bei der Sozialauswahl im Fall betriebsbedingter Kündigung (§ 1 Abs. 3 KSchG). Wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, hat der Arbeitgeber vier Kriterien zu berücksichtigen, nach welchen die Auswahl der zu kündigenden Mitarbeiter vorzunehmen ist: die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter des Mitarbeiters, eine etwaige Schwerbehinderung sowie Unterhaltsverpflichtungen der ArbeitnehmerIn. Die Familienverhältnisse können also bei einer potenziellen Kündigung durchaus ausschlaggebend sein. Nach ständiger Rechtsprechung³⁴ muss daher der Verdienst des Ehegatten in die Überlegungen zur Kündigung miteinbezogen werden. Hier wird ein fataler Zirkelschluss deutlich, denn da Frauen aus familiären Gründen den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft häufiger und/ oder länger unterbrechen als Männer, verdienen sie durchschnittlich weniger als ihre männlichen Kollegen und sind deshalb seltener als diese zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Deshalb wird es im Falle einer betriebsbedingten Kündigung eher sie als einen männlichen Kollegen treffen (vgl. Berghahn et al. 2007: 74). In der Frage der Länge der Betriebszugehörigkeit als Kriterium der Sozialauswahl ließe sich ein

34 „Die Rechtsprechung des BAG zum Thema „Doppelverdienst“ hat sich zwar gewandelt, eine deutliche Absage an die negative Berücksichtigung des Zweiverdienermodells hat aber noch nicht stattgefunden. 1979, 1985 und 2002 entschied das BAG zum Thema Doppelverdienst. 1979 sah es selbstverständlich als vertretbar an, den Verdienst der erwerbstätigen Ehefrau eines Arbeitnehmers in der Sozialauswahl mit in Betracht zu ziehen und den Kläger, der Alleinernährer einer vierköpfigen Familie war, als sozial schutzwürdiger anzusehen. 1985 führte das BAG⁹⁵ aus, dass „es nicht gerechtfertigt sei, Doppelverdiener grundsätzlich als nicht besonders schutzwürdige Arbeitnehmer einzustufen“. Denn wenn der Doppelverdienst notwendig sei, um die Existenzgrundlage der Familie des Arbeitnehmers aufrechtzuerhalten, dann sei er für die Sozialauswahl unerheblich. Ob es generell unzulässig ist, einen „Doppelverdienst“ negativ zu berücksichtigen, ließ das BAG im Urteil vom 15.08.2002 ausdrücklich offen, stellte aber klar, zumindest sei der Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet“ (Berghahn et al. 2007: 73).

ähnlicher Kreislauf zeichnen, denn es sind typischerweise Frauen, die wegen familienbedingter Unterbrechungen nicht eine Betriebszugehörigkeit von vergleichbarer Länge wie ihre männlichen Kollegen aufweisen können (vgl. Höland et al. 2004: 148).

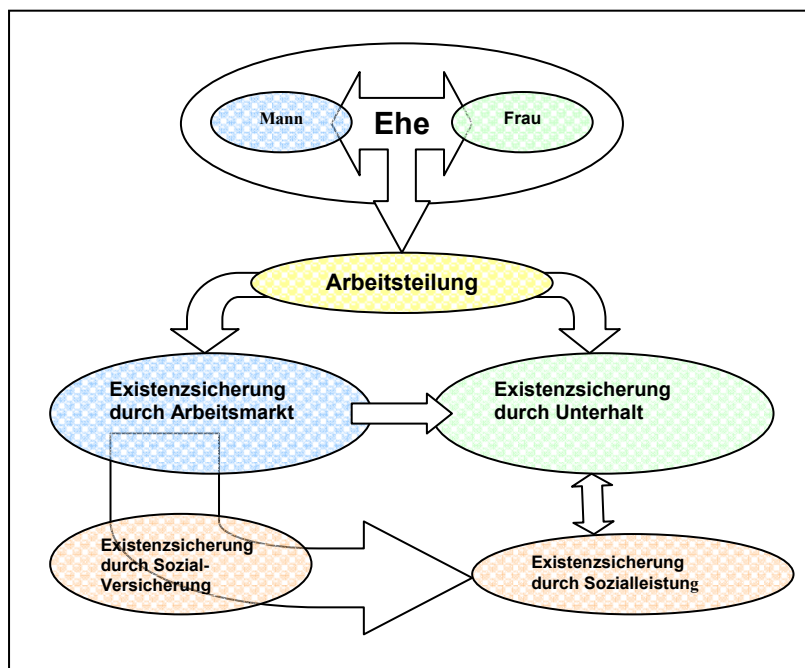
4.2.5 Zusammenfassung

Bezeichnenderweise fallen mehr Frauen als Männer durch das Raster der Arbeitsmarkt-, Personal- und Sozialpolitik. Geeignete Maßnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt und damit zur Kommodifizierung ihrer Arbeitskraft werden ihnen vorenthalten, weil – wegen der Unterhaltspflicht des Ehemannes – scheinbar kein Bedarf an eigenständiger Existenzsicherung besteht (vgl. Berghahn 2001: 11). Der erschwerte Zugang zur Erwerbsarbeit wiederum bedingt, dass das Arbeitseinkommen der Frauen als „Zuverdienst“ eingeschätzt wird. Der Arbeitsmarkt fungiert somit als Anfang und Ende der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Weil Frauen in Deutschland weniger verdienen als Männer, übernehmen sie eher die unbezahlten reproduktiven Tätigkeiten, für die sie im System der Existenzsicherung den Unterhalt als symbolischen Lohn ihrer unsichtbaren Mehrwertproduktion erhalten (vgl. Wersig 2006: 122). Weil sie eher durch Unterhalt versorgt zu sein scheinen als Männer und auch faktisch häufiger auf Grund des Prinzips der Subsidiarität aus Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen herausfallen, haben sie wiederum schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

4.3 Zwischenfazit – das Zusammenspiel politischer Steuerungselemente

Erläutert wurde die politische Steuerung durch finanzielle Anreizstrukturen in der Organisation der deutschen Existenzsicherung. Dabei konnte ich zeigen, in welcher Weise die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den privaten Haushalten, vermittelt über Steuerrecht, Unterhalt und subsidiäre Leistungen in der Sozialversorgung sich, in Entgeltungleichheit und segregierten Arbeitsmärkten niederschlägt, wodurch wiederum Anreize zu einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entstehen. Die Haushaltsführung in der Ehe, welche in gegenseitigem Einvernehmen geregelt werden soll (§ 1356 BGB), fügt sich also weder aus natürlicher Begabung noch aus persönlicher Präferenz oder privatrechtlichem Einverständnis mehrheitlich zu komplementären geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen. Die Darlegung der reziproken Verschränkung der Möglichkeiten, in Deutschland seine Existenz zu sichern, zeigte, dass die Konstitutionsbedingungen für das vorherrschende männliche Ernährermodell vor allem in den Schnittstellen zwischen Unterhalt-, Steuer-, Sozial-, und Arbeitsrecht zu suchen sind (vgl. Berghahn 2004b: 18).

Schaubild 4: Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und ihre Auswirkung auf die Existenzsicherung

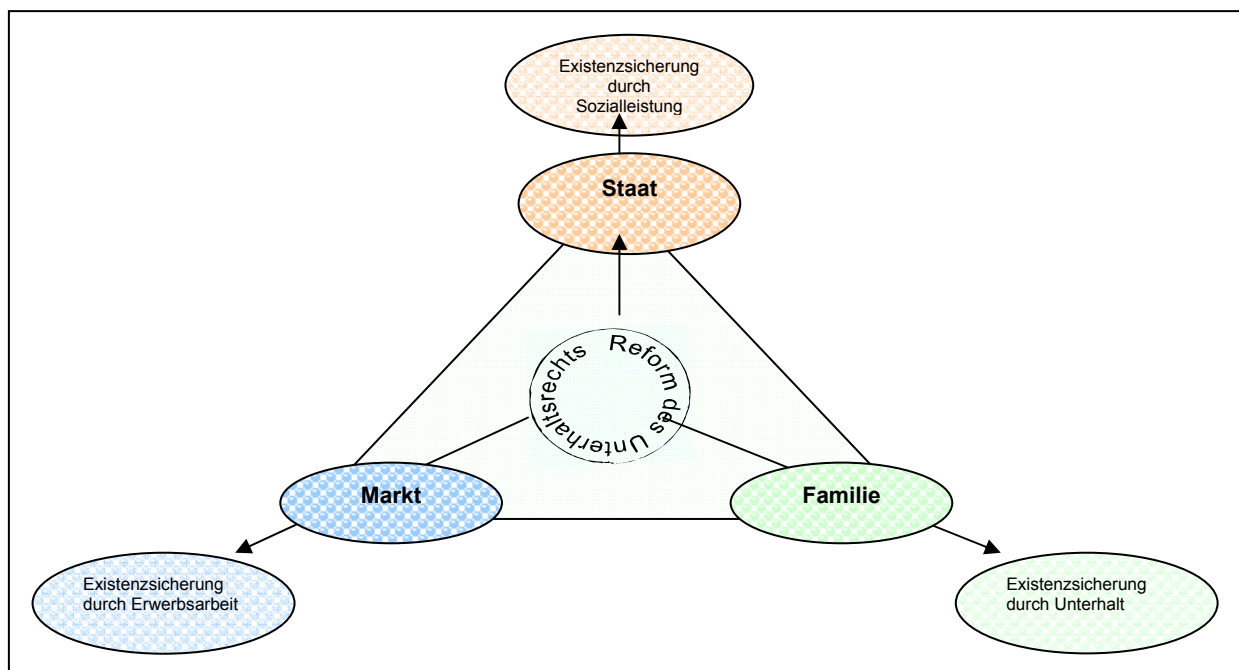


Eigene Darstellung

Herausgearbeitet hatte ich, dass der privatrechtliche Unterhalt im deutschen System der Existenzsicherung eine Schlüsselfunktion einnimmt (vgl. Berghahn 2004b: 10). Als Kompensation der komplementären Arbeitsteilung legitimiert er dieselbe und suggeriert die Gleichwertigkeit von Reproduktion und Erwerbsarbeit. Dabei wird ein „double bind Effekt“ (vgl. Berghahn 2001: 11) erzeugt, denn obgleich der Gleichwertigkeit von Reproduktion und Erwerbstätigkeit in der Ehe im deutschen Recht eine große Bedeutung beigemessen wird, verdeutlichen empirische Untersuchungen, dass Unterhaltspflichten gegenüber Exehepartnern weder die Existenz sichern, noch dass ihnen regelmäßig nachgekommen wird. Hierüber wird die Übernahme reproduktiver Arbeit für die erschreckende Mehrheit aller Unterhaltsberechtigten nach der Ehe zum Armutsrisiko (Andreß et al. 2003). Deutlich wurde, dass die drei Möglichkeiten zur Existenzsicherung nicht gleichwertig nebeneinanderstehen und die Existenzsicherung durch Unterhalt trotz propagierter Gleichwertigkeit keinen Garanten zur Sicherung der Subsistenz darstellt.

Nachdem ich in diesem Kapitel die Funktion von Unterhalt im System der Existenzsicherung herausgearbeitet habe, um zu verdeutlichen, welchen Platz der Unterhalt im Zusammenspiel mit den anderen Säulen des Systems der Existenzsicherung einnimmt und welche Schnittstellen es bei der Untersuchung eines Wechsels vom Familienernährermodell zum adult worker model zu betrachten gilt, werde ich, bevor ich mich im 6. Kapitel dem neuen Unterhaltsänderungsgesetz zuwende, zunächst die Funktionsweise des Unterhaltsrechts erläutern sowie einen Überblick über Reformen und Probleme in Vergangenheit und Gegenwart geben.

Schaubild 5: Die drei Eckpfeiler des Wohlfahrtsstaates und ihre Verbindung zum System der Existenzsicherung



Eigene Darstellung

5 Funktionsweise, Probleme und Reformen im Unterhaltsrecht

„Die Frau, die nicht auf dem Niveau des Mannes beruflich tätig sein kann, weil ihre geistige Kapazität oder ihre Energie dafür nicht ausreicht, kann wenn die Ehe nur entsprechende Weile gedauert hat, den Mann bis an ihr Lebensende in Anspruch nehmen...

...wie eine Verhöhnung des Mannes wirkt es, wenn er den Unterhalt auch dann weiterzahlen muß, wenn die Frau, ohne eine Ehe zu schließen, mit einem anderen Mann zusammen lebt...“

(Karl G. Deubner 1972)

Im Folgenden werden die Funktionsweise des Unterhaltsrechts sowie bestimmte damit zusammenhängende Probleme und Reformen näher ausgeführt. Da die „große“ Ehe- und Scheidungsrechtsreform als Eckpfeiler in der Entwicklung des Unterhaltsrechts gilt, werde ich von dieser ausgehend den Aushandlungsprozess um Unterhaltsbezüge sowie deren Entwicklung darlegen, um im Anschluss die Grundlagen der Unterhaltsberechnungen und die praktische Verfahrensweise in Mangelfällen darzulegen.

5.1 Das Ende des Schuldscheidungsrechts und seine folgende Entwicklung

Die Abkehr vom Paradigma der Hausfrauenehe geschah mit der „großen“ Ehe- und Scheidungsrechtsreform von 1976, die zum 01.07.1977 in Kraft trat. Zuvor waren geschlechtsspezifische Rollen in der Ehe per Gesetz vorgesehen, beispielsweise durfte die Ehefrau nur erwerbstätig sein, wenn dies mit den Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. So brauchte sie die Erlaubnis ihres Ehemannes zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, umgekehrt der Ehemann jedoch keine Erlaubnis seiner Ehefrau (§ 1346 BGB a. F.). Die Rollen waren also klar verteilt: Die Ehefrau führte den Haushalt in eigener Regie, dafür schuldete ihr Ehemann den Kindern und ihr Unterhalt (vgl. Wersig 2006: 127). Das Prinzip der Schuldscheidung implizierte, dass das schuldig geschiedene Individuum keinen und der unschuldig geschiedene Teil den standesgemäßen Unterhalt erhielt, wenn und soweit das unschuldig geschiedene Individuum sich nicht selbst aus Vermögen und Erwerbstätigkeit unterhalten konnte (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 17). Wurde also dem Individuum, das in der Ehe nicht erwerbstätig gewesen war, die Schuld am Scheitern der Ehe zugewiesen, hatte dieses keinen Unterhaltsanspruch (vgl. ebd.)³⁵. Dieses Prinzip des Schuldscheidungsrechts wurde mit der Ehe- und Scheidungsrechtsreform zu Gunsten des Zerrüttungsprinzips reformiert. Seither ist die Scheidung einer jeden Ehe möglich, unabhängig davon, ob eines der Individuen an der Ehe festhalten möchte. „Unter dem alten Recht klammerten sich gerade Frauen oft an die nur noch formell bestehende Ehe,

³⁵ Ein Billigkeitsunterhalt wurde 1938 eingeführt. Diesen erhielt das bedürftige Individuum der Ehe, wenn die Ehe aus beidseitigem, gleichmäßigem oder ohne Verschulden geschieden wurde (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 17).

um ihre wirtschaftliche Sicherung behalten zu können. Erleichterte Scheidungsmöglichkeiten, auch für den Fall, dass ein Ehegatte der Scheidung nicht zustimmt, mussten also eine ausreichende Sicherung für den sozial benachteiligten Ehepartner bereitstellen“ (Lucke et al. 1983: 20). So war es nötig, im naheheiligen Unterhaltsrecht Unterhaltstatbestände zu schaffen, die keinen Zusammenhang mit dem Verhalten der Individuen in bzw. nach der Ehe hatten (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 18). Infolgedessen orientierte sich der neu geschaffene Unterhaltstatbestand zum einen an der Voraussetzung von Bedürftigkeit, zum anderen versuchte er ehebedingte Nachteile auszugleichen. Die Sicherung des Individuums, das in der Ehe die Reproduktionsarbeit übernommen hatte und dessen Arbeit deswegen nicht dekommodifiziert war, sollte quasi der Preis für die Einführung der Zerrüttungsscheidung und der damit einhergehenden Möglichkeit, eine Ehe auch gegen den Widerspruch des anderen durchzusetzen, sein (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 18).

So skurril dies dem aufgeklärten Bewusstsein anmutet, liegt hier - bis heute - das zentrale Moment der politischen und weltanschaulichen Debatte um Unterhaltsbezüge (vgl. Lucke et al. 1983: 20). So war es einigen, jedoch offensichtlich recht einflussreichen „erwerbstätigen Männern“ seit der Abschaffung des Schulscheidungsrechts ein Dorn im Auge, dass eine Frau, welche „willkürlich aus der Ehe herausstrebt“, sich auch nach der Ehe in vollem Umfang von ihrem Ex-Ehemann unterhalten lassen kann, obgleich sich dieser „bis an die Grenzen der Selbstverleugnung um die Erhaltung der Ehe bemüht hat“ (Deubner In: Lucke et al. 1983: 20). Deutlich werden hier die Vorbehalte gegen die propagierte Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbstätigkeit. Die eingangs zitierte Stellungnahme des Münchner Richters Deubner macht deutlich, dass auch in juristischen Expertenkreisen eine „Verherrlichung der männlichen Rolle“ und damit eine Normsetzung der Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit und Geringschätzung der nicht kommodifizierten Reproduktionsarbeit offen ausgesprochen wurde (vgl. Lucke et al. 1983: 20).

Dass es zu einer sozialen Sicherung der Subsistenz des reproduktiv arbeitenden, meist weiblichen Individuums nach einer Ehe durch das produktiv arbeitende, meist männliche Individuum kommen konnte, ist dem „historischen Kompromiss“ zwischen sozial- und christdemokratischen Vorstellungen geschuldet (vgl. Berghahn 2001: 4). Der von der SPD geforderten Erwerbsobliegenheit wurde in dem neuen Gesetz durch den Grundsatz der Eigenverantwortung entsprochen. Die „Angemessenheitsklausel“ schwächte die Eigenverantwortung jedoch ab. Das wichtigste Argument hierbei war, dass Frauengenerationen, welchen die Erwerbsarbeit durch ihre Ehemänner untersagt gewesen sei, nun nach einer Scheidung nicht in eine vollständige ökonomische Eigenständigkeit entlassen werden konnten (vgl. Wersig 2006: 128). Um dem reproduktiv arbeitenden Individuum der Ehe ein Minimum an sozialer Sicherung zu gewähren, wurde ein „Katalog an Tatbeständen“ mit Ausnahmen von der Eigenverantwortung formuliert, sodass es in der Mehrheit der folgenden Scheidungen - entgegen dem Grundsatzes der Eigenverantwortung - zu Unterhaltstiteln kam. Unterhaltspflichten konnten sich dabei auf Grund von Kindesbetreuung (§ 1570 BGB a. F.), wegen Alters (§ 1571 BGB), wegen Krankheit oder Gebrechen (§ 1572 BGB), wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 BGB), wegen

Ausbildung (§ 1575 BGB) und aus sonstigen Billigkeitsgründen (§ 1576 BGB) ergeben.³⁶ Zudem wurde der Paragraf zum Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 BGB) davon flankiert, dass das reproduktiv arbeitende Individuum einer geschiedenen Ehe nach dieser nur eine ihm angemessene Erwerbstätigkeit aufzunehmen brauchte (§ 1574 BGB a. F.).

5.1.1 Die Angemessenheit im Scheidungsrecht

Anschaulich wird in der Aufzählung der Umstände, welche die Eigenverantwortung durch Unterhaltstitel durchbrechen, dass die Flankierung des Unterhaltstitels wegen Erwerbslosigkeit durch die Einschränkung der Erwerbsobliegenheit auf eine ausdrücklich nur angemessene Erwerbstätigkeit (§§ 1573-1754 BGB a. F.) als Generalklausel verstanden werden kann, die auch dann einen Unterhaltstitel erlaubt, wenn dieser nach den anderen Paragraphen nicht möglich wäre: *Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570-1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag* (§ 1573 Abs.1 a. F.). Die Frage der Angemessenheit wird in § 1574 BGB a. F. näher ausgeführt: *Der geschiedene Ehegatte braucht nur eine ihm angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben* (§ 1574 Abs.1 a. F.). *Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie den ehelichen Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind die Dauer der Ehe und die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen* (§ 1574 Abs.2 a. F.). Die Angemessenheit einer künftigen Erwerbsarbeit des bislang reproduktiv arbeitenden Individuums begründet der Gesetzgeber mit der Gleichwertigkeit der Beiträge der Ehegatten zum ehelichen Status (vgl. Lucke et al. 1983: 23). Würde die geschiedene ‚Nur-Hausfrau‘ (und Mutter) darauf verwiesen werden, eine Erwerbstätigkeit anzunehmen, „deren Angemessenheit sich allein nach ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten bestimmt, so würde insoweit der Wert ihrer Leistung für die Verbesserung der ehelichen Lebensverhältnisse unberücksichtigt bleiben“ (vgl. Lucke et al. 1983: 23). Den Frauen, die am wirtschaftlichen Aufstieg ihres Mannes beteiligt sind, sollte gerade durch die Berücksichtigung der ehelichen Lebensverhältnisse bei der nahehelichen Berufswahl entsprochen werden. So die Argumentation des Gesetzgebers, dessen große Mühe, reproduktive Arbeit anzuerkennen, hier deutlich wird.

Doch alle Versuche, in der Privatsphäre der Familie die Gesetze der kapitalistischen Marktwirtschaft durch politische Regulierung im Rückgriff auf das Recht außer Kraft zu setzen, versagen, denn die Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbsarbeit ist eine fiktive Konstruktion, welche auf der Annahme der Sphärentrennung basiert. Diese Sphärentrennung und das auf sie zurückgehende Tauschgeschäft zwischen den Individuen in Ehen durch eine

³⁶ Deutlich wird in den umfassenden Unterhaltsverpflichtungen, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in einer Ehe auch weiterhin berücksichtigt werden sollte. „Für die Zeit der Ehe selbst entfiel das Leitbild der Hausfrauenehe ersatzlos, d. h. an seine Stelle trat kein neues Leitbild“ (Berghahn 2001: 4). Weil man sich nicht zum Leitbild der egalitären Arbeitsteilung durchringen konnte, sollte die sog. Wahlfreiheit an dessen Stelle treten. Individuen in Ehen sollen demnach zu einer einvernehmlichen Arbeitsteilung gelangen. So hatte die Rechtsordnung einen Spagat bewerkstelligt, der sowohl der bis dato verbindlichen Hausfrauenehe als auch einer egalitären Arbeitsteilung der Individuen in Ehen gerecht wurde (vgl. ebd.).

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung scheitern regelmäßig da, wo die Reproduktionsarbeit dem anderen nicht mehr zugutekommt (vgl. Lucke et al. 1983: 26-27). Hier soll die sog. nachhehliche Solidarität die Nachteile ausgleichen, welche durch die Arbeitsteilung in der Ehe für das reproduktiv arbeitende gegenüber dem erwerbstätig arbeitenden Individuum entstanden sind. Weil also Reproduktions- und Erwerbstätigkeit auch nach einer Ehe gleichwertig bleiben sollen, ist die Berufstätigkeit einer ehemaligen Hausfrau nur dann angemessen, wenn sie u. a. den ehelichen Lebensverhältnissen entspricht (§ 1574 Abs. 2 a. F.). Klopft dieselbe Hausfrau jedoch den Arbeitsmarkt nach einer verfügbaren Tätigkeit ab, die gleichzeitig ihrer Ausbildung, ihren Fähigkeiten, ihrem Alter, ihrer Gesundheit und ihren in der Ehe erreichten Lebensverhältnissen entspricht, so tritt die Fiktion der vorgeblichen Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbsarbeit zutage (vgl. Lucke et al. 1983: 28). Denn die Exehefrau kann nicht auf berufliche Erfahrung und Voraussetzungen wie ihr früherer Ehemann zurückgreifen und wird daher kaum eine Tätigkeit finden, welche ihren ehelichen Lebensverhältnissen entspricht (vgl. ebd.: 29). Hier wird deutlich, dass sich die Gesetze einer kapitalistischen Marktwirtschaft nicht ‚mal eben‘ für die Sphäre der Familie und schon gar nicht auf Dauer ‚zurückschrauben lassen‘.

5.1.2 Das erste Unterhaltsänderungsgesetz

Bereits zehn Jahre nach der Abschaffung des Schuldscheidungsrechts setzte sich die Begründung durch, dass Unterhaltsleistungen nach einer Scheidung begrenzt werden müssten, um dem Unterhaltspflichtigen weitere Ehen zu ermöglichen (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 19). So kam es 1986 zu einer Gesetzesänderung, durch die erstmals Unterhaltsansprüche zeitlich (§ 1573 Abs.5 BGB a. F.) sowie in ihrer Höhe begrenzt werden (§ 1578 BGB a. F.) konnten. Jedoch blieb dieses Gesetz aus nicht aufklärbaren Gründen vor allem symbolischer Natur und kam in der Rechtsprechung kaum zur Anwendung (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 19).

5.1.3 Anrechnungsmethode und Differenzmethode im Scheidungsrecht

Eine weitere Änderung ergab sich durch die BGH Entscheidung vom 13.6.2001, bei der die Methode zur Berechnung des Unterhalts modifiziert wurde. Seit 1977 war der Unterhalt von in der Ehe nicht kommodifiziert arbeitenden Individuen durch die „Anrechnungsmethode“ berechnet worden.

Dabei wurde der Unterhalt allein nach dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen berechnet, wobei aus dem sich hieraus ergebenden Betrag das Einkommen aus der nach der Ehe kommodifizierten Arbeit direkt abgezogen wurde. Durch die Entscheidung des BGH wurde nun die „Differenzmethode“ zur Berechnungsgrundlage aller nachhehlichen Unterhaltsansprüche. Es wird ermittelt, welche Differenz zwischen den bereinigten Einkommen der beiden Exehegatten besteht, von dieser stehen dann dem ökonomisch schwächeren Ehegatten 3/7 zu. So sollte ein Anreiz für die Erwerbsintegration geschiedener EhegattInnen geschaffen werden. Jedoch führte die veränderte Berechnungsmethode auch zu höheren Unterhaltsansprüchen, was für Unmut aufseiten der Unterhaltspflichtigen sorgte.

5.1.4 Zusammenfassung

Die Formulierung in dem bis zum 31.12. 2007 gültigen Gesetzestext verführt dazu, ungeachtet der normativen Tatsachen in kapitalistischen Gesellschaften der propagierten Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbstätigkeit Glauben zu schenken. Da auf Grund der erhöhten Kosten für die Produktion der Ware Arbeit diese nicht kommodifiziert wird, Geld jedoch in der kapitalistischen Tausch- und Warengesellschaft notwendige Voraussetzung zur Sicherung der eigenen Subsistenz ist, ist die Gleichwertigkeit beider Arbeitssphären eine Fiktion. Reproduktions- und Erwerbsarbeit bilden, wie von mir herausgearbeitet wurde, keinesfalls gleichberechtigt nebeneinander bestehende Daseinsformen. Sie können deshalb nicht als alternative „Existenzwahlen“ problemlos nach einem einheitlich festgelegten Verrechnungsmaßstab gegeneinander konvertiert werden, wenn eine plötzliche Veränderung der Lebenssituation durch eine Scheidung dies erfordert (vgl. Lucke et al. 1983: 29). Die Existenzsicherung durch Unterhalt birgt insbesondere dann ein Armutsrisiko, wenn es zu Mangelfällen kommt.

5.2 Die Rangregelung im Unterhaltsrecht

Die Rangordnung unter mehreren Unterhaltsberechtigten spielt in der Praxis eine entscheidende Rolle, wenn das zur Verfügung stehende Einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht ausreicht, um alle bestehenden Unterhaltsansprüche zu befriedigen. Da sich durch die Änderung von der Anrechnungs- zur Differenzmethode die Unterhaltsansprüche erhöhten, zeitgleich jedoch die Löhne und Gehälter sanken bzw. es vermehrt zu prekären Beschäftigungsverhältnissen kam und es infolge der zunehmenden Scheidungen auch häufiger zu Zweit- und Drittehen kam, in welchen wiederum unterhaltsberechtigten Kinder geboren wurden, kam es in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger zu Mangelfällen. Ein Mangelfall entsteht, wenn der Unterhaltspflichtige, entweder weil er zu wenig verdient oder weil er gleichzeitig mehreren Personen Unterhalt schuldet, nur partiell leistungsfähig ist. In diesem Fall entscheidet der Unterhaltsrang darüber, wessen Anspruch voll erfüllt wird und wessen Ansprüche nur teilweise oder gar nicht befriedigt werden können (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 131). Der Unterhaltsrang verpflichtete Eltern bis zum 31.12.2007, im Mangelfall alle verfügbaren Mittel mit ihren minderjährigen und privilegierten Kindern gleichmäßig zu teilen (§ 1603 Abs. 2 BGB). Demnach teilen sich Ehegatten und minderjährige oder privilegierte Kinder den ersten Rang (§ 1609 Abs.2 BGB a. F.). Sobald jedoch die Ehe geschieden war, ging *der unterhaltsberechtigten Ehegatte den anderen Kindern im Sinne des Satzes 1 sowie den übrigen Verwandten des Unterhaltsverpflichteten vor.*³⁷ Der Kindes- und/ oder Ehegattenunterhalt wird im Einzelfall mithilfe von Unterhaltstabellen kalkuliert. Deren Funktionsweise werde ich im folgenden Abschnitt erläutern.

³⁷ Diese Passage sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Missfallen, denn entstand ein Mangelfall auf Grund der Zeugung eines Kindes außerhalb der Erstehe, so blieb der erwachsene (Ex-)Ehegatte vor dem außerhalb der Erstehe geborenen Säugling unterhaltsberechtig.

5.3 Die Düsseldorfer Tabelle

Unterhaltstabellen haben keine Gesetzeskraft, vielmehr bieten sie Hilfestellung bei der Kalkulation von Unterhaltsbeträgen in der Praxis. Da das Unterhaltsrecht bewusst unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, welche der RichterIn bzw. dem Richter einen relativ weiten Spielraum lassen, um auf den jeweiligen Einzelfall eingehen zu können, bedarf es zur gleichen Behandlung vergleichbarer Sachverhalte einer Richtnorm. Um die Rechtsprechung transparent zu machen, werden daher von den jeweiligen Oberlandesgerichten entsprechende Unterhaltsleitlinien herausgegeben. Zur Standardisierung der Unterhaltsrechtsprechung der Familiengerichte in Bezug auf die Unterhaltstitel entstand bereits 1977 die sog. Düsseldorfer Tabelle, die heute für ganz Deutschland gültig³⁸ ist und auf Koordinierungsgesprächen zwischen Richtern der Familiensenate der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Köln und Hamm sowie der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer Umfrage aller Oberlandesgerichte beruht.³⁹ Eine Aktualisierung der Düsseldorfer Tabelle erfolgt alle zwei Jahre.

5.4 Der Unterhaltsvorschuss

Betreut einer der Elternteile sein Kind nicht selbst, sondern überlässt die Betreuung dem anderen Elternteil, ist er dazu verpflichtet, den Verdienstaufschlag infolge des Betreuungsaufwandes in Form von Betreuungsunterhalt zu ersetzen. Zudem schuldet er seinem Kind Barunterhalt zu dessen Existenzsicherung. Kann oder will er der Unterhaltsschuld gegenüber dem Kind nicht nachkommen, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil in Höhe eines festgelegten Unterhaltsvorschusses auf das Land über (§ 7 UVG). Dieses macht dann die Ansprüche gegenüber dem Unterhaltspflichtigen geltend, klagt sie gegebenenfalls ein und vollstreckt sie. Die Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind je nach Situation des Unterhaltsverpflichteten entweder Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsausfallleistungen (vgl. BMFSFJ 2007: 7). Der Unterhaltsvorschuss ist demnach eine Sozialleistung für Kinder, die diesen längstens 72 Monate und nur solange sie unter 12 Jahre alt sind, gewährt wird (§ 3 UVG). Durch die

38 Auf Grund der üblichen Differenzierung nach dem Wohnsitz des Kindes im alten oder im neuen Bundesgebiet wurde die Düsseldorfer Tabelle seit dem Jahr 1991 bis zum 31.12.2008 durch die vorgeschaltete Berliner Tabelle ergänzt, die unterhalb der niedrigsten Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle zwei darunterliegende Einkommensgruppen enthielt. Seit dem 1. Januar 2008 gilt jedoch für ganz Deutschland die Düsseldorfer Tabelle in Verbindung mit den Unterhaltsleitlinien der jeweiligen Oberlandesgerichte. Zur Berechnung von Unterhaltsrückständen für die im Beitrittsgebiet wohnenden Kinder wird jedoch weiterhin die Berliner Tabelle benutzt.

39 In der hierarchischen Ebene stehen ganz oben die Gesetze zur Beachtung von Unterhaltstiteln, jedoch lassen die Formulierungen in denselben den Richterinnen und Richtern in den jeweiligen Oberlandesgerichten sehr viel Spielraum. Um diesen Spielraum einzugrenzen, wird sich bundesweit auf die Düsseldorfer Tabelle bezogen. Weil jedoch die Richterinnen und Richter der jeweiligen Oberlandesgerichte sich noch ein Stückchen Souveränität erhalten wollen, formulieren die jeweiligen Oberlandesgerichte nochmals eigene Ergänzungen. Diese ergänzenden Unterhaltsleitlinien der jeweiligen Oberlandesgerichte sollen lediglich als zusätzliche Erläuterungen dienen und damit als Orientierungshilfen für den Regelfall unter Beachtung der Rechtsprechung des BGH. Dennoch nehmen sie starken Einfluss und führen bei der Unterhaltsberechnung teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. So kann es unter Umständen bei ein und demselben Sachverhalt in verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlich hohen Unterhaltstiteln kommen. Die Mehrzahl der Oberlandesgerichte erstellt jeweils eigene Leitlinien. Die Oberlandesgerichte Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und Zweibrücken verständigen sich seit 2002 auf eine einheitliche Leitlinie, welche als Süddeutsche Leitlinie bekannt ist.

Reform des Unterhaltsrechts und die Angleichung der Berliner an die Düsseldorfer Tabelle ergeben sich nach Abzug des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindesgeldes für alle Kinder unter 6 Jahren ein Unterhaltsvorschuss in Höhe von 125,- Euro und für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren ein Unterhaltsvorschussbetrag von 168,- Euro pro Monat.

5.5 Zusammenfassung

Herausgearbeitet habe ich, dass die Existenzsicherung durch Unterhalt zum Armutsrisiko wird, wenn es zu sog. Mangelfällen kommt. Nach der Rangordnung bis zum 31.12.2007 teilten sich der betreuende Elternteil sowie das Kind den ersten Rang. Hierbei wurden häufig sowohl der betreuende Elternteil als auch das Kind sozialleistungsbedürftig. Kommt in diesem Fall das Land für den Unterhaltsausfall des Kindes durch einen Unterhaltsvorschuss auf, erfolgt stets gegen den nicht betreuenden Elternteil des Kindes, der zum Schuldner des Landes wird, eine Anzeige. Ist dieser jedoch nicht leistungsfähig, wird der Staat zum Ausfallbürgen. Die politische Absicht, die hinter der Reform des Unterhaltsrechts steht, tritt hier offen zu Tage. Denn mit der veränderten Rangfolge im neuen Unterhaltsänderungsgesetz, welches ich im folgenden Kapitel darlege, ist der erste Rang ausschließlich den minderjährigen und privilegierten Kindern vorbehalten. Auf diese Weise wird der Staat beim Unterhaltsvorschuss erhebliche Einsparungen haben.

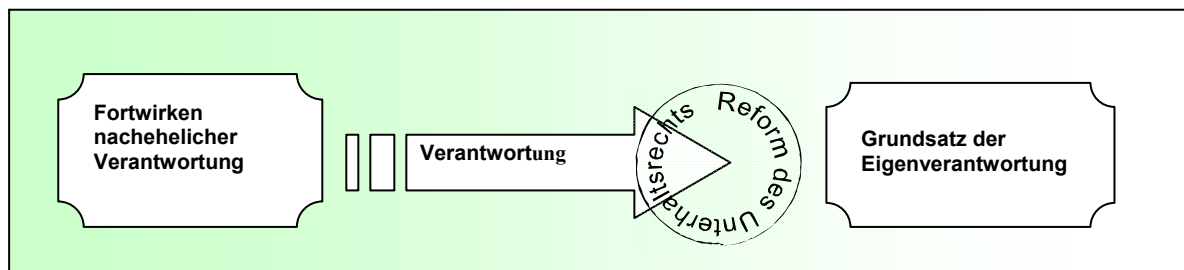
6 Die Reform des Unterhaltsrechts

„Durch die hohen Scheidungsquoten werden Männer, zynisch gesprochen, öfter recycelt. Es geht also darum, auch den „gebrauchten“ Mann noch ökonomisch attraktiv zu halten“.

(Barbara Dribbusch 2007)

Im folgenden Kapitel werde ich die Änderungen durch die Reform des Unterhaltsrechts darlegen. Voranzustellen ist, dass die Veränderungen der jeweiligen Paragraphen des Unterhaltsrechts weiterhin als diskursive Vorlage im Spannungsverhältnis zwischen dem Fortwirken nachehelicher Verantwortung und dem Grundsatz der Eigenverantwortung, also der Existenzsicherung durch die Kommodifizierung der eigenen Arbeitskraft, diskutiert werden. Die Formulierung der Paragraphen gibt Aufschluss darüber, was sich durch die Reform des Unterhaltsrechts in der Zukunft ändern wird. So lässt sich voraussehen, dass es Unterhaltstitel ohne nähere Bezeichnung des Rechtsgrundes und deren differenzierter Darlegung in Zukunft nicht mehr geben wird. Voraussichtlich werden in künftigen Rechtsurteilen verstärkt die jeweiligen Unterhaltsmerkmale und damit auch deren Begrenzungs- und Befristungsmöglichkeiten herausgearbeitet sein, und die veränderten Rangverhältnisse werden zu einer Veränderung bei der Zuweisung der Verteilungsmasse führen.

Schaubild 6: Die Reform des Unterhaltsrechts im Spannungsverhältnis zwischen nachehelicher Verantwortung und Eigenverantwortung



Eigene Darstellung

In der folgenden Darlegung der Reform des Unterhaltsrechts werde ich die Veränderungen nicht im Wortlaut der einzelnen Paragraphen nachzeichnen, dies geschieht anhand der Synopse, welche im Anhang zu finden ist.

In der medialen Öffentlichkeit erfuhr insbesondere die veränderte Rangfolge große Aufmerksamkeit: Weil die Verteilungsmasse häufig nicht ausreichend ist, wird mittels der Rangfolge tatsächlich eine Umschichtung der Verteilungsmasse erwirkt. Daher werde ich das Kapitel mit der veränderten Rangfolge beginnen, hieran anschließend werde ich die Modifikationen im Unterhaltsrecht darlegen, dem folgt ein Absatz zum neu geregelten nachehelichen Unterhalt. Im Anschluss werde ich die Veränderungen des Kindesunterhaltes sowie die Neuregelung des Unterhalts zwischen nicht miteinander verheirateten Eltern darlegen.

6.1 Die neue Rangregelung

Durch die Veränderung der Rangverhältnisse im Unterhaltsrecht soll, insofern nun dem minderjährigen oder privilegierten Kind allein der erste Rang zuteil wird, das Kindeswohl im Mangelfall gefördert werden. „Ein Mangelfall liegt vor, wenn der Unterhaltsverpflichtete nicht in der Lage ist, alle sich aus dem Gesetz ergebenden Unterhaltsansprüche zu befriedigen. Ein absoluter Mangelfall liegt vor, wenn der Unterhaltsverpflichtete noch nicht einmal die erstrangigen Unterhaltsansprüche voll erfüllen kann“ (Peschel-Gutzeit 2008: 134). Da Erwachsene im Gegensatz zu Kindern, so die Argumentation der Gesetzesbegründung, selbst ihre Ware Arbeitskraft auf dem Markt verkaufen können, sollen sie hierüber eigenständig ihre Existenz sichern, sodass im Mangelfall mehr Verteilungsmasse für das Kind bleibt. Im Folgenden werde ich die veränderte Rangfolge in Bezug auf die Frage einer Veränderung im System der Existenzsicherung betrachten.

6.1.1 Rang 1: Minderjährige und privilegierte Kinder

Die erste Rangstufe steht nun den minderjährigen und privilegierten Kindern alleine zu (§ 1609 Abs.1 BGB n. F.). Durch die verhältnismäßige Kürzung aller gleichrangigen Unterhaltsansprüche waren die Unterhaltsbeträge in der Vergangenheit oft so gering, dass weder Kinder noch gleichrangige Ehegatten davon leben konnten (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 134). Im Mangelfall findet nun durch die veränderte Rangfolge eine Umverteilung statt. Indem die erste Rangstufe dem Kind reserviert bleibt, bis dessen Unterhaltsanspruch getilgt ist, werden die minderjährigen Sozialhilfeempfänger drastisch reduziert werden, was eine erhebliche Entlastung der Unterhaltsvorschusskassen nach sich ziehen wird. Der betreuende Elternteil wird hingegen sehr viel seltener auf Unterhaltszahlungen zurückgreifen können. Er wird verstärkt auf Sozialleistungen verwiesen werden. Diese sind an aktive Arbeitsmarktbemühungen gekoppelt, sodass eine verstärkte Kommodifizierung der Arbeitskraft betreuender Eltern zu erwarten ist.

6.1.2 Rang 2: Alle betreuenden Elternteile und Ehen von langer Dauer

Die zweite Rangstufe steht allen kindesbetreuenden Elternteilen zu (§ 1609 Abs.2 BGB n. F.). Hierzu zählen sowohl die geschiedenen Elternteile, die Kinder betreuen, als auch Elternteile, die in bestehender Ehe Kinder betreuen und unverheiratete Elternteile, die Kinder betreuen. Auch der Unterhaltsanspruch, welcher aus der Betreuung eines gemeinsamen Kindes innerhalb einer gleichgeschlechtlichen, eingetragenen Partnerschaft entsteht, findet sich in diesem Rang. Insgesamt fallen in den zweiten Unterhaltsrang also alle Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres unterhaltsberechtigt sind, sowie über diese Zeit hinaus, sofern sich der Unterhaltsanspruch aus Billigkeitsgründen (s. u.) verlängert. Die Ungleichbehandlung der alten Rangregel, nach der kindesbetreuende Elternteile, die mit dem anderen Elternteil verheiratet sind oder waren, durch einen verlängerten Betreuungsunterhalt gegenüber jenen kindesbetreuenden

Elternteilen, die nicht mit dem anderen Elternteil verheiratet sind, bevorzugt waren, verstieß nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.⁴⁰ Aus diesem Grunde wird in der neuen Rangfolge nicht mehr danach differenziert, ob die Elternteile eines zu betreuenden Kindes verheiratet waren oder nicht. Allerdings kommt es zu einer Anpassung nach unten, weil verheiratete oder ehemals verheiratete nur noch so lange Anspruch auf Betreuungsunterhalt haben wie ehemals nicht verheiratete Betreuungspersonen. Es ist also mit der verstärkten Kommodifizierung der Arbeitskraft ehemals verheirateter Betreuungspersonen zu rechnen, da deren Möglichkeit der Existenzsicherung durch privatrechtlichen Unterhalt eingeschränkt wird. Es findet eine Verschiebung von der Existenzsicherung durch privatrechtlichen Unterhalt hin zur Existenzsicherung durch Sozialleistungen und von hier durch eine „aktivierende Arbeitsmarktpolitik“ hin zu einer Kommodifizierung der Arbeit statt.

Herauszustellen gilt es hier, dass die Beschränkung der Möglichkeit für betreuende Elternteile, ihre Existenz durch Unterhalt zu bestreiten, nicht durch verbesserte Chancen, die eigene Existenz durch Erwerbsarbeit zu bestreiten, flankiert wird. Daher wird die Kommodifizierung der Ware Arbeitskraft nicht immer mit einer Dekommodifizierung einhergehen. Ob es für nicht verheiratete betreuende Elternteile zu einem verbesserten Zugang zur Möglichkeit, durch Betreuungsunterhalt die eigene Existenz zu sichern, kommt, d. h., ob für diese die Chancen ausgedehnt werden, auch über die bisherigen drei Jahre hinaus unter entsprechenden Umständen Billigkeitsunterhalt zu beziehen, hängt nach dem jüngsten BGH Urteil vom 16. Juli von der ehemaligen Beziehung zwischen den Eltern des zu betreuenden Kindes ab⁴¹ und soll an anderer Stelle ausführlicher behandelt werden. Auch Exehegatten aus besonders langen Ehen haben weiterhin im zweiten Rang einen Anspruch auf Unterhalt. Dabei hat das Gesetz nicht definiert, ab wann eine Ehe von langer Dauer ist (s. u.).

6.1.3 Rang 3: Sonstige Ehegatten

In der dritten Rangstufe werden die Unterhaltsansprüche der getrennt lebenden und geschiedenen Ehegatten berücksichtigt, welche keine Kinder im Alter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu betreuen haben (§ 1609 Abs.3 BGB n. F.). Hier wird es meiner Einschätzung nach zu den stärksten Verschiebungen im System der Existenzsicherung kommen. Denn geschiedene Ehegatten hatten nach dem Gesetz bis zum 31.12.2007 Anspruch auf Unterhalt entsprechend der Eheverhältnisse und teilten sich den ersten Rang mit minderjährigen und privilegierten Kindern. Sie rutschen nun von dem ersten in den dritten Rang. Mein Ergebnis bezüglich der zweiten Rangstufe, dass es zu einer verstärkten Kommodifizierung der Arbeitskraft ehemals verheirateter Betreuungspersonen kommen wird, lässt sich um die verstärkte Kommodifizierung aller ehemals Verheirateten erweitern, welche keine Kinder bis zu drei Jahren (mehr) zu betreuen haben.

40 BVerfG, 1 BvL 9/04 vom 28.2.2007, Absatz-Nr. (1-78)

41 Urteile vom 16. Juli 2008 XII ZR 109/05

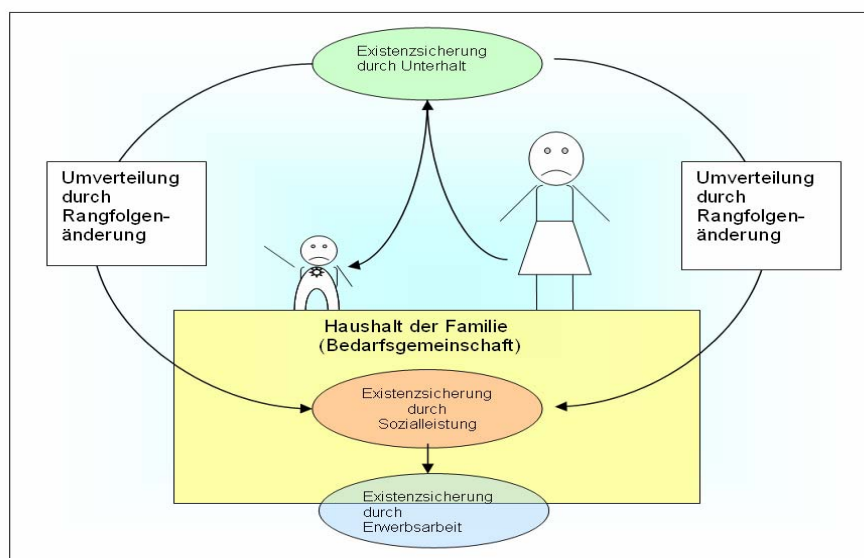
6.1.4 Die folgenden Ränge

Die folgenden Rangverhältnisse bleiben von der Reform des Unterhaltsrechts unberührt. Die vierte Rangfolge erfasst die Unterhaltsansprüche der volljährigen Kinder, die ihre erste Schulbildung bereits abgeschlossen haben (§ 1609 Abs.4 BGB). In der fünften Rangstufe stehen die Unterhaltsansprüche von Enkelkindern (§ 1609 Abs. 5 BGB). In der sechsten Rangstufe werden die Unterhaltsansprüche von Eltern gegenüber ihren Kindern berücksichtigt (§ 1609 Abs.6 BGB). Im siebten Rang finden alle Unterhaltsansprüche von Verwandten der aufsteigenden Linie ihre Berücksichtigung (§ 1609 Abs. 7 BGB).

6.1.5 Zusammenfassung

Medial wurde der Verschiebung der Rangverhältnisse durch die Reform des Unterhaltsrechts am meisten Aufmerksamkeit geschenkt. Dies verdankt sich dem Umstand, dass hierüber die Veränderungen der Berechtigung zu Unterhalt besonders anschaulich werden. Im Falle des Mangels der Verteilungsmasse rutscht dabei der unterhaltsbedürftige Exehegatte, der sich bislang im ersten Rang mit den Kindern befand, in den dritten Rang. Waren bis zum 31.12.2007 also die Exehegatten und das Kind im Mangelfall gleichermaßen von Sozialleistung als auch von Unterhalt abhängig, verbleibt nun der Unterhalt beim Kind, wodurch die Exehegatten allein sozialleistungsabhängig werden. Da aber Sozialleistungen für erwachsene Individuen an Bemühungen auf dem Arbeitsmarkt gekoppelt sind, erwarte ich vor dem Hintergrund der derzeitigen „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“ eine weitere Verschiebung, welche Exehegatten und Mütter von der Sozialleistungsabhängigkeit in die Marktabhängigkeit treibt. So kann von einer verstärkten (Re-) Kommodifizierung der Arbeitskraft von Exehegatten ausgegangen werden.

Schaubild 7: Transformationen in der Existenzsicherung durch die Veränderung der Rangfolge im Mangelfall



Eigene Darstellung

6.2 Der Grundsatz der Eigenverantwortung

Die Veränderung des Wortlautes im Grundsatz der Eigenverantwortung (§ 1569 BGB n. F.), welcher dem Paragraf über mögliche Unterhaltstitel vorgelagert ist, ist charakteristisch für die gesamte Reform des Unterhaltsrechts. „Das unausgesprochene Motiv, das sich hinter diesem Ziel verbirgt, ist der Wille des Gesetzesgebers, die Belastung von ehemaligen Ehegatten mit Unterhaltsansprüchen zu Gunsten ihrer früheren Partner zu reduzieren“ (Kemper 2008: 18). Wie im 3. Kapitel bereits ausgeführt, galt auch im alten Unterhaltsrecht der Grundsatz der Eigenverantwortung. Dort war er jedoch negativ formuliert. So hieß es dort: *Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nach folgenden Vorschriften.* Im neuen Unterhaltsrecht ist der Wortlaut dagegen positiv formuliert: *Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten selbst, für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden Vorschriften.*

„Je höher die Betonung der Eigenverantwortung, desto höher sind die Anforderungen, welche an den Unterhaltsberechtigten gestellt werden, bevor es ihm gestattet wird, den Unterhaltspflichtigen in Anspruch zu nehmen“ (Kemper 2008: 18). Anhand der veränderten Formulierung wird also deutlich, dass es voraussichtlich in Zukunft zum einen seltener überhaupt zu Unterhaltstiteln kommen wird und dass diese zum anderen häufiger als bislang in ihrer Dauer begrenzt sein werden. „Da aber jeder Ehegatte damit rechnen muss, dass er nach der Kindererziehung in dieser Situation sein wird, in der es relativ wahrscheinlich ist, dass seine Unterhaltsansprüche nicht mehr befriedigt werden, bedeutet das einen recht hohen Anreiz, bis zu diesem Zeitpunkt die Befriedigung des Lebensbedarfs wieder aus eigener Kraft schaffen zu können“ (Kemper 2008: 20). Es ist somit zu erwarten, dass es unabhängig von Mangelfällen zu einer Verschiebung der Existenzsicherung durch Unterhalt in Richtung auf eine Existenzsicherung durch Sozialleistungen oder Erwerbsarbeit kommen wird.

6.2.1 Der Betreuungsunterhalt

Deutliche Begrenzungen finden sich in der Veränderung des Betreuungsunterhalts (§ 1570 BGB n. F.). Nach der regelmäßigen Rechtsprechung bis zum 31.12.2007 war die Frage, ab welchem Zeitpunkt dem betreuenden Elternteil eines Kindes eine eigenständige Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann nach einem Altersphasenmodell geregelt. Die regelmäßige Rechtsprechung stellte dabei den betreuenden Elternteil von der Geburt bis zum Ende der 2. Klasse des Kindes komplett von der Erwerbstätigkeit frei, ab der dritten Grundschulklasse wurde dem betreuenden Elternteil in der regelmäßigen Rechtsprechung eine halbschichtige Erwerbstätigkeit zugetraut. Erst im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 16. Lebensjahr des Kindes wurde von dem betreuenden Elternteil nach regelmäßiger Rechtsprechung eine vollschichtige Erwerbstätigkeit erwartet.⁴² Nach neuer Regelung gibt es genau drei Unterhaltstatbestände, die zu der Bewilligung eines Betreuungsunterhalts führen. Der erste Unterhaltstatbestand tritt ein, wenn das zu betreuende Kind das dritte Lebensjahr noch nicht

⁴² Zu Abweichungen in der regelmäßigen Rechtsprechung kam es durch die verschiedenen Oberlandesgerichte. Tendenziell gingen diese Abweichungen jedoch zu Gunsten des betreuenden Elternteils.

vollendet hat. Der zweite tritt ein, wenn das Kind älter als drei ist. Dann können elternbezogene Billigkeitserwägungen oder drittens kindesbezogene Belange in Kombination mit objektiv mangelnder Kinderbetreuung einen Anspruch ergeben. „Die angestrebte Individualisierung der Entscheidungen durch die Aufgabe des Altersphasenmodells und die konkrete Berücksichtigung ehebedingter Nachteile in jedem Einzelfall wird außerdem in vielen Fällen zu einem nicht geringen Mehraufwand führen, wenn diese Kriterien tatsächlich ernst genommen und nicht nur auf Leerformeln reduziert werden“ (Kemper 2008: 220).

6.2.1.1 Basisunterhalt bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Nach § 1570 Abs.1 BGB n. F. ist der reine Betreuungsanspruch für den Zeitraum der Geburt des Kindes bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres vorgesehen, so wird dem betreuenden Elternteil für die Dauer von drei Jahren nach der Geburt ein Basisunterhalt gewährt. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitrahmen der nicht betreuende Elternteil dem betreuenden Elternteil Unterhalt schuldet, unabhängig davon, ob das Kind innerhalb einer Ehe, außerhalb einer Ehe, in einer Beziehung oder infolge eines One-Night-stands gezeugt wurde. „Innerhalb dieses Zeitraums kann der betreuende Elternteil frei entscheiden, ob er sich ausschließlich der Betreuung des Kindes widmen oder eine Fremdbetreuung des Kindes in Anspruch nehmen will mit daneben ausgeübter teilweiser oder voller

Erwerbstätigkeit“ (Peschel-Gutzeit 2008: 36). Das dritte Lebensjahr wurde als Begrenzung gewählt, da ab dem vollendeten dritten Lebensjahr für jedes Kind in Deutschland ein Anspruch auf außerhäusliche Betreuung besteht (§ 24 Abs.1 SGB VIII). Ob diese drei Jahre künftig eine harte, weiche oder gar keine wirkliche Regelung begründen, darüber machen die Kommentare widersprüchliche Aussagen. Nach dem Grundsatzurteil des BGH vom 16. Juli 2008 können Rückschlüsse auf eine weiche Regelung gezogen werden. Hiernach kann sich der Betreuungsunterhalt nach den drei Jahren verlängern, wenn zwischen den Eltern eine Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft bestanden hat, also bei längerem Zusammenleben oder bei einem gemeinsamen Kinderwunsch.⁴³

6.2.1.2 Billigkeit in Bezug auf Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung

Der Unterhaltsanspruch wegen der Betreuung des gemeinsamen Kindes kann sich auf Grund von kindesbezogenen Billigkeitsgründen verlängern (§ 1570 Abs.1 BGB n. F.). Kindesbezogene Billigkeitsgründe beziehen sich auf schutzbedürftige Belange des Kindes, die über die übliche Pflege und Erziehung hinausgehen. Diese sind im Einzelfall zu klären. In der Literatur wird deutlich, dass die

43 „Selbst wenn ein Kind im Kindergarten volltags betreut wird, führt dies nämlich noch nicht notwendig zu einer vollschichtigen Erwerbspflicht des betreuenden Elternteils. Denn zusätzlich zur Betreuung insbesondere in den Abendstunden könnte eine vollschichtige Erwerbspflicht überobligatorisch sein. Ob sich aus dem Gesichtspunkt einer überobligationsmäßigen Doppelbelastung ungeachtet des gesetzlichen Regelfalls eines dreijährigen Betreuungsunterhalts Fallgruppen bilden lassen, die auf Erfahrungswerten beruhen und - z.B. nach dem Alter des Kindes – einer gewissen Pauschalierung zugänglich sind, wird das Berufungsgericht prüfen müssen. Allerdings wird dieser Gesichtspunkt allein regelmäßig angesichts einer eingeschränkten Erwerbspflicht nicht zu einem vollen Unterhaltsanspruch führen können“ (Urteile vom 16. Juli 2008 XII ZR 109/05).

Vorstellungen darüber, welche Umstände zu kindesbezogenen Billigkeitsgründen führen, stark variieren. So schreibt Lore Maria Peschel-Gutzeit, dass kindesbezogene Billigkeitsgründe dann vorliegen, wenn durch die besondere seelische Belastung infolge der Elterntrennung das Zuwendungsbedürfnis des Kindes erhöht ist (Peschel-Gutzeit 2008: 38). Karin Susanne Delerue ist hingegen der Auffassung, dass der Vortrag der Kindesmutter, das Kind leide unter der Trennungssituation, in Zukunft nicht ausreiche, denn in der überwiegenden Zahl aller Fälle läge die Trennung schon eine geraume Zeit zurück, sodass sich das Kind an die Situation gewöhnt habe (vgl. Delerue 2008: 22). Deutlich wird, dass es auf den Einzelfall ankommt, der vor Gericht durch Sachverständigengutachten zu klären ist.

Die kindesbezogene Billigkeitsabwägung berücksichtigt die Belange des Kindes sowie die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung (§ 1570 Abs.1 BGB n. F.). Auch über die Frage, wie hier die Prioritätensetzung in der Rechtsprechung aussehen wird, machen die Kommentare widersprüchliche Aussagen. Lore Maria Peschel-Gutzeit weist ausdrücklich darauf hin, dass der Absatz so zu verstehen sei, dass zunächst die Belange des Kindes und außerdem die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen seien (vgl. Peschel- Gutzeit 2008: 36). Deutlich wird ihrer Meinung nach, dass die Möglichkeit einer örtlichen Kinderbetreuung zwar vorgetragen werden müsse, „dass aber durch derart festgestellte Möglichkeiten noch keineswegs der Unterhaltsanspruch in entsprechendem Umfang der möglichen Fremdbetreuung entfällt“ (Peschel-Gutzeit 2008: 39). Sie betont in Bezugnahme auf den Richter des Amtsgerichts Stuttgart, Helmut Borth, dass der Gesetzestext nicht so gelesen werden könne, dass mit dem Erreichen des dritten Lebensjahres eines Kindes sofort eine volle Erwerbsobliegenheit einsetze, vielmehr komme eine Fremdbetreuung nach Erreichen des dritten Lebensjahres nur dann in Betracht, wenn es mit den Belangen des Kindes vereinbar sei (vgl. ebd.: 36). Die Zumutbarkeit einer Fremdbetreuung würde auch davon abhängen, ob die Kinderbetreuung räumlich erreichbar und finanzierbar sei, gerade letzter Punkt sei in Hinblick darauf zu prüfen, ob eventuell mehrere minderjährige Kinder zu betreuen sind. „Werden mehrere minderjährige Kinder betreut, ist auch stets zu berücksichtigen, dass hierdurch ein erheblicher Teil an Betreuungs- und Erziehungsarbeiten, aber auch an Hausarbeit entsteht, die von dem betreuenden Elternteil neben der eigentlichen Betreuungsleistung erbracht werden muss“ (Peschel-Gutzeit 2008: 39). Das Prinzip der Eigenverantwortung sei zwar in Bezug auf den Unterhaltsbedürftigen zu berücksichtigen, ginge „es allerdings um das Kindeswohl, so hat das Prinzip der Eigenverantwortung zurück zu stehen, wenn und soweit das Kindeswohl dies erfordere“ (ebd.: 36-37). Mit der Feststellung, dass die Verlängerung des Betreuungsunterhalts der Billigkeit entspricht, stünde zugleich fest, dass eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden könne.

Karin Susanne Delerue ist hingegen der Auffassung, dass im Vergleich zum Betreuungsunterhalt, der bis zum 31.12.2007 galt, nun betreuende Elternteile durch einen Unterhaltstitel nicht von ihrer Verpflichtung frei seien, sich neben der Betreuung des gemeinsamen Kindes verstärkt um den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zu bemühen (vgl. Delerue 2008: 18). Im Zuge des billigkeitsabhängigen Unterhalts würde es in Zukunft verstärkt um die Bemühungen des unterhaltsberechtigten Individuums gehen. Innerhalb des Betreuungsunterhaltsverfahrens sei das unterhaltsberechtigte Individuum künftig zwingend dazu angehalten, vorzutragen, wie es sich um ergänzende Erwerbstätigkeit bemüht hat (vgl. Delerue 2008: 17). In der Rechtsprechung seien zu der

Frage, welche Anstrengungen von Unterhaltspflichtigen erwartet werden können, verschiedene Grundsätze entwickelt worden. Nach Delerue würden diese eigentlich für die Unterhaltspflichtigen, nicht für die Unterhaltsberechtigten entwickelten Grundsätze in Zukunft auch auf die Unterhaltsberechtigten übertragen werden (vgl. ebd.: 18). Dabei sei bei verschärfter Unterhaltspflicht auch die Übernahme von Arbeiten unterhalb eines Ausbildungsniveaus vorstellbar, was künftig auch für den Bezug von Billigkeitsunterhalt in Erwägung gezogen werden würde. Nach diesen Grundsätzen sei außerdem für den arbeitsuchenden Unterhaltsberechtigten die Zeit aufzuwenden, die benötigt wird, um alle für ihn/sie in Betracht kommenden Angebote zu erfassen, sich darauf zu bewerben und Vorstellungsgespräche wahrzunehmen. Grundsätzlich könne von Arbeitsuchenden dabei derselbe Zeitaufwand verlangt werden wie für eine vollschichtige Erwerbstätigkeit, also mindestens 30 Stunden pro Woche allein für die Bewerbungstätigkeit (vgl. ebd. 18-19). Auch ein Wohnortwechsel kann zum Zwecke der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Delerue notwendig werden (vgl. ebd.: 18). Eine ausdrückliche Regelung der Frage, in welchem Umfang der betreuende Elternteil bei bestehender außerhäuslicher Betreuungsmöglichkeit auf eine eigene Erwerbstätigkeit verwiesen werden kann, enthält das Gesetz nicht. Auch nach dem BGH Urteil vom 16. Juli wird es diesbezüglich in den künftigen Rechtsprechungen also auf den Einzelfall ankommen, wobei sich die Bedeutung der Worte - *solange und soweit es der Billigkeit entspricht* – klären wird. Es ist daher zu erwarten, dass es für einen vorübergehenden Zeitraum zu einzelfallbezogenen und damit divergierenden Entscheidungen kommen wird (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 38).

6.2.1.3 Elternbezogene Billigkeitsgründe

Neben den kindesbezogenen Billigkeitsgründen gibt es auch elternbezogene Billigkeitsunterhaltsansprüche (§ 1570 Abs.2 BGB n. F.). Elternbezogene Billigkeitsgründe beziehen sich auf die Länge der Ehe in Kombination mit der Betreuung eines gemeinsamen Kindes (Abs.2 § 1570 BGB n. F.). Es soll insbesondere das in der Ehe gewachsene Vertrauen in die vereinbarte Rollenverteilung, also *die Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe*, geschützt werden (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 40). Jedoch handelt es sich hierbei nicht um einen selbstständigen Unterhaltstatbestand, sondern um eine ehespezifische Ausprägung des Betreuungsunterhalts. Dieser Gesetzesanhang⁴⁴ ist also nicht auf eine besondere Betreuungsbedürftigkeit des Kindes gestützt, bleibt aber der Sache nach dennoch ein Unterhaltsanspruch (Peschel-Gutzeit 2008: 40). Dabei soll zwar das Vertrauen in die gemeinsam beschlossene Rollenverteilung geschützt werden, nicht aber das Vertrauen auf eine dauernde Sicherung des nachehelichen Unterhalts (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 41). Zu einem Unterhaltstitel in Bezug auf die elternbezogene Billigkeit kann es also dann kommen, wenn erstens zum Zeitpunkt der Scheidung mindestens ein noch betreuungsbedürftiges Kind aus der Ehe hervorgeht und ein besonderes Vertrauen in die in der Ehe vereinbarte Rollenverteilung entstanden ist oder aber wenn die *Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht*. „Definiert ist die Dauer der Ehe jedoch

44 Eigene Auslegung des Terminus Annexanspruch

weder im Gesetz selbst noch in der Gesetzesbegründung⁴⁵ (Peschel-Gutzeit 2008: 41). Es handelt sich hier wohlgerne nicht um Altehen, denn die gemeinsamen Kinder in sog. Altehen werden zum Zeitpunkt einer Scheidung nur sehr selten noch betreuungsbedürftig sein. In der Praxis der Rechtsprechung wird es daher, so meine Einschätzung, nicht allzu häufig zu einem Unterhaltstitel auf Grund von elternbezogenen Gründen kommen (§ 1570 Abs.2 BGB n. F.). Denn die zwei Tatbestände der langen Ehedauer und der zum Zeitpunkt der Scheidung noch betreuungsbedürftigen Kinder werden in der Praxis sehr selten zusammentreffen.⁴⁶

Einverständnis herrscht in den von mir gesichteten Kommentaren darüber, dass es sich beim elternbezogenen Betreuungsunterhalt lediglich um einen Billigkeitsunterhalt handelt, welcher nach allgemeinen Billigkeitskriterien geprüft wird. Das bedeutet nicht nur, dass Erwerbsbemühungen nachgewiesen werden müssen, sondern auch, dass kein dauerhafter Unterhaltsanspruch entsteht. Dauerhafte Unterhaltsansprüche können nach wie vor wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 Abs.1), wegen Alter (§ 1571 BGB) oder wegen Krankheit oder Gebrechen (§ 1572 BGB) in Betracht kommen. In welcher Art und Weise diese Unterhaltstitel durch die Reform des Unterhaltsrechts verändert wurden, wird im Folgenden diskutiert werden.

6.2.2 Die angemessene Erwerbstätigkeit

Zwar wird es weiterhin zu Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit kommen, doch wird die Eigenverantwortung, die, wie in Kapitel 5 dargelegt, durch den „historischen Kompromiss“ zwischen SPD und CDU durch die „Angemessenheitsklausel“ (§ 1574 BGB a. F.) „ausgehöhlt“ worden war, an Bedeutung gewinnen (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 42). Im Zuge des Unterhaltsänderungsgesetzes wird die Frage der angemessenen Erwerbstätigkeit modifiziert (§ 1574 Abs.1 BGB n. F.). Angemessen ist im neu gefassten Recht eine Erwerbstätigkeit, die der eigenen Ausbildung, den eigenen Fähigkeiten, dem eigenen Lebensalter, dem eigenen Gesundheitszustand und einer eigenen früheren Erwerbstätigkeit des unterhaltsbegehrenden geschiedenen Ehegatten entspricht (vgl. ebd.). Die eigene Ausbildung wird also infolge der Reform des Unterhaltsrechts an Bedeutung gewinnen. Jedoch obliegt es dem unterhaltsbegehrenden Individuum, sich ausbilden und weiterbilden zu lassen, wenn es zum Zeitpunkt der Scheidung keine angemessene Tätigkeit in der eigenen Ausbildung finden kann (§ 1574 Abs. 3 BGB n. F.). Für die Übergangszeit bis zur Beendigung der Aus- oder Weiterbildung muss dann gegebenenfalls eine Tätigkeit übernommen werden, die der ursprünglichen Ausbildung nicht entspricht, aber dem Status des erlernten Berufs in etwa gleichkommt (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 43). Den Terminus der eigenen Fähigkeit (§ 1545 Abs.2 BGB n. F.) interpretiert Peschel-Gutzeit sehr weitläufig, sie versteht darunter die

⁴⁵ Während direkt nach dem Inkrafttreten des § 1573 Abs.5 BGB schon eine Ehedauer von 10 Jahren als lange Ehedauer angesehen wurde, wodurch eine Begrenzung des Unterhalts ausgeschlossen war, hat mit zunehmender Geltungsdauer die Rechtsprechung eine immer längere Ehedauer verlangt, um sie als lang anzuerkennen. In den letzten Jahren hat sie Ehen von mehr als 20 jähriger Dauer nicht als langjährige Ehedauer gefasst und daher Unterhaltstitel zeitlich begrenzt (vgl. Peschel- Gutzeit 2008: 55).

⁴⁶ Zudem stehen Abs.1 und Abs.2 in den §1570 BGB im Verhältnis des Vorrangs und Nachrangs. Wenn also ein Billigkeitsunterhalt aus Kindesbezogenen Gründen geklärt wurde, bedarf es keines zusätzlichen elternbezogenen Billigkeitsunterhalts. Demnach wird zunächst der Anspruch auf einen Kindesbezogenen Billigkeitsunterhalt geprüft, und erst wenn die Möglichkeiten, über diesen einen Unterhaltstitel zu erlangen, ausgeschöpft sind, wird es zur Überprüfung eines elternbezogenen Billigkeitsunterhaltes kommen (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 40).

persönlichen Fähigkeiten. In ihren Ausführungen nennt sie Bürotätigkeiten, die beispielsweise im Betrieb des Ehemannes erlernt wurden, sowie Fremdsprachenkenntnisse oder auch Fähigkeiten, die durch die Führung eines eigenen Haushaltes erlernt wurden. Explizit weist sie jedoch darauf hin, dass es auch nach neuem Recht im Zuge der Erwerbsobliegenheit nicht angemessen sein wird, einen fremden Haushalt zu führen (vgl. ebd.: 44).

Auf die Frage des Lebensalters wird in den Kommentaren unterschiedlich eingegangen. Da die Lebensstandardgarantie (§ 1574 Abs.2 BGB a. F.) durch die Reform des Unterhaltsrechts beseitigt werden soll, scheint es wahrscheinlich, dass auch in fortgeschrittenem Alter zumindest eine Ausbildungs- oder Fortbildungsobliegenheit besteht (vgl. ebd.). Peschel-Gutzeit weist darauf hin, dass die Berücksichtigung des Gesundheitszustandes voraussichtlich bei der Frage der Art und Dauer einer Erwerbstätigkeit berücksichtigt wird, es jedoch nur bei elementarer Erkrankung zu einer generellen Infragestellung der Erwerbsobliegenheit kommen wird (vgl. ebd.). Erstmals wird im neuen Unterhaltsrecht die Angemessenheit einer Erwerbstätigkeit in Bezug auf die frühere Erwerbstätigkeit gefasst. Die Erwerbstätigkeit in einem früher ausgeübten Beruf ist nun dem Kommentar Peschel-Gutzeits zufolge grundsätzlich immer angemessen (vgl. ebd.). Wenn also das Individuum, welches in der Ehe verstärkt reproduktive Arbeit geleistet hat, aus diesem Grund während der Ehe nur einem Halbtagsjob nachging, wird es sich nach der Ehe nicht auf die Angemessenheit seines gelernten Berufes beziehen können, sondern sich mit dem „Zuverdienst“ aus Zeiten der Ehe zufriedengeben müssen. Nach Peschel-Gutzeit wird das Individuum jedoch nicht auf eine Tätigkeit verwiesen werden können, welche in der Ehe zur Überbrückung eines wirtschaftlichen Engpasses ausgeübt wurde (vgl. ebd.). Voraussichtlich wird erst in einigen Jahren die regelmäßige Rechtsprechung eindeutigen Aufschluss darüber geben können, was unter der „früheren Tätigkeit“ genau zu verstehen ist.

Der signifikante Unterschied zwischen dem alten und dem neu gefassten Paragraphen ist, dass die ehelichen Lebensverhältnisse nur noch im Rahmen einer Billigkeitsprüfung abschließend gewürdigt werden (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 43). Ein Ehegatte, der künftig Unterhalt begehrt, muss anhand der dargelegten fünf Einzelkriterien (§ 1574 BGB n. F.) deutlich machen, dass er eine angemessene Tätigkeit, also eine solche, die seiner Ausbildung, seiner Fähigkeiten, seinem Lebensalter, seinem Gesundheitszustand und seiner früheren Erwerbstätigkeit entspricht, nicht finden kann (vgl. ebd.). Erst nach der richterlichen Abwägung dieser fünf Einzelkriterien kann es zu einer weiteren Einwendung des Unterhaltbegehrenden in Bezug auf die ehelichen Lebensverhältnisse kommen. Nach welchen Kriterien die abschließende Billigkeitsabwägung in Bezug auf die ehelichen Lebensverhältnisse getroffen wird, bleibt auch in den gesichteten Kommentaren offen. Deutlich wird lediglich, dass die Dauer der Ehe sowie die Kindererziehung berücksichtigt werden, worauf ich im folgenden Kapitel näher eingehen werde. Prinzipiell obliegt es aber dem Unterhaltsbegehrenden, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass eine an sich mögliche Erwerbstätigkeit und damit die eigene Existenzsicherung durch die Kommodifizierung der eigenen Ware Arbeitskraft unzumutbar ist (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 46).

6.2.3 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts

Auch die Dauer und Höhe des nachehelichen Unterhalts wird sich durch die Reform des Unterhaltsrechts erheblich verändern. Zwar besteht der Paragraph in seiner bisherigen Fassung mit nur

geringfügiger Veränderung fort, doch wurde er durch eine Kernvorschrift ergänzt, welche die Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit formuliert (§ 1578 b BGB n. F.). Das bedeutet, dass das Maß des Unterhalts nach wie vor zunächst nach den ehelichen Lebensverhältnissen bemessen wird (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 48). Doch die Herabsetzung sowie zeitliche Begrenzung von Unterhaltsansprüchen, aber auch die Kombination beider Reduzierungsmöglichkeiten, woraus sich eine gänzliche Versagung ergibt, wird für alle Unterhaltstitel herausgestellt (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 46). Für die Praxis wird dies bedeuten, dass sich die Frage des angemessenen Lebensstandards von unterhaltsbegehrenden Individuen nicht mehr an den ehelichen Lebensverhältnissen orientieren wird, sondern unabhängig von diesen an der Angemessenheit für die einzelne Person (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 48).

Ersichtlich wird hier, dass durch die Reform des Unterhaltsrechts ein Alternativmaßstab zur Ermittlung des nachehelichen Unterhalts etabliert werden muss. Die Literatur spricht hier vom eigenangemessenen Unterhalt in Abgrenzung zu den Unterhaltstiteln der regelmäßigen Rechtsprechung vor der Reform, welche sich ausschließlich an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierten. Auf Grund welchen Maßstabs der eigenangemessene Unterhalt in Zukunft berechnet werden soll, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Dabei kommt sowohl der Lebensstandard vor der Eheschließung infrage als auch der Lebensstandard, welchen der Berechtigte ohne die Ehe gehabt hätte⁴⁷ (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 56). Unabhängig davon, wie der Unterhaltsanspruch in der Praxis ermittelt werden wird, darf dieser nur soweit herabgesetzt werden, dass der angemessene Unterhaltsbedarf des Bedürftigen durch Unterhalt und Einkommen sichergestellt wird. Wird der Erwerbsobliegenheit vonseiten des Unterhaltsberechtigten nicht nachgekommen, wird diesem ein fiktives Einkommen angerechnet, das durch herabgesetzten Unterhalt aufgestockt wird.

Weit gehende Einigkeit herrscht in der Literatur hingegen darüber, dass künftig alle Unterhaltstitel zu begrenzen sind, es sei denn, die Begrenzung steht den ausgeführten Billigkeitsgründen entgegen. Als Billigkeitsgründe nennt das Gesetz

- (1) die Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes,
- (2) die durch die Ehe eingetretenen Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit, für den eigenen Unterhalt zu sorgen,
- (3) die voraussichtliche Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes,
- (4) die Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe
- (5) und schließlich die Dauer der Ehe.

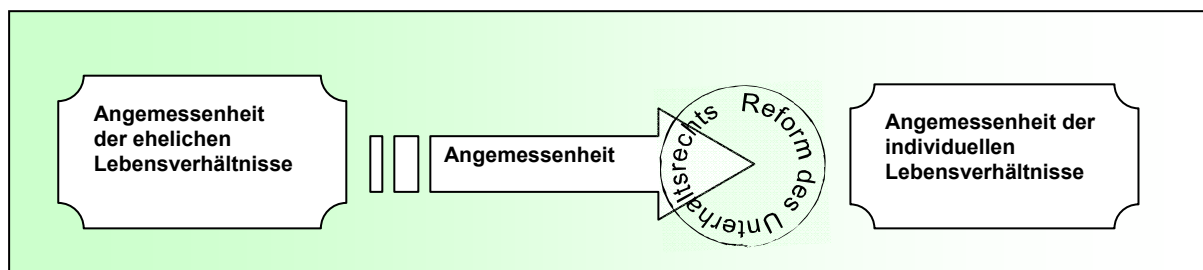
Die Aufgabe der Gerichte besteht nun darin, die dargelegten Billigkeitskriterien auszuloten und dementsprechend den Unterhalt herabzusetzen oder zu begrenzen. Deutlich wird hier die Neuorientierung der Gerichte. Vor der Reform des Unterhaltsrechts hatte die regelmäßige

⁴⁷ Die Überlegungen, welcher Anknüpfungspunkt für die Ermittlung des eigenangemessenen Unterhalts infrage kommt, stoßen sehr schnell auf den Selbstbehalt des Unterhaltsverpflichteten. In der Vergangenheit lag dieser oberhalb des Existenzminimums und damit oberhalb des notwendigen Unterhalts. Der Selbstbehalt des Unterhaltsverpflichteten lag in der Vergangenheit also zwischen dem angemessenen und dem notwendigen Selbstbehalt. Überlegungen gehen nun in die Richtung, diesen mittleren Selbstbehalt als Richtschnur für den angemessenen Eigenbedarf des Unterhaltsberechtigten anzusetzen. Derzeit wird dieser mittlere Selbstbehalt mit 1000 € in der Düsseldorfer Tabelle angesetzt (Peschel-Gutzeit 2008: 56).

Rechtsprechung versucht, für das ökonomisch schwächere Individuum, trotz der ökonomischen Verluste durch Trennung und Scheidung, die ehelichen Lebensverhältnisse zu erhalten. Durch die Reform des Unterhaltsrechts ist die Judikative dazu angehalten, dem ökonomisch schwächeren Individuum der geschiedenen Ehe einen Teilanspruch an dem in der Ehe erwirtschafteten Standard in Form von Unterhalt zu gewähren, ohne daraus eine Lebensstandardgarantie im Sinne einer zeitlich unbegrenzten und in der Höhe nicht abänderbaren Teilhabe zu erwirken. Das Spannungsverhältnis entsteht hier also zwischen den ökonomischen Verhältnissen, wie sie in der Ehe bestanden haben, und den Möglichkeiten der Herabsetzungen sowie der zeitlichen Begrenzung oder Versagung des nachehelichen Unterhalts. In diesem Spannungsverhältnis werden Gerichte zukünftig die Frage der Billigkeit zu klären haben.

Dieses Spannungsverhältnis stellt auch für meine Untersuchung eine Variable dar, denn eine Verschiebung der Existenzsicherung durch Unterhalt in Richtung auf die Möglichkeiten, durch Sozialleistung oder Erwerbsarbeit die Existenz zu sichern, hängt von der regelmäßigen Rechtsprechung erheblich ab. Daher werde ich im Folgenden die einzelnen Unterhaltstitel auf ihre Möglichkeit zur Herabsetzung und Begrenzung abklopfen. Ein weiteres Kapitel soll den Veränderungen nachgehen, welche die absolute Versagung von Unterhalt auf Grund von grober Unbilligkeit betreffen. Da die ehebedingten Nachteile⁴⁸ bei der Herabsetzung und Begrenzung eine große Rolle spielen, werde ich abschließend klären, wann Nachteile als ehebedingt gelten und wann nicht.

Schaubild 8: Die Reform des Unterhaltsrechts im Spannungsverhältnis zwischen Angemessenheit der ehelichen und individuellen Lebensverhältnisse



Eigene Darstellung

6.2.3.1 Herabsetzung und Begrenzung des Unterhalts wegen Betreuung eines Kindes

Ausgeführt hatte ich bereits, dass der elternbezogene Betreuungsunterhalt von seiner Struktur her als Ausgleich betreuungsbedingter Bedürftigkeit ausgerichtet ist (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 57). Der Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes ist aus sich heraus zeitlich begrenzt, er besteht nur so lange, wie sich eine Bedürftigkeit auf Grund von Betreuung ergibt. Der nacheheliche Betreuungsunterhalt stellt den Unterhaltsberechtigten also nur so, wie er stünde, wenn er selbst voll arbeiten könnte. Das

⁴⁸ Diese wiederum bemisst sich an der Länge, weil die ehebedingten Nachteile typischerweise mit der Dauer der Ehe ansteigen, sodass sich, wie im Kapitel zur Existenzsicherung in Deutschland deutlich wurde, mit der Dauer der Ehe „eine immer stärkere Verflechtung der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen ergibt, die für die berufliche Entwicklung dessen, der Unterhalt begehrt, zu einem immer größeren Nachteil führen kann“ (Peschel-Gutzeit 2008: 49). So kann nach Peschel-Gutzeit im Einzelfall bei besonders langer Ehe auch ein lebenslanger Unterhalt gerechtfertigt sein, er wird nur nicht mehr die Regel sein (ebd.).

Gleiche gilt für den Anspruch der Mutter eines nichtehelichen Kindes auf Betreuungsunterhalt. Durch die Reform des Unterhaltsrechts wird in diesem Sinne nicht mehr nach ehelichen und nichtehelichen Verhältnissen gefragt. Vielmehr hängt der Betreuungsunterhalt von der Ausgestaltung der Beziehung und dem gemeinsamen Kinderwunsch ab. Obgleich damit die Ehe als solche an Bedeutung verliert, was es zu begrüßen gilt, soll weiterhin die Beziehung der Eltern des Kindes für dessen Betreuungsmöglichkeiten entscheidend sein. Das ist eine Auslegung, die meiner Ansicht nach weniger dem Kindeswohl dient, sondern einmal mehr dem Interesse des Erzeugers, welcher seinen Betreuungspflichten nicht nachkommt. Warum die Betreuung eines Kindes davon abhängig gemacht werden soll, ob dieses im Zuge eines One-Night-Stands oder im Verlauf einer auf Dauer angelegten Beziehung gezeugt wurde, ist mir nicht ersichtlich.

Nach Einschätzung der von mir gesichteten Kommentare wird es zu einer verstärkten Herabsetzung und Begrenzung von Unterhaltsbezügen der ehemals verheirateten betreuenden Elternteile kommen, die in Zukunft verstärkt auf die Sicherung ihrer Existenz auf dem Arbeitsmarkt angewiesen sein werden. Nicht verheiratete Erziehungsberechtigte werden umgekehrt nicht bedeutend häufiger als zuvor ihre Existenz durch Betreuungsunterhalt bestreiten können.

6.2.3.2 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Alters

Bei der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung von Unterhaltsleistungen wegen Alters wird es verstärkt auf die Dauer der Ehe ankommen. Bei der Auflösung von Ehen, in welchen ein Partner sowohl die gemeinsamen Kinder erzogen als auch den gemeinsamen Haushalt geführt hat, kommt nach Peschel-Gutzeit weder eine Herabsetzung noch eine zeitlich Begrenzung in Betracht. Dies gilt jedoch nicht für Altersehen, bei welchen die Individuen erst in hohem Alter heiraten und über eine vorherige Ehe oder Berufstätigkeit bereits Rentenansprüche oder Versorgungsansprüche erworben haben (vgl. Peschel- Gutzeit 2008: 58). Auf Grund der Herabsetzung und Begrenzung des Unterhalts wegen Alters wird es im Rückschluss auf Peschel-Gutzeit also zu eher marginalen Verschiebungen im System der Existenzsicherung kommen.

6.2.3.3 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Krankheit

Obgleich es sich bei dem Unterhalt wegen Krankheit nicht um den Ausgleich eines ehebedingten Nachteils handelt, wird die Möglichkeit der Begrenzung und Herabsetzung des Unterhalts maßgeblich von der Dauer der Ehe abhängen (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 59). Wenn es sich um eine Ehe von absolut kurzer Dauer handelt, kann ein Unterhaltstitel auch gänzlich versagt bleiben (vgl. ebd.). Die Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Krankheit wird also zu einer Verschiebung von der Existenzsicherung durch Unterhalt hin zur Existenzsicherung durch die Sozialversicherung bewirken.

6.2.3.4 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung der Aufstockung durch Unterhalt bei Erwerbslosigkeit

Der Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit steht eigentlich in keinem kausalen Zusammenhang zu der Ehe. Wie ich jedoch im Kapitel zum Status quo der Existenzsicherung ausgeführt habe, bietet der deutsche Staat eine Menge Anreize für den ökonomisch schwächeren Part, innerhalb einer Ehe aus dem Berufsleben auszusteigen. Über diesen Berufsausstieg ergeben sich wiederum nach der Ehe elementare Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. So führt der Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit in der Ehe für das reproduktiv arbeitende Individuum häufig zur Erwerbslosigkeit nach der Ehe oder zu einer geringfügigen Erwerbstätigkeit, die weder den in der Ehe erreichten Status noch den eigenangemessenen Lebensbedarf sichern kann. Nach altem Recht wurde in solchen Fällen auf Grund der propagierten Gleichwertigkeit zwischen Reproduktions- und Erwerbsarbeit die Differenz der Einkommen der beiden Individuen der geschiedenen Ehe ermittelt und durch einen Aufstockungsunterhalt an das ökonomisch schwächere Individuum ausgeglichen und zwar unabhängig davon, ob das ehemals reproduktiv arbeitende Individuum keiner, einer geringfügigen oder einer vollen, aber geringer entlohten Erwerbstätigkeit nachging. Peschel-Gutzeit stellt heraus, dass der Aufstockungsunterhalt primär zur Aufrechterhaltung der sog. Lebensstandardgarantie diene (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 59).

Bedingt durch das Unterhaltsänderungsgesetz wird nun nachzuprüfen sein, inwiefern die Einkommensdifferenz zwischen den Individuen der geschiedenen Ehe tatsächlich auf die komplementäre Arbeitsteilung zurückzuführen ist. War die Ehe von kurzer Dauer, wird es zu einer Herabsetzung des Unterhalts auf den eigenangemessenen Lebensbedarf kommen. Wenn das unterhaltsbegehrende Individuum durch die Kommodifizierung der eigenen Arbeitskraft auf dem Markt den eigenangemessenen Lebensbedarf decken kann, wird ein Unterhaltstitel ganz entfallen. Wenn jedoch die Kommodifizierung der Arbeitskraft auf dem Markt zu einem Erwerbseinkommen führt, das unterhalb des eigenangemessenen Lebensbedarfs liegt, wird es zu einem Anspruch auf Aufstockungsunterhalt kommen, der jedoch zeitlich begrenzt sein wird. Nur für den Fall, dass der Unterhaltsbegehrende tatsächlich berufliche Einbußen in seinem Fortkommen durch einen längeren Ausstieg aus dem Berufsleben wegen Kindererziehung oder der in der Ehe praktizierten Arbeitsteilung erlitten hat, ist er nach neuem Recht zu einem Aufstockungsunterhalt berechtigt. Dieser Aufstockungsunterhalt bezieht sich jedoch lediglich auf die Differenz zwischen dem Einkommen, das der Unterhaltsbegehrende hätte erzielen können, wenn er nicht auf Grund der Ehe aus dem Berufsleben ausgestiegen wäre, nicht jedoch auf die ehelichen Verhältnisse (vgl. ebd.: 60). Dennoch kommt die höhenmäßige Begrenzung in Betracht, weil eine Erwerbsobliegenheit besteht. Der eigenangemessene Selbstbehalt des Unterhaltsberechtigten muss für diesen Fall aber gewahrt bleiben. War die Ehe von langer Dauer, schlägt Peschel-Gutzeit eine Staffelung des Unterhaltsanspruches vor, wobei zunächst eine höhenmäßige und dann eine zeitliche Begrenzung vorgesehen ist (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 59). Da es eine generelle Aufstockung wegen der ehelichen Lebensverhältnisse nicht mehr geben wird, wird es durch die Herabsetzung und zeitliche Begrenzung der Aufstockung bei Erwerbslosigkeit vor allem zu einer Minimierung der Existenzsicherung durch Unterhalt kommen. Solange dabei der eigenangemessene Lebensstandard gewahrt bleibt, berechtigt

die Minimierung nicht zu Sozialleistungen. Ob auf diese Weise ein Anreiz entsteht, den eigenangemessenen Lebensstandard durch Arbeit auf dem Arbeitsmarkt oder Fort- und Weiterbildung aufzustocken, wird sich erst in Zukunft zeigen.

6.2.3.5 Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Ausbildung oder Billigkeit

Sowohl der Ausbildungsunterhalt als auch der Billigkeitsunterhalt sind von sich aus auf einen zeitlich begrenzten Rahmen ausgerichtet. Der Ausbildungsunterhalt wird nur für die begrenzte Zeit der Fort-, - Aus- oder Weiterbildung gezahlt, der Billigkeitsunterhalt nur für den Zeitrahmen einer Härteregelung. Zudem wurden beide Unterhaltstitel in der gerichtlichen Praxis selten vergeben (vgl. Peschel- Gutzeit 2008: 60). Es wird über die Herabsetzung und zeitliche Begrenzung beider Unterhaltstitel also zu keinen Verschiebungen im System der Existenzsicherung kommen.

6.2.3.6 Begrenzung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit

Auch im alten Unterhaltsrecht konnte wegen grober Unbilligkeit der Unterhalt verwehrt werden (§ 1579 BGB a. F.), wenn die Ehe von kurzer Dauer war oder der Unterhaltsbegehrende mit einem neuen Partner zusammen lebte. Das Zusammenleben mit einem neuen Partner ist nun explizit als grobe Unbilligkeit in den Gesetzestext mit aufgenommen (§ 1570 Abs.2 BGB n. F.). Gerade weil das Schulscheidungsrecht als verworfen gilt, plädieren einige Kommentare dafür, die Versagung von Unterhalt ernsthaftem Fehlverhalten vorzubehalten. Die Vermischung zwischen dem Versagen von Unterhalt wegen grober Unbilligkeit und der Herabsetzung und zeitlichen Befristung, welche nicht durch schuldhaftes Verhalten herbeigeführt wird, wäre vermieden worden, hätte man sowohl das Versagen von Unterhalt wegen kurzer Ehedauer als auch wegen des Zusammenlebens mit einem neuen Lebenspartner als Gründe der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung aufgenommen, anstatt diese als Gründe grober Unbilligkeit zu titulieren⁴⁹. Zu einer Verschiebung im System der Existenzsicherung wird es wegen dieser Modifikation aber nicht kommen.

6.2.3.7 Die durch die Ehe eingetretenen Nachteile

Deutlich wird, dass bei der Abwägung über die Herabsetzung und Begrenzung des nachehelichen Unterhalts ein besonderes Gewicht auf die ehebedingten Nachteile gelegt wird (Peschel-Gutzeit 2008: 48-49). Mir scheint es daher erforderlich, diesen Terminus zu präzisieren. Einige Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass „die Fälle, in denen die Ehefrau nicht arbeiten geht, weil der Ehemann dies nicht wünscht, sehr selten geworden“ (Berghahn 2004b: 23) seien. So seien Nachteile, welche sich für ein Individuum in der Ehe gegenüber dem anderen ergeben hätten, meist dem Grunde nach weniger durch die Heirat an sich, sondern vielmehr durch Kinderbetreuung in der Ehe bedingt (vgl. ebd.). Nicht über die Heirat, sondern über die Kindererziehung würde also eine Rollenverteilung verfestigt, durch

⁴⁹ Borth kritisiert, dass infolge der Reform des Unterhaltsrechts der Härtegrund der kurzen Ehedauer nicht aus dem § 1579 BGB herausgenommen wurde und dem Tatbestand des § 1578 b BGB zugeordnet ist (Borth In: Peschel-Gutzeit 2008: 52).

welche die Erwerbstätigkeit des einen Individuums gegenüber der Erwerbstätigkeit des anderen Individuums vernachlässigt wird. Auf diese Weise ergebe sich bei jenen Individuen in der Ehe, die verstärkt der Erziehung und Kinderbetreuung nachgekommen seien, im fortschreitendem Alter eine vergleichsweise geringere Berufsqualifikation als bei jenen, welche weniger Zeit zur Betreuung ihrer Kinder aufgewandt hatten.⁵⁰ „Die Nachteile, von denen hier die Rede ist, werden sich ganz überwiegend aus der während der Ehe praktizierten Aufgabenverteilung ergeben“ (Hamm 2008: 87).

Das Argument, dass es nicht angehen könne, dass Ehemänner individuell für die strukturbedingte höhere Arbeitslosigkeit von Frauen haften müssen, wird zumeist von deren Verteidigern vorgetragen. Als Argumentation für die Haftung des Ehemannes wird die soziologisch beschriebene Konstellation der „Eineinhalb-Personen-Karriere“ (Beck-Gernsheim 1980) angeführt, in welcher meist die Frau durch reproduktive Tätigkeit dem Mann für dessen berufliche Laufbahn „den Rücken freihält“ (vgl. Berghahn 2004b: 23). Den Nutzen hat er in Form des naheheiligen Unterhalts abzubezahlen. Der Terminus der ehebedingten Nachteile meint also nichts anderes als diejenigen Nachteile, welche über die Arbeitsteilung in einer Ehe entstehen, wenn ein Individuum seine Erwerbstätigkeit für den anderen aufgibt. Nach Peschel-Gutzeit besteht ein Indiz für einen ehebedingten Nachteil in einer vorhandenen Einkommensdifferenz. Beruht die Einkommensdifferenz auf der Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse, handelt es sich um einen ehebedingten Nachteil, „der grundsätzlich einen dauerhaften unterhaltsrechtlichen Ausgleich zugunsten des bedürftigen Ehegatten rechtfertigt“ (Peschel-Gutzeit 2008: 50). Sie stellt jedoch auch heraus, dass die Einkommensdifferenz darauf überprüft werden müsse, ob diese tatsächlich im Zusammenhang der Ehe entstanden sei (ebd.: 54). Eine große Rolle spielt hierbei die Frage, inwiefern es eine explizite Absprache über die Verteilung von Reproduktions- und Erwerbstätigkeit gegeben hat und inwiefern diese dem Wunsch des erwerbstätigen Individuums in der Ehe entsprochen hat.⁵¹ Ehebedingte Nachteile werden nach neuem Unterhaltsrecht also nur noch dann zu Billigkeitsunterhalt führen, wenn die Einkommensdifferenz zwischen den Individuen in Ehen nachweislich durch eine komplementäre Arbeitsteilung entstanden ist, die von dem erwerbstätigen Individuum gewünscht war. Die generelle Möglichkeit der Existenzsicherung durch Unterhalt wegen der Übernahme von Reproduktionsarbeit in der Ehe wird demnach nicht weiter bestehen. Eine Verschiebung von der Existenzsicherung durch Unterhalt zur Existenzsicherung durch Sozialleistung ist also zu erwarten.

6.2.4 Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass die Möglichkeit, die eigene Existenz durch naheheilige Unterhaltsansprüche zu sichern, durch das Unterhaltsänderungsgesetz drastisch eingeschränkt wurde. Herausgearbeitet habe ich, dass der Grundsatz der naheheiligen Eigenverantwortung insbesondere in der

⁵⁰ „Anders als bisher sind zukünftige Zeiten der Kinderbetreuung der Ehedauer nicht mehr hinzu zu rechnen. Dies folgt u.a. aus der Vorschrift des § 1574 Abs. 2 S.2 BGB, nach welcher die Dauer der Ehe und die Dauer der Pflege und Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes getrennt zu berücksichtigen sind“ (Peschel-Gutzeit 2008: 55).

⁵¹ Um als ehebedingt zu gelten, darf die Einkommensdifferenz des Weiteren nicht aus der Betreuung eines gemeinsamen Kindes herrühren. Denn wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes werden in der eingeführten Kernvorschrift zwei weitere Billigkeitsgründe angeführt.

Modifikation des Betreuungsunterhaltes, in der Auslegung einer angemessenen Erwerbstätigkeit sowie in den Möglichkeiten der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung von Unterhalt zum Ausdruck kommt. Da die Kombination von Herabsetzung und zeitlicher Befristung im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, kann es im Endeffekt zu einer gänzlichen Versagung von Unterhaltsleistungen nach einer gewissen Übergangszeit kommen. Vorgesehen sind in diesem Zusammenhang gestaffelte Übergänge, sodass der Unterhaltsverpflichtete für einige Jahre vollen eheangemessenen Unterhalt zahlt und danach für eine kürzere Reihe von Jahren einen reduzierten Unterhalt, bis dieser gänzlich endet (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 57). Über die Frage des zeitlichen Rahmens solcher Staffellungen wird erst die regelmäßige Rechtsprechung Klarheit bringen. Die Einschränkungen in der Möglichkeit, die eigene Existenzsicherung durch nachehelichen Unterhalt zu bestreiten, bedeutet, dass zwischen den drei Möglichkeiten der Existenzsicherung eine Verschiebung vom Unterhalt in Richtung auf die Existenzsicherung durch Sozialleistungen oder Erwerbsarbeit stattfinden wird.

6.3 Die Neuregelung des Kindesunterhalts

Nach anhaltenden Debatten wurde im Zuge des Unterhaltsänderungsgesetzes auch der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder eingeführt. Grund hierfür war ein seit Langem angeprangerter völlig defizitärer Barunterhalt für minderjährige Kinder, welcher in der Vergangenheit weit unter dem steuerlich anerkannten Existenzminimum lag. Die politischen Gründe gegen die Einführung eines Mindestunterhalts im Sinne eines Existenzminimums für minderjährige Kinder lagen in den wesentlich höheren Ausgaben der Unterhaltsvorschusskassen, die eine Erhöhung des Barunterhalts für minderjährige Kinder zur Folge gehabt hätten. Diese Kosten wollten jedoch weder der Bund noch die Länder tragen, sodass man sich bis zur Reform des Unterhaltsrechts zum 31.12.2007 nicht auf einen Mindestunterhalt, sondern lediglich auf einen Regelbetrag einigen konnte (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 96). Durch einen Beschluss des BGH vom 22. Januar 2003 wurde der Regelbetrag im Mangelfall angehoben. Jedoch wurden, insbesondere durch das BVerfG Urteil vom 09. April 2003, die Verflechtungen des Sozial-, Steuer- und Unterhaltsrechts bei der Deckung des Bedarfs an Kindergeld als nicht hinreichend verständlich angeprangert (vgl. ebd.: 97). So war im Sozialrecht das Kindergeld dem jeweiligen Kind als Einkommen zugerechnet worden mit der Folge, dass sein Hilfebedarf entsprechend gemindert war. Im Unterhaltsrecht hingegen wurde das Kindergeld nicht als Einkommen des Kindes, sondern als Einkommen der Eltern angesehen, ohne dass sich dies allerdings auf ihre unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit auswirkte (vgl. ebd.: 107). Durch die Reform des Unterhaltsrechts wird nun die Art der Unterhaltsgewährung bei minderjährigen Kindern neu gefasst. Anstelle der Unterhaltsgewährung tritt nun der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder. „Dabei wird der Mindestbarunterhalt als derjenige Barunterhalt definiert, auf den das minderjährige Kind grundsätzlich Anspruch hat und den der Unterhaltspflichtige grundsätzlich zu leisten verpflichtet ist“ (Peschel-Gutzeit 2008: 97).

6.3.1 Die Funktionsweise des Mindestunterhalts für minderjährige Kinder

Die Modifikation der Unterhaltsgewährung zum Mindestunterhalt minderjähriger Kinder erwirkt primär eine Veränderung der Ermittlung des Kindesunterhalts (§ 1612a BGB).⁵² Neuer Anknüpfungspunkt ist jetzt das Einkommenssteuerrecht.⁵³ In dem Kapitel zum Status quo der Existenzsicherung hatte ich dargelegt, dass im Einkommenssteuerrecht das Existenzminimum von der Besteuerung ausgenommen wird. Die Bestimmung des Existenzminimums geht hierbei auf einen alle zwei Jahre erscheinenden Bericht der Bundesregierung zurück, welcher auf den durchschnittlichen Regelsätzen der Bundesländer beruht⁵⁴ (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 97). Der neue Mindestunterhalt des minderjährigen Kindes wird nun in Anlehnung an das Einkommenssteuerrecht ermittelt. Dabei bezieht man sich auf den im Familienlastenausgleich festgelegten Kindesfreibetrag von 304,- Euro pro Kind im Monat (§ 32 EStG). Anders als im Steuerrecht wird im neu geregelten Mindestunterhalt für minderjährige Kinder (§ 1612a Abs. 1 BGB n. F.) weiterhin nach Altersgruppen differenziert, so wie es bereits in der Ermittlungsmethode bis zum 31.12.2007 üblich war. Der Schnitt der Altersstufen ist dabei gleich geblieben, die erste Altersstufe umfasst demnach Kinder im Alter von 0-5 Jahren, die zweite Altersstufe Kinder im Alter von 6-11 Jahren und die dritte Altersstufe Kinder im Alter von 12-17 Jahren. Der neue Mindestunterhalt für minderjährige Kinder nimmt nun den monatlichen Kinderfreibetrag von 304,- Euro pro Monat als Regelfall für die mittlere Altersstufe. Hiervon ausgehend beträgt die erste Altersstufe keine 100%, sondern nur 87% des Kinderfreibetrages und die dritte Altersstufe 117% des monatlichen Kinderfreibetrages (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 100).

Tabelle zur Ermittlung des Mindestunterhalts des minderjährigen Kindes

<u>Alterstufen:</u>	<u>Alter des Kindes:</u>	<u>Mindestunterhalt des minderjährigen Kindes:</u>
1. Altersstufe	0-5 Jahre	265,- Euro (87% von 304,-) pro Monat
2. Altersstufe	6-11 Jahre	304,- Euro (100% von 304,-) pro Monat
3. Altersstufe	12-17 Jahre	356,- Euro (117% von 304,-) pro Monat

Eigene Darstellung

52 Der eigentliche Unterhaltsanspruch des Kindes folgt aus § 1610 Abs. 1 BGB

53 In Bezug auf den Mindestunterhalt für minderjährige Kinder hat die Verknüpfung zwischen Steuerrecht und Unterhaltsrecht zur Folge, dass der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder bundeseinheitlich gilt und es also keiner zwei Berechnungstabellen bedarf, wie dies vor der Reform des Unterhaltsrechts durch die Berliner und die Düsseldorfer Tabelle der Fall war. Grund hierfür ist, dass das Steuerrecht bundeseinheitlich gilt, weswegen sich die Anpassung der Regelbeträge sowie die Regelbetragsverordnung als solche erledigt (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 98).

54 Obgleich dieser Bericht alle zwei Jahre erstellt wird, bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass alle zwei Jahre das Existenzminimum angehoben werden würde. Daher ist auch nicht davon auszugehen, dass der Kinderfreibetrag im Einkommenssteuerrecht alle zwei Jahre ansteigen wird, wohingegen nach alter Regelung alle zwei Jahre die Unterhaltssätze modifiziert wurden, weswegen auch alle zwei Jahre eine Neuauflage der Düsseldorfer bzw. Berliner Tabelle erschien (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 98).

6.3.2 Neuregelung des Kindergeldes

Auch die Anrechnung des Kindergeldes wurde durch das Unterhaltsänderungsgesetz modifiziert, sodass das Kindergeld seit dem 1.1.2008 als Einkommen des Kindes gewertet wird. Dies bewirkt, dass bei minderjährigen Kindern der Bedarf durch die Hälfte des Kindergeldes gedeckt wird, wenn der andere Elternteil das Kind betreut (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 108).⁵⁵ Für die Praxis bedeutet dies, dass dem betreuenden Elternteil das volle Kindergeld in Höhe von 154,- Euro für das erste, zweite und dritte Kind ausgezahlt wird.⁵⁶ Jedoch darf der barunterhaltspflichtige Elternteil die Hälfte des Kindergeldes, also 77,- für das erste, zweite und dritte Kind⁵⁷ von seiner Unterhaltspflicht abziehen. In der mittleren Stufe der Düsseldorfer Tabelle bedeutet dies für einen Barunterhaltspflichtigen, welcher der ersten Einkommensgruppe zuzuordnen ist, dass dieser dem Kind 322,- Euro pro Monat schuldet. Hiervon zieht der Barunterhaltspflichtige den hälftigen Anteil des Kindergeldes von 77,- Euro ab, welcher dem betreuenden Elternteil bereits durch das Kindergeld übertragen wurde. Steht in der Düsseldorfer Tabelle also der Betrag von 322,- Euro für ein Kind, dessen barunterhaltspflichtiger Elternteil sich in der ersten Einkommensgruppe befindet, beträgt der real tatsächlich zu zahlende Betrag nur 245,- Euro. Augenscheinlich ist, dass der Mindestunterhalt der ersten Altersstufe mit 265,- Euro unter dem Betrag der ersten Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle bleibt, der hier mit 304,- veranschlagt ist. So wird deutlich, dass, weil der vor der Reform des Unterhaltsrechts gültige Regelbetrag im Laufe der Zeit durch einige Reformen inzwischen das Existenzminimum überstiegen hatte, der durch das Unterhaltsänderungsgesetz eingeführte Mindestunterhalt auf Grund des derzeitigen Existenzminimums unter dem bisherigen Regelbetrag liegt. Die Reform des Unterhaltsrechts hatte sich jedoch zum Ziel gesetzt, die Situation des minderjährigen Kindes ökonomisch zu verbessern, nicht zu verschlechtern. Für dieses Desaster hat der Gesetzgeber eine Lösung in Form der Übergangsvorschrift bereitgestellt.

6.3.3 Die Übergangsvorschrift

Durch die Übergangsvorschrift (§ 36 EGZPO Nr. 4) wird die vorgenommene Modifikation der Unterhaltsgewährung zum Mindestunterhalt minderjähriger Kinder (§ 1612 a Abs. 1 BGB n. F.) außer Kraft gesetzt - und zwar solange, bis die auf dem tatsächlichen Existenzminimum des Steuerrechts beruhenden Mindestunterhaltsbeträge die nach dem alten Recht geltenden Regelbetragssätze übersteigen (Peschel-Gutzeit 2008: 98). So soll ein schonender Übergang vom bisherigen System der Regelbeträge zu der neuen Bezugsgröße des Mindestunterhalts ermöglicht werden.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass derzeit die Sätze der Regelbetragsordnung, welche bis zum 31.12.2007 gegolten haben, weiter gelten. Die neue Regelung wird auch erst dann vollends in

⁵⁵ Ist das Kind volljährig, wird Kindergeld als Einkommen des Kindes gerechnet und verringert dadurch seinen Unterhaltsbedarf. Wenn beispielsweise das Kind studiert und ihm daher nach der Düsseldorfer Tabelle ein Unterhaltsbedarf von 640,- Euro zusteht, verringern sich diese 640,- Euro um den Betrag des Kindergeldes in Höhe von 154,- Euro, sodass dem volljährigen Kind 486,- Euro verbleiben.

⁵⁶ Ab dem vierten Kind 179,- Euro.

⁵⁷ Ab dem vierten Kind 89,50,- Euro.

Kraft treten können, wenn minderjährige Kinder über diese nicht schlechter gestellt werden als durch die alte Regelung. Dies wird allerdings erst dann der Fall sein, wenn der nächste Existenzminimumbericht der Bundesregierung das Existenzminimum entsprechend anhebt. Die Anhebung des Existenzminimums ist aber in erster Linie eine politische Entscheidung der Bundesregierung, da sie zu entsprechend höheren Sozialausgaben führt, die vom Bund und den Ländern finanziert werden müssen. Der nächste Existenzminimumbericht der Bundesregierung wird im Jahr 2010 erwartet, bis dahin wird in jedem Fall die Übergangsregelung, d. h. die Regelbetragsordnung, wie sie bis 31.12.2007 gültig war, weiter gelten (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 99).

6.3.4 Die Bedeutung des Mindestunterhalts

Falls die Bundesregierung im Jahr 2010 das Existenzminimum anhebt, wird es sich bei dem betitelten Mindestunterhalt von der Sache her lediglich um den rechtlich geklärten Mindestbedarf handeln, denn die Gesetzesänderung sagt nichts darüber aus, ob der Unterhalt auch tatsächlich gefordert werden kann und bezahlt werden muss (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 103). Nach wie vor richtet sich der Kindesunterhalt nach der individuellen Leistungsfähigkeit des Barunterhaltspflichtigen (§ 1603 BGB n. F.). Wenn der Unterhaltsschuldner nicht hinreichend leistungsfähig ist, so wird dem Kind nicht einmal der Mindestunterhalt zur Verfügung stehen, weil dem Schuldner stets der Selbstbehalt verbleiben muss. Nach wie vor steht der Unterhaltsanspruch also unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Schuldners (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 103).⁵⁸

6.3.5 Die Frage der Übergänge

Das neue Recht gilt ab dem 1.1.2008 für alle auch bereits zuvor entstandenen Unterhaltstitel.⁵⁹ Sollen bestehende Unterhaltsvereinbarungen deshalb geändert werden, muss eine Abänderungsklage vorgenommen werden (§ 323 Abs.4 ZPO oder § 323 Abs.1 ZPO). Für diese muss ein Abänderungsgrund vorgetragen werden, der sich aus der Gesetzesänderung ergibt (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 117). Die Voraussetzung für eine Abänderungsklage ist, dass eine wesentliche Veränderung durch die Abänderung eintritt, sodass ein Fortbestehen der Unterhaltsvereinbarung für den Kläger unzumutbar wäre. Des Weiteren muss die gewünschte Abänderung zumutbar für den Betroffenen sein, insbesondere vor dem Hintergrund des Vertrauens in die bereits getroffene Vereinbarung (vgl. ebd.: 118).

⁵⁸ Doch immerhin beinhaltet die Neuregelung eine Beweiserleichterung für unterhaltsbedürftige Kinder (§ 1612a Abs.1 1 BGB). Das Kind wird den Mindestunterhalt in Zukunft verlangen können, ohne etwas zum Einkommen des Schuldners vorzutragen oder zu beweisen. Wenn das Kind allerdings mehr als den Mindestunterhalt fordert, ist es seine Aufgabe, die Voraussetzung hierfür darzulegen (vgl. ebd.).

⁵⁹ Nur für die Unterhaltsleistungen, die vor dem 1.1.2008 fällig geworden sind, gelten die neuen Regeln nicht (§ 36 Abs. 2 Nr.1, Nr.7 EGZPO). Des Weiteren sollen auch die Unterhaltsverhältnisse von Individuen in Ehen, die vor dem 30.6.1877 geschieden worden sind, nicht berührt werden (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 87).

6.3.6 Zusammenfassung

Deutlich wird, dass die wichtigste Begründung für die Reform des Unterhaltsrechts, nämlich das Kindeswohl zu stärken, einzig in Form der veränderten Rangverhältnisse eine Umsetzung findet. Da derzeit die Übergangsvorschriften gelten, kann weder von einer Verbesserung noch von einer Verschlechterung des Kindeswohls gesprochen werden. Aber auch wenn es im Jahr 2010 zur Anhebung des Existenzminimums kommen wird, werden Unterhaltszahlungen immer noch von der Leistungsfähigkeit des Barunterhaltsschuldners abhängen. Die Neuregelung des Kindesunterhaltes allein, ohne die Berücksichtigung der neuen Rangfolge (s. o.), führt zu keinen Veränderungen im System der Existenzsicherung.

6.4 Die Neuregelung des Unterhalts nicht miteinander verheirateter Eltern

Bis zur Reform des Unterhaltsrechts hatte die unverheiratete gegenüber der verheirateten Mutter, deren Betreuungsleistung nach dem Altersphasenmodell bezahlt wurde, einen deutlichen Nachteil.⁶⁰ Sowohl in dem Referentenentwurf vom 26.4.2005 als auch in dem Regierungsentwurf vom 15.6.2006 sollte dieser Nachteil bestehen bleiben und der Betreuungsunterhalt für den nicht verheirateten Elternteil lediglich hin zu einer einfachen Billigkeit gelockert werden. Sowohl der Referenten-, sowie auch der Regierungsentwurf blieben also bei der Ansicht, dass einem nichtehelichen Elternteil eher die Doppelbelastung durch Erziehung und Berufstätigkeit zugemutet werden könne als einem verheirateten Elternteil. Dem widersprach das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 28.2.2007. Dabei prangerte es die Ungleichbehandlung von Kindern, welche nicht in einer Ehe geboren wurden, gegenüber jenen, die in einer Ehe geboren sind, an. Auch eine mittelbare Schlechterstellung nichtehelicher Kinder gegenüber ehelichen Kindern könne nicht über eine naheheuliche Solidarität und einen dadurch gerechtfertigten unterschiedlichen Betreuungsunterhalt legitimiert werden. So sah sich der Gesetzgeber veranlasst, das Maß für die Dauer des Betreuungsunterhalts zwischen verheirateten und nicht verheirateten Eltern anzugleichen. Dabei wäre eine Angleichung an die bisherige Betreuungsfrist ehelicher Kinder ebenso möglich gewesen wie die real stattgefundene Angleichung der Betreuungszeit für eheliche Kinder an die Betreuungsfrist für nicht in einer Ehe gezeugte Kinder.

⁶⁰ Der betreuende Elternteil eines Kindes, das nicht in einer Ehe geboren wurde, hat seit dem 19.8.1969 einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt von dem anderen Elternteil, welcher das Kind nicht betreut, in der überragenden Mehrzahl aller Fälle gegen den Vater des Kindes. Bis einschließlich 1995 war diese Zeit auf nur ein Jahr befristet. Erst mit der Einführung des Schwangeren- und Familienänderungsgesetzes vom 27.7.1992 wurde der Betreuungsunterhalt für die unverheiratete Mutter oder in sehr seltenen Fällen den unverheirateten Vater auf drei Jahre ausgedehnt (§ 1615 Abs1 BGB). Damit wurde überhaupt erst herausgestellt, dass der nicht betreuende Elternteil des Kindes gleichermaßen in der Verantwortung steht und die Zeugung eines Kindes nicht durch einen bloßen Schadensersatz behoben werden kann. Durch die Kindschaftsrechtsreform (KindRG) vom 16.12.1997 gibt es nun die Möglichkeit der Verlängerung, wenn die Versagung des Betreuungsunterhaltes auch nach dem dritten Lebensjahr des Kindes für dieses grob unbillig ist (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 123).

6.4.1 Umfang der Erwerbsobliegenheit nach Vollendung des 3. Lebensjahres

Die Billigkeitsgründe zur Verlängerung des Betreuungsunterhalts beziehen sich nun auch bei unverheirateten Eltern zum einen auf kindesbezogene Billigkeitsgründe, welche die Möglichkeiten der örtlichen Fremdbetreuung sowie den Gesundheitszustand des Kindes betreffen, als auch erstmalig auf elternbezogene Billigkeitsgründe. Im jüngsten Grundsatzurteil vom 17. Juli 2008 zum neuen Unterhaltsrecht hatte der Bundesgerichtshof neben der Frage der Einkommensermittlung zwei in Rechtsprechung und Literatur umstrittene Rechtsfragen zu beantworten, die sich zum einen auf die Höhe des Unterhaltsbedarfs und zum anderen auf die Dauer des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt auswirken (Bundesgerichtshof Mitteilung der Pressestelle Nr. 139/2008). Dabei wurde hervorgehoben, dass sich der Betreuungsunterhalt der Mutter eines nichtehelichen Kindes in seiner Höhe nach ihren Lebensverhältnissen richtet, d. h. danach, wie sie stünde, wenn sie das gemeinsame Kind nicht geboren hätte.⁶¹ Für den zweiten Fall, also die Frage der Dauer, hebt der Bundesgerichtshof hervor, „dass sich die Möglichkeit zur Verlängerung des Betreuungsunterhalts der Mutter eines nichtehelich geborenen Kindes aus elternbezogenen Gründen um so mehr der Verlängerungsmöglichkeit beim nachehelichen Betreuungsunterhalt annähern kann, als die Beziehung der Eltern einer Ehe vergleichbar war, also bei längerem Zusammenleben oder bei einem gemeinsamen Kinderwunsch“ (Bundesgerichtshof Mitteilung der Pressestelle Nr. 139/2008). Des Weiteren hat der Bundesgerichtshof auf einen Gesichtspunkt hingewiesen, der ebenfalls für einen verlängerten Anspruch spricht. Demnach führt eine Volltagsbetreuung noch nicht notwendigerweise zu einer vollschichtigen Erwerbspflicht des betreuenden Elternteils. Vor dem Hintergrund der Neuregelung der Kinderbetreuung stellt sich die Frage, ob Einkünfte, die trotz Betreuung und Versorgung von Kindern erzielt werden, überhaupt noch überobligatorische Einkünfte sind, die nicht oder nicht in vollem Umfang in die Unterhaltsberechnung mit eingestellt werden. „Nimmt man die Erwerbsverpflichtung ab dem 3. Lebensjahr des Kindes ernst, dürfte sich nach der neuen Gesetzlage diese Frage nur bis zum 3. Lebensjahr des zu betreuenden Kindes stellen“ (Hamm 2008: 67).

6.4.2 Zusammenfassung

Entgegen der Verschiebungstendenzen im System der Existenzsicherung, die auf die Minderung der Möglichkeit, durch Unterhalt eine Existenz zu sichern, gedeutet haben, lässt sich insbesondere seit dem BGH-Urteil vom 17. Juli 2008 eine geringfügige Gegenteilstendenz beobachten. Jedoch klärt auch das BGH-Urteil die über die Reform des Unterhaltsrechts aufgeworfenen Fragen bezüglich der Erwerbsobliegenheit unverheirateter Betreuungspersonen nicht abschließend. Ein Blick auf die unterschiedlichen Interpretationen der jeweiligen Oberlandesgerichte verdeutlicht, dass die regelmäßige Rechtsprechung noch etliche Zeit brauchen wird, bis eine gewisse Rechtsklarheit über diese Frage besteht.

⁶¹ Hatte die unterhaltsberechtigten Mutter vor der Geburt eigene Einkünfte, bemisst sich ihr Unterhaltsbedarf nach diesen Einkünften, allerdings nicht über die Hälfte des Einkommens des Unterhaltspflichtigen hinaus (Bundesgerichtshof Mitteilung der Pressestelle Nr. 139/2008).

7 Die Verschiebungen im System der Existenzsicherung

„Anstatt die gesellschaftliche Diskussion über die Vaterrolle aufzunehmen, wird die Eigenverantwortung der Mutter beschworen.“

(Anne Klein 2005).

Im folgenden Kapitel werden die herausgearbeiteten Ergebnisse den Indikatoren zugeordnet, um auf diese Weise zu einer differenzierten Beantwortung der Frage, welche Verschiebungen im System der Existenzsicherung durch die Reform des Unterhaltsrechts ausgelöst werden, zu gelangen.

Das Ergebnis der Auswertung werde ich gemäß der Hall'schen Gliederung der Ordnungsstufen von Veränderungen durch die Anwendung veränderter Steuerungsinstrumente interpretieren, um hierüber die Frage zu beantworten, *ob die Reform des Unterhaltsrechts als Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model gedeutet werden kann.*

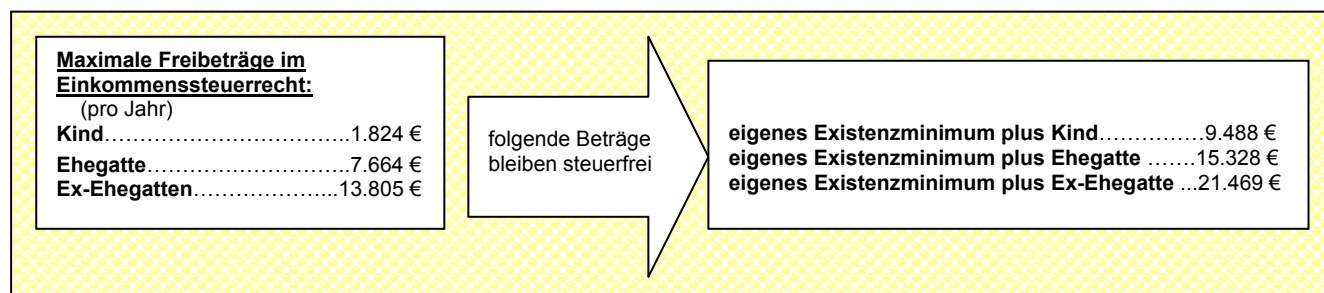
7.1.1 Veränderungen in den steuerlichen Bezügen

Die mit der Reform des Unterhaltsrechts einhergehenden Veränderungen im Einkommenssteuerrecht belegen einen Wandel in der Anwendung politischer Steuerungsinstrumente.

Im Kapitel zur ‚Kompensation der Kompensation‘ habe ich herausgearbeitet, dass den Kosten für den Kindesunterhalt im Einkommenssteuerrecht das Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag als Äquivalent gegenübersteht. Weil dieser Kinderfreibetrag geringer ist als der maximale Freibetrag für Ehegatten in Form des begrenzten Realsplittings, ist die Steuerersparnis für den Unterhaltspflichtigen durch das begrenzte Realsplitting wesentlich höher als durch den Kinderfreibetrag (vgl. Kapitel 4.2 ff.).⁶² Auf Grund der Umverteilung der Unterhaltszahlungen vom Ehegattenunterhalt zum Kindesunterhalt im Unterhaltsänderungsgesetz findet über diese Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht eine signifikante Steuertransformation statt, wie ich bei der Untersuchung der Rangfolgenänderung (§ 1609 BGB n. F. in Kapitel 6.1 ff.) sowie der Möglichkeit der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung (§ 1578 b BGB n. F. in Kapitel 6.3.2 ff.) feststellen konnte.

⁶² Wenn der Unterhaltsberechtigte jedoch über eigene Einkünfte verfügt, sinkt auch der Vorteil des begrenzten Realsplittings für den Unterhaltsverpflichteten durch die auszugleichenden Nachteile (vgl. Peschel-Gutzeit 2008: 139).

Schaubild 9: Ermittlung der Steuerfreibeträge im Einkommenssteuerrecht II



Eigene Darstellung

Da nur Einkommen versteuert werden muss, das die Steuerfreibeträge übersteigt, muss der Unterhaltspflichtige für den Kindesunterhalt letztendlich mehr Steuern zahlen, als wenn er den gleichen Unterhaltsbetrag für den Exehegatten gezahlt hätte. Durch eine Beispielrechnung wird die Verschiebung augenfällig: Bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000,- Euro jährlich blieben für den Unterhaltspflichtigen nach altem Recht 21.469,- Euro steuerfrei (eigenes Existenzminimum plus das des Ex-Ehegatten). Verschiebt sich nun infolge der Unterhaltsrechtsreform die Unterhaltsberechtigung vom Exehegatten zum minderjährigen oder privilegierten Kind, bleiben für denselben Unterhaltsbetrag nur 9.488,- Euro steuerfrei (eigenes Existenzminimum plus Kind). Durch diese Verschiebung müssen also 11.981,- Euro mehr für den Unterhalt eines Kindes als für den Unterhalt eines Exehegatten versteuert werden. „Denn je weniger ein Unterhaltspflichtiger an Ehegattenunterhalt aufbringen kann, weil die vorrangig berechtigten Kinder das verfügbare Einkommen im Wesentlichen für sich beanspruchen, umso weniger kann er das sog. begrenzte Realsplitting in Anspruch nehmen, also die Absetzung der Unterhaltsleistungen für Ehegatten als Sonderausgaben“ (Peschel-Gutzeit 2008: 139). Im deutschen System der Existenzsicherung findet durch die Reform des Unterhaltsrechts also eine deutliche, wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbare Umverteilung statt. Da die zur Verfügung stehende Masse häufig lediglich zur Deckung des Bedarfs der Kinder ausreichen wird, sodass kein Unterhalt für den Ehegatten bleibt, wird der Staatshaushalt erheblich von einem Zuwachs an Einkommenssteuer profitieren.

Ein zentrales Ergebnis meiner Untersuchung ist somit, dass die Reform eine monetäre Verschiebung vom ehemals unterhaltsberechtigten Exehegatten hin zum Staat bewirkt.

Borth weist nun darauf hin, dass diese Verschiebung in nicht unerheblichem Maße zur Reduzierung des Einkommens des Unterhaltsberechtigten und damit zu einer Reduzierung der Verteilungsmasse an sich führt (vgl. Borth 2007: 185). Indem die erhöhte Einkommenssteuer die Verteilungsmasse reduziert, wird wiederum auch der Kindesunterhalt reduziert. Die Kehrseite des Zuwachses, den die Reform des Unterhaltsrechts dem Staatshaushalt bei der Einkommenssteuer beschert, ist somit die Reduzierung sowohl des Ehegattenunterhalts als auch – bedingt durch die verringerte Verteilungsmasse infolge der Einkommenssteuer - die Reduzierung des Kindesunterhaltes.

Als Ergebnis meiner Arbeit kann daher festgestellt werden, dass die geringere Verteilungsmasse des Barunterhaltspflichtigen nach der Scheidung dessen Familienernährerposition schwächt. Da die Reform des Unterhaltsrechts jedoch keine unmittelbare Auswirkung auf den Familien(bar)unterhalt

hat, bleiben die von mir dargelegten geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Ehegattensplittings unberührt. Im Einkommenssteuerrecht ist demnach die Ernährerposition des Barunterhaltspflichtigen während der Ehe unverändert.

7.1.2 Veränderung in den Zugängen zu Sozialleistungen

VerteidigerInnen der Reform argumentieren, die dargelegte Entlastung der öffentlichen Haushalte würde darüber kompensiert werden, dass die in den zweiten Rang verwiesenen Kindesbetreuenden Elternteile vermehrt auf ergänzende staatliche Sozialleistungen angewiesen sein werden. „Da aber auf der anderen Seite der Ausfall an Ehegattenunterhalt, wie aus der Begründung des Gesetzesentwurfs zu entnehmen ist, erforderlichenfalls durch öffentliche Hilfe ausgeglichen werden muss, erscheint es im Ergebnis gerechtfertigt, wenn der Verlust von Steuereinnahmen, der durch die Absetzung von Unterhaltsleistungen bewirkt wird, eingeschränkt wird“ (Peschel-Gutzeit 2007: 140).

Auch meiner Analyse der Reform des Unterhaltsrechts kann entnommen werden, dass durch die veränderte Rangregelung und die damit einhergehende primäre Befriedigung aller Unterhaltsansprüche von Kindesseite (§ 1609 BGB n. F. in Kapitel 6.1 ff.) sowie durch die Möglichkeit der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung (§ 1578b BGB n. F. in Kapitel 6.2.3 ff.) die Kindesbetreuenden Elternteile verstärkt ihre Existenz durch staatliche Sozialleistungen sichern werden (vgl. Kapitel 6.1.5 und Kapitel 6.2.4). Jedoch wurde in meiner Untersuchung ebenso deutlich, dass der zur Existenz notwendige Bedarf von minderjährigen Kindern in wesentlich mehr Fällen als bislang durch Unterhaltszahlungen gedeckt werden kann, mit der Folge, dass ergänzende staatliche Leistungen wie Sozialhilfe, Sozialgeld oder Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder künftig nicht mehr oder in geringerem Umfang in Anspruch genommen werden (vgl. Kapitel 6.1.5 und Kapitel 6.2.4).

Das bedeutet, dass der Staatshaushalt nicht nur von einem erheblichen Zuwachs an Einkommenssteuer, sondern zudem durch Einsparungen bei den Sozialleistungen, insbesondere durch Einsparungen an Ausgaben der Unterhaltsvorschusskassen profitieren wird (vgl. Kapitel 6.1.5 und Kapitel 7.1.1).

Während von den VerteidigerInnen der Reform die zu Grunde liegende politische Absicht gerne übersehen wird, möchte ich diese unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundesministeriums der Justiz zur Begründung der Gesetzesveränderung hervorheben: „Im Gegensatz zu Erwachsenen können Kinder nämlich nicht selbst für ihren Unterhalt sorgen“ (BMJ 5. November 2007). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Erwachsene nicht nur für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können, sie sollen dies auch explizit. Wenn Frau Peschel-Gutzeit diesbezüglich eher vage darauf verweist, dass Erwachsene „öffentliche Hilfe“ in Anspruch nehmen können, so ist ihr entgegenzuhalten, dass der Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB II für Erwachsene an die Eingliederung in den Arbeitsmarkt gekoppelt (§ 15 SGB II) ist. Wie ich im Kapitel zum Unterhalt im Sozialrecht ausgeführt habe, werden bereits seit dem Jahresbeginn 2005 für Erwachsene Sozialleistungen nicht mehr bedingungslos gewährt (vgl. Kapitel 4.3.2 ff.), denn sowohl ALG II als auch Sozialhilfe sind subsidiäre Sozialleistungen, die nicht der Entlastung des (Bar-)Unterhaltspflichtigen dienen (§ 2 Abs.1 SGB XII in Kapitel 4.2.3.2). Findet infolge der Reform des Unterhaltsrechts, wie von mir dargelegt, eine Umverteilung vom Ehegatten- zum Kindesunterhalt statt, so wird der ehemals unterhaltsberechtigten

Betreuungsperson, die auf Grund der Reform des Unterhaltsrechts auf ALG II ‚sinkt‘, der Kindesunterhalt als Einkommen voll angerechnet (vgl. Kapitel 4.2.3.2 und Kapitel 6.1ff. und Kapitel 6.2.3).

Da Unterhaltsleistungen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft auch schon vor der Reform des Unterhaltsrechts angerechnet wurden, werden hierüber keine für den Staatshaushalt relevanten Verschiebungen erzielt. Sofern keine Unterhaltsansprüche von einer Zweitfamilie ausgehen, bleibt der Unterhalt, wenn auch infolge der Einkommenssteuer ein geringerer Unterhalt, in der Bedarfsgemeinschaft (vgl. Kapitel 7.1.1).

Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass im Gegensatz zum ehemaligen Ehegattenunterhalt, bei welchem die Aufnahme einer Erwerbsarbeit nur dann angemessen war, wenn diese der Ausbildung, den Fähigkeiten, dem Lebensalter, dem Gesundheitszustand sowie den ehelichen Lebensverhältnissen entsprach (vgl. § 1574 Abs. 2 BGB a. F. in Kapitel 5.1.1) nunmehr nach dem SGB II grundsätzlich jede Arbeit zumutbar ist, es sei denn, der Sozialhilfeempfangende wird über die angebotene Tätigkeit explizit dequalifiziert, ist aus körperlich/geistigen Gründen, wegen der Betreuung eines unter drei jährigen Kindes, wegen der Pflege eines nicht anderweitig zu pflegenden Angehörigen oder aus sonstigen anderen wichtigen Gründen nicht in der Lage die ihm angebotene Arbeit auszuüben (§ 10 SGB II). Die ‚öffentliche Hilfe‘, die Frau Peschel-Gutzeit als Rettung in der Not verspricht, ist im Gegensatz zu den ehemaligen Unterhaltsleistungen keinesfalls als dauerhafte Existenzgrundlage konzipiert, sondern, wie ich zeigen konnte, lediglich als Übergangsleistung bis zur Sicherung der Subsistenz durch die Kommodifizierung der eigenen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt angedacht (vgl. Kapitel 4.2.3.2).

Ein weiteres Ergebnis meiner Arbeit ist also, dass die Reform des Unterhaltsrechts auf die Existenzsicherung durch Sozialleistungen insofern Einfluss nimmt, als sie minderjährige Kinder, die ehemals auf Sozialhilfe angewiesen waren, nun zu Unterhalt berechtigt, wohingegen die kindesbetreuenden Elternteile sowie ReproduktionsarbeiterInnen verstärkt auf Sozialleistungen (SGB XII) bzw. Arbeitslosengeld II (SGB II) bzw. Sozialgeld (SGB II) verwiesen werden. (vgl. Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2.3).

Festzuhalten bleibt, dass durch die veränderte Rangfolge (§ 1609 BGB n. F. in Kapitel 6.2 ff.) sowie über die Möglichkeit der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung (§ 1578 b BGB n. F. in Kapitel 6.2.3 ff.) nicht etwa vergleichbare Sozialleistungen wie jene, die zuvor den Kindern zustanden, nun an die Erziehungsberechtigten und ReproduktionsarbeiterInnen ausgezahlt werden. Denn wird die betreuende Person infolge der Reform von Sozialleistungen abhängig, ist sie dazu angehalten, jede Möglichkeit zur Verringerung ihrer Bedürftigkeit wahrzunehmen.

Anstelle der bisherigen Freistellung vom Arbeitsmarkt für geschiedene Erziehungsberechtigte in Abstimmung des Alters ihrer Kinder sind diese nun ab Vollendung des dritten Lebensjahres ihres Kindes angehalten, ihre Arbeitskraft für den Arbeitsmarkt nutzbar zu machen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Reform des Unterhaltsrechts nicht in der Absicht konzipiert wurde, Reproduktionsarbeit anstatt durch privatrechtlichen Unterhalt nun durch öffentliche Ausgaben zu finanzieren.

Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass die durch die Reform beförderte Schwächung der Familienernährerposition des Unterhaltsverpflichteten nicht durch eine alternative

Existenzsicherung für die ehemals Unterhaltsberechtigten in Form von Sozialleistungen flankiert wird. Der ehemals Unterhaltsberechtigte wird vielmehr auf eine Existenzsicherung durch den Verkauf der Ware Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verwiesen. Die damit einhegende Problematik werde ich im folgenden Abschnitt besprechen.

7.1.3 Veränderungen in den Zugängen zum Arbeitsmarkt

Herausgearbeitet hatte ich, dass die durch die Reform des Unterhaltsrechts bewirkte Einschränkung der Möglichkeit, durch Unterhalt die eigene Existenz zu sichern, dazu führen wird, dass ehemals Unterhaltsberechtigte verstärkt auf den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft verwiesen werden.

Da die Reform des Unterhaltsrechts nicht durch Gesetze flankiert wird, welche die bislang über den Unterhalt entlohnte Reproduktions- und Erziehungsarbeit anderweitig organisieren und entlohnen würde, ist davon auszugehen, dass es weiterhin zu Vorbehalten bei der Einstellung, Eingruppierung, Fort- und Weiterbildung von Frauen kommen wird. Aus diesem Grund werden Frauen auch in Zukunft weniger als Männer verdienen, sodass sie im Fall einer betriebsbedingten Kündigung, die ich als Beispiel für die Berücksichtigung des Unterhalts im Arbeitsrecht angeführt hatte, bei einer Sozialauswahl nicht weniger im Nachteil gegenüber ihren männlichen Kollegen wären als vor der Reform, als ihnen der Anspruch auf Unterhalt im Fall einer Kündigung zum Nachteil ausschlug. Die durch die dargelegte Rangfolgenänderung (§ 1609 BGB n. F. in Kapitel 6.1 ff.) sowie durch die Möglichkeit der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung (§ 1578 b BGB n. F. in Kapitel 6.3.2 ff.) erheblich eingeschränkte Möglichkeit einer Existenzsicherung mittels Unterhalt wird daher meiner Erkenntnis nach nicht dazu führen, dass sich die weiblichen Karrierechancen grundlegend verbessern. Die durch die Reform bewirkte Re-Kommodifizierung von ehemals Unterhaltsberechtigten wirkt sich jedoch an anderer Stelle signifikant auf die Zugänge zum Arbeitsmarkt aus.

So kann meinem Theoriepart (vgl. Kapitel 2.2 ff.) entnommen werden, dass es sich bei der Frage, wie Reproduktions- und Erziehungsarbeit organisiert und entlohnt wird, darum handelt, auf welche Weise die Ware Arbeitskraft hergestellt und erneuert wird. Herausgestellt wurde, dass die Einschränkung der Möglichkeit, die eigene Subsistenz durch Unterhalt zu sichern, den Arbeitsmarkt fundamental berührt. Wenn nämlich die Reproduktion der Ware Arbeitskraft nicht mehr als inkludierter Part des Familienlohns, entlohnt durch den Unterhalt und hierüber als geringfügig bezahlte Dienstleistung in der Familie verrichtet wird, werden sich, wie ich gezeigt habe, zweierlei Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt vollziehen: Zum einen wird sich der sog. haushaltsnahe Dienstleistungssektor ausweiten, da in Haushalten von besser Verdienenden die Nachfrage nach reproduktiven Dienstleistungen steigen wird. Zum anderen werden die bislang Unterhaltsberechtigten ihre Subsistenz nun auch durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt bestreiten.

Wie ich in der Darlegung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung (vgl. Kapitel 2.2.6) verdeutlicht habe, ist der Reproduktionsaufwand zum Erhalt der Arbeitskraft in den Lohnanteilen enthalten; die Frage, wie Reproduktionsarbeit gesellschaftlich organisiert wird, bestimmt also mittelbar das

Lohnniveau. Die Reproduktionskosten stellen demnach keine absolute Größe dar. Der Wert der Ware Reproduktion variiert vielmehr infolge ihrer Organisation sowie im Vergleich zu anderen Waren. Infolge der in Deutschland deutlichen Ausrichtung auf die Familie als Produktionsort der Ware Arbeitskraft war im deutschen Lohnniveau sowohl die Sicherung der eigenen Subsistenz als auch die Subsistenz der eigenen Kinder sowie die Subsistenz einer Erziehungs-, Betreuungs- und Reproduktionsperson enthalten. Dass das an ‚einen Arbeitgeber‘ gebundene Normalarbeitsverhältnis, bei welchem die Sicherung der Subsistenz aller Familienangehörigen inkludierter Part des Lohns war, nicht erst durch die Reform des Unterhaltsrechts an Bedeutung verliert, hatte ich in meiner Einleitung (Kapitel 1 ff.) erläutert. Vielmehr reagiert die Reform auf eine längerfristige Entwicklung der Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen, die dazu führte, dass der Unterhaltspflichtige immer öfter durch die Tilgung von mehreren Unterhaltspflichten überfordert war (vgl. Schürmann 2005: 495).

Wie ich zeigen konnte, vollzieht sich durch die Reform des Unterhaltsrechts jedoch eine Wechselwirkung: Da den beiden Arbeitssphären – Produktion und Reproduktion – eine jeweils unterschiedliche Zeitökonomie unterliegt, divergieren hier die Produktionsentwicklungen. Die Auslagerung von Reproduktionsarbeit aus dem Haushalt auf den Markt erwirkt auf Grund der divergierenden Produktivität, dass sich aus der reproduktiven Arbeit nur dann Wert schöpfen lässt, wenn diese durch geringe Entlohnung und unter starkem Zeitdruck angeboten wird. Gleichzeitig ist der Erwerb von Reproduktionsdienstleistungen für den individuellen Käufer vergleichsweise teurer als es die Finanzierung der Subsistenz einer Hausfrau war und wird auf Grund der divergierenden Produktivität relativ gesehen immer teurer⁶³, ohne dass Reproduktionsarbeit – vergleichbar mit Familienernährerlöhnen – als Lohnbestandteile einkalkuliert wären (vgl. Chorus 2007: 2006).

Da zeitgleich durch die Kommodifizierung der zuvor Unterhaltsberechtigten eine Zuführung zusätzlicher Arbeitskraft erwirkt wird, steigt außerdem das Angebot und die Konkurrenz unter Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt an. Dies unterstützt die derzeit stattfindende Verschiebung im Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit zu Gunsten der Kapitaleseite (vgl. MEW Bd. 16: 149) und damit ein tendenziell sinkendes Lohnniveau.

Zentrales Ergebnis meiner Untersuchung ist daher, dass durch die Reform zwar der Zugang zum Arbeitsmarkt für mehr Bevölkerungsgruppen als bislang eröffnet wird, jedoch um den Preis, dass die auf dem Arbeitsmarkt angebotene Arbeit weniger existenzsichernd vergütet werden wird.

Die hier dargelegten Verschiebungen im System der Existenzsicherung wären zu erwarten, wenn das Unterhaltsänderungsgesetz (vgl. Kapitel 6 ff.) in seiner härtesten Auslegung in die Praxis überführt werden würde. Doch wie ich anlässlich der Darstellung der Funktionsweise des Rechts (vgl. Kapitel 5 ff. und Kapitel 3.3) bereits ausführte, verfügen auf Grund der Gewaltenteilung in Deutschland Richterinnen und Richter bei der Auslegung von Gesetzen über eine gewisse Souveränität. Nach dem Grundsatzurteil des BGH vom 16.07.2008 können bereits Rückschlüsse darauf gezogen werden, dass Frau Peschel-Gutzeits Auslegung des Gesetzes in vielen Aspekten der zukünftigen Umsetzung nahekommt, sodass der medial erzeugte Eindruck, die Reform des Unterhaltsrechts führe zu einem abrupten Zwang zur Erwerbstätigkeit der bislang Unterhaltsberechtigten nicht bestätigt werden kann.

⁶³ Es sei denn, die Löhne in diesem Bereich sinken kontinuierlich oder die Qualität der Ware „Reproduktion“ vermindert sich kontinuierlich.

Für meine Untersuchung bedeutet dies, dass die dargelegten Verschiebungen zwar eine eindeutige Tendenz erkennen lassen, aber die Umsetzung des Gesetzes mutmaßlich vorläufig moderater ausfallen wird. Deutlich wurde jedoch, dass Kommodifizierung und De- Kommodifizierung einander insofern bedingen, als die Eingliederung bestimmter Personengruppen in einem gewissen Maß die soziale Sicherung der bereits in den Arbeitsmarkt Integrierten gefährdet (vgl. Leitner et al. 2004: 10). Das skizzierte Problem wird in der arbeitsmarkttheoretischen Auseinandersetzung von Johannes Berger und Klaus Offe als „doppeltes Allokationsproblem“ betitelt (vgl. Berger et al. 1982: 349). Gemeint ist damit, dass es auf Grund der dargelegten Problematik den kapitalistischen Gesellschaften kaum möglich ist, alle Erwerbsarbeitssuchenden auch in existenzsichernde Erwerbsarbeit zu bringen und zugleich alle Erwerbsarbeitsabhängigen mit ausreichendem Erwerbseinkommen zu versorgen (vgl. Leitner et al. 2004: 10).

Weil der Reproduktionsaufwand zum Erhalt der Arbeitskraft höher ist, als er sich in den Produktionskosten ausdrückt, kann prognostiziert werden, dass der deutsche Arbeitsmarkt durch den verstärkten Zwang zur Kommodifizierung ehemaliger Unterhaltsberechtigter verstärkt vor der Herausforderung stehen wird, zum einen Teile seiner Bevölkerung entsprechend der jeweiligen Qualifikation in Arbeit zu bringen, zum anderen jedoch, über diese Arbeit vermittelt, trotz sinkender Reallöhne eine ausreichende Versorgung und Reproduktion aller Mitglieder der Gesellschaft zu finanzieren (vgl. Wolf 1996: 18).

Als Ergebnis dieses Teils lässt sich daher resümieren, dass die durch die Reform des Unterhaltsrechts erzeugte Re-Kommodifizierung widersprüchlich ist. „Denn unter den gegebenen Arbeitsmarktbedingungen bedeutet sie den Zwang zur Übernahme von niedrig entlohnenden prekären Beschäftigungen. Zugleich wurden damit jedoch Regelungen abgeschafft, die zu den Grundpfeilern des männlichen Ernährers zählten“ (Kulawik 2005: 11). Auf diese Weise kommt es zu einer ungleichzeitigen Entwicklung. „Während einige Policy- Sektoren die Erwerbsbeteiligung von Frauen als Norm voraussetzen, wird in anderen Bereichen das männliche Ernährermodell weiterhin konserviert. Letztes gilt vor allem für die Steuer- und Versicherungssysteme“ (Kulawik 2005: 11).

7.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Festzuhalten ist, dass die ohnehin fiktive Gleichstellung von Reproduktions- und Erwerbsarbeit zumindest für den Zeitraum nach der Ehe ihre Gültigkeit verloren hat. OptimistInnen sehen hierin eine Deregulierung der Institution Ehe, durch welche ein wichtiges Konstitutionselement des männlichen Familiernährermodells an Einfluss verloren hätte. Bei genauerer Betrachtung ist diese Deregulierung der Ehe jedoch uneinheitlich.

(1) Denn obgleich das begrenzte Realsplitting an Bedeutung im Einkommenssteuerrecht verliert, ist hierüber das Ehegattensplitting nicht infrage gestellt.

(2) Obgleich der Unterhalt primär den Bedarf des minderjährigen Kindes decken soll, wird er der betreuenden Erziehungsberechtigten angerechnet, das Prinzip der Subsidiarität bleibt also unangetastet.

(3) Obgleich der Zwang zur eigenverantwortlichen Existenzsicherung durch den Verkauf der eigenen Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt erhöht wurde, wird die Voraussetzung für diese, nämlich die Fremdverantwortung für die Reproduktion neuer Arbeitskraft, für das Aufziehen von Kindern, die Pflege von Angehörigen etc. nicht geleistet.

Die drei Indikatoren, die ich zur Untersuchung der Modifikation des männlichen Ernährermodells herausgearbeitet hatte, lassen sich demnach weder eindeutig verifizieren noch eindeutig falsifizieren. So hat meine Analyse eine Veränderung in den steuerlichen Bezügen, bei dem Zugang zu Sozialleistung sowie bei dem Zugang zum Arbeitsmarkt bestätigen können, jedoch zeichnen sich in jedem der drei gewählten Untersuchungsbereiche uneinheitliche Entwicklungen infolge der Reform des Unterhaltsrechts ab.

So wurde infolge der Reform des Unterhaltsrechts die Kompensation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung durch Unterhaltszahlungen zwar maßgeblich eingeschränkt, die Kompensation der Kompensation jedoch, welche ich als wesentliche Konstitutionsbedingung des männlichen Familienernährermodells herausgearbeitet hatte, bleibt davon im Wesentlichen unberührt.

Neben diesen uneinheitlichen Verschiebungen an den rechtlichen Schnittstellen, die einige Zweifel an einer Veränderung der politischen Zielsetzung durch die Reform des Unterhaltsrechts aufkommen lassen, konnte ich eindeutige Verschiebungen zwischen den drei Möglichkeiten zur Sicherung der eigenen Existenz herausarbeiten.

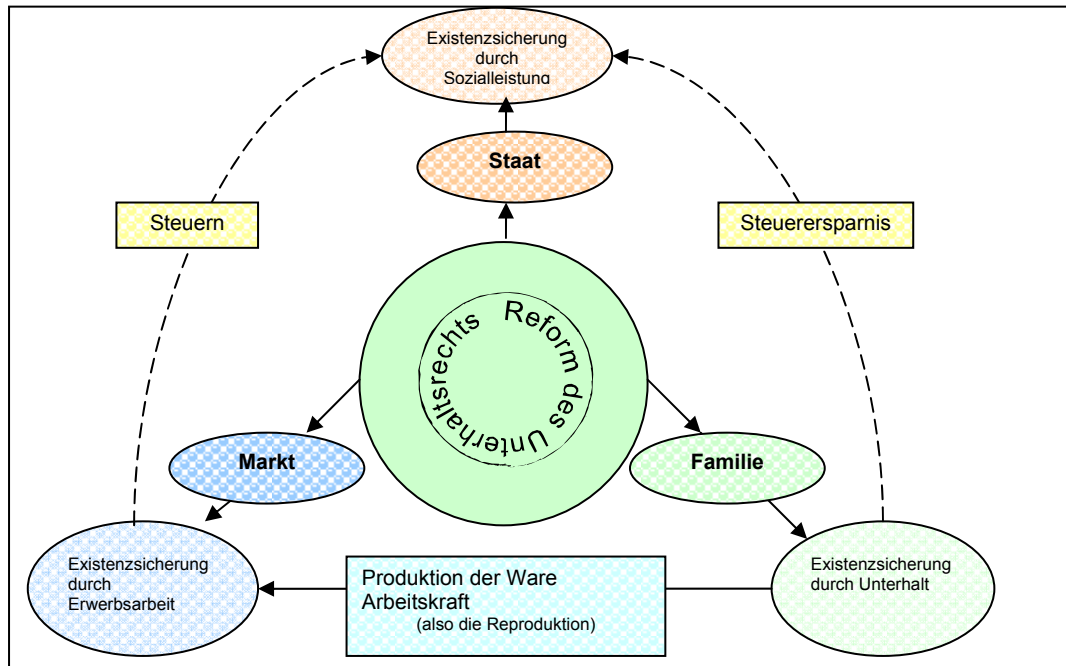
Während das System der Existenzsicherung ehemals auf drei, wenn auch zu keiner Zeit gleichberechtigten Möglichkeiten der Existenzsicherung basierte, bei welcher es für bestimmte gesellschaftliche Gruppen durchaus legitim war, die eigene Existenzsicherung durch Sozialversicherungsleistungen oder durch Ehegatten- oder Verwandtenunterhalt zu finanzieren, kann durch den innovativen Umbau des Systems der Existenzsicherung, welcher sich infolge einer Vielzahl von Reformen der letzten Jahre abzeichnet, eine eindeutige Fokussierung hin zu der Existenzsicherung über den Verkauf der eigenen Ware Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt als einzige legitime Form der Existenzsicherung festgestellt werden. In diese Folge arbeitsmarktaktivierender Reformen reiht sich auch die Reform des Unterhaltsrechts nahtlos ein.

Herausgearbeitet hatte ich, dass die Einschränkung der Möglichkeiten, durch Sozialleistung oder Unterhalt die eigene Subsistenz zu sichern, zwar den Zugang zum Arbeitsmarkt für zusätzliche Bevölkerungsgruppen öffnet, jedoch zu dem Preis prekärer Arbeitsverhältnisse.

Meine Analyse gibt eindeutig Aufschluss darüber, dass sowohl der Staat als auch die Arbeitgeberseite von der Reform des Unterhaltsrechts profitieren: Ersterer durch ein Zuwachs an Einkommenssteuer, Letzterer durch sinkende Reallöhne. Auch erwerbstätige Männer können zu den Gewinnern der Reform des Unterhaltsrechts gezählt werden, da diese infolge der verminderten Unterhaltsleistungen im Scheidungsfall durch die von mir beschriebene eingeschränkte Ernährerfunktion nach einer Ehe ihre Ernährerfunktion in einer Zweit- oder Drittfamilie um so eher erfüllen können und aus dieser Perspektive länger ökonomisch attraktiv bleiben (vgl. Dribbusch 2007).

So wirken sich die von mir dargelegten Verschiebungen im System der Existenzsicherung durch die Reform des Unterhaltsrechts vor allem zulasten von geschiedenen Frauen und deren Kinder aus.

Schaubild 10: Transformationen im System der Existenzsicherung durch die Reform des Unterhaltsrechts



Eigene Darstellung

Herausgearbeitet werden konnte, dass mein Untersuchungsergebnis dem sich auf den ersten Blick aufdrängenden Wandel in der politischen Steuerung von Familienmodellen zu Gunsten eines adult worker model entgegensteht. Trotz der verstärkten Eigenverantwortung bei der Sicherung der eigenen Subsistenz ehemaliger Unterhaltsberechtigter zeigt das direkte Steuerungsinstrument des Rechts an allen von mir ausgemachten konstituierenden Schnittstellen für die Herstellung von familialen Modellen widersprüchliche Tendenzen auf.

7.2 Bewertung und Diskussion

Um die übergeordnete Fragestellung meiner Arbeit, *ob die Reform des Unterhaltsrechts als Paradigmenwechsel in der deutschen Existenzsicherung vom Familienernährer zum adult worker model gedeutet werden kann*, zu beantworten, bedarf es einer Interpretation der erzielten Erkenntnisse über die Verschiebungen im deutschen System der Existenzsicherung infolge der Reform des Unterhaltsrechts.

Diese Interpretation des Ergebnisses der Auswertung werde ich folgend gemäß der Hall'schen Gliederung der Ordnungsstufen von Veränderungen durch die Anwendung veränderter Steuerungsinstrumente vornehmen. Gemäß dieser ist ein Wandel erster Ordnung im System der Existenzsicherung festzustellen.

Insofern das Leitbild der Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbsarbeit für die Zeit nach der Ehe aufgehoben wird, kommt es zu einer partiellen Aufhebung einer entscheidenden Fiktion des konservativen Wohlfahrtsstaats, sodass eine Veränderung in der Policy festgestellt werden kann. So wurde eine deutliche Veränderung in der Anordnung von politischen Steuerungsinstrumenten infolge der durch die Gesetzgebung verursachten Veränderung finanzieller Anreize bei der Analyse der Verschiebung im deutschen System der Existenzsicherung ersichtlich.

Die Wahl neuer Steuerungsinstrumente infolge der Reform des Unterhaltsrechts lässt sich jedoch nicht einwandfrei bestätigen. Zwar wird sich die horrende Summe von 42,9 Mrd. Euro für ehebezogene Ausgaben durch die Bundesregierung (siehe: Schaubild 5) durch die Umverteilung in der Einkommenssteuer infolge der Reform sehr geringfügig verringern. Diese Einsparungen bei der Eheförderung durch die Modifikation im Scheidungsrecht haben aber keine direkten Auswirkungen auf das Ehegattensplitting. Zudem werden die Einsparungen in der Einkommenssteuer nicht zeitgleich durch eine Bereitstellung familienfördernder Realtransfers in Form von Betreuungsinfrastruktur flankiert.

Eine flankierende Umstrukturierung der als Ersatzeinkommen organisierten Sozialleistung hin zu einer dauerhaften Gewährung von Sozialleistung beispielsweise auf Grund von Kindererziehung kann ebenso wenig bestätigt werden, vielmehr muss infolge der Reform des Unterhaltsrechts anteilig der Kindesunterhalt zur Gewährung der Subsistenz des betreuenden Elternteils erhalten.

Insbesondere für die Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit hat die ungleichzeitige Umstrukturierung der bereits dargelegten Möglichkeiten zur Existenzsicherung tief greifende Folgen, denn wenige Arbeitgeber sind bereit, das Risiko eines – gar spontanen – Arbeitsausfalls infolge von Kindesbetreuung in Kauf zu nehmen (vgl. Klein et al. 2005: 499).⁶⁴

Herausgearbeitet werden kann, dass die politischen Steuerungsinstrumente durch das Recht und hierüber veränderte finanzielle Anreize an die veränderten Inhalte angepasst wurden. Um einen Wandel zweiter Ordnung im Sinne der Hall'schen Gliederung der drei Ordnungsstufen von Veränderung durch die Anwendung veränderter Steuerungsinstrumente festzustellen, ist jedoch die veränderte Anwendung politischer Steuerungsinstrumente infolge der veränderten Inhalte nicht ausreichend. Eine einwandfreie Feststellung eines Wandels zweiter Ordnung im Sinne Halls wäre vielmehr dann gegeben, wenn die Reform des Unterhaltsrechts auf andere politische Steuerungsinstrumente, wie beispielsweise eine stärkere Gewichtung auf Realtransfers bei der Familienförderung oder eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Überwindung der mangelnden Väterbetreuungszeiten zurückgegriffen hätte. So kann ich infolge der ambivalenten Ergebnisse meiner Untersuchung nur eine Annäherung eines Wandels zweiter Ordnung infolge der Reform des Unterhaltsrechts bestätigen.

Ein Wandel dritter Ordnung, über den sich in der Hall'schen Gliederung der drei Ordnungsstufen ein Paradigmenwechsel begründet, muss eine Veränderung in der politischen Zielsetzung auslösen. Ob durch die Reform des Unterhaltsrechts die Veränderung von Politikzielen einhergeht, wird im Folgenden darüber geklärt werden, ob die dargelegten Verschiebungen im System der Existenzsicherung Anreize dazu bieten, Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern umzuverteilen sowie dieselbige aufzuwerten.

⁶⁴ So lässt sich nicht nur die Ungleichzeitigkeit in der veränderten Anwendung politischer Steuerung in allen drei von mir untersuchten Möglichkeiten der Existenzsicherung feststellen, es wird außerdem deren reziproke Beeinflussung und die hierüber stattfindende Problemakkumulation deutlich.

Aus meiner Argumentation geht hervor, dass der Terminus der Eigenverantwortung (§ 1569 BGB), wie er im Scheidungsrecht formuliert wird, irreführend ist, da er implizit voraussetzt, Unterhaltsberechtigten seien weniger eigenverantwortlich als die Unterhaltspflichtigen. Über die diskursive Bedeutungshoheit, welche dem Begriff der Eigenverantwortung im deutschen Scheidungsrecht eingeräumt wird, findet eine Verschleierung der normativen Problematik statt, denn mangelnde Eigenverantwortung, darauf weisen eine Vielzahl jüngster Erhebungen hin, kann Frauen in Deutschland keinesfalls unterstellt werden.⁶⁵ Frauen haben kein Problem, weil sie weniger eigenverantwortlich sind als Männer, sondern ganz im Gegenteil, weil ihnen die Fremdverantwortung für andere, Kinder und pflegebedürftige Verwandte sowie für die Reproduktion der Ware Arbeitskraft der erwerbstätigen Partner aufgeladen wird.

Zwar wird Frauen durch die Reform des Unterhaltsrechts vor Augen geführt, dass die Gleichwertigkeit von Reproduktions- und Erwerbstätigkeit eine dem kapitalistischen Verwertungssystem sehr fern liegende Fiktion ist und damit der Ehegattenunterhalt keine dem eigenen Erwerbseinkommen vergleichbare Versorgungsquelle darstellt (vgl. Berghahn et al. 2005b: 511). Die Hoffnung jedoch, die Reform des Unterhaltsrechts würde als Warnsignal auf die Gestaltung der gemeinsamen Lebensführung und Arbeitsteilung von Individuen in Ehen zurückwirken (vgl. Schürmann 2005: 495), beruht auf der irrtümlichen Annahme, eine mangelnde Eigenverantwortung sei das ausschlaggebende Hindernis für die Kommodifizierung der Arbeitskraft betreuender Elternteile (vgl. Klein et al. 2005: 498).

Durch die Reform des Unterhaltsrechts büßen Ehemänner und Väter zwar an Bedeutung für die ökonomische Existenzsicherung der Familienangehörigen ein, sodass eine deutliche Entwicklung in Richtung auf das adult worker model erkenntlich ist. Dass sie jedoch in gleicher Weise wie bislang Frauen Verantwortung für die Kindererziehung, die Pflege von kranken Angehörigen und den alltäglichen Reproduktionsaufwand übernehmen würden, kann der von mir dargelegten Verschiebung im System der Existenzsicherung nicht entnommen werden. Vielmehr erweist sich das von mir in der Auswertung der Untersuchungsmerkmale herausgestellte Wechselspiel von Modernisierung und Stagnation in zweierlei Hinsicht zum Nachteil von Frauen: Zum einen werden Lebensentwürfe selektiv auf die Möglichkeit eingeschränkt, die eigene Existenzsicherung durch Kommodifizierung der Arbeitskraft zu sichern. Dabei wird sich das männliche Normalarbeitsverhältnis in seinem Zeitvolumen, nicht aber in seiner Entlohnung verallgemeinern. Zum anderen wird sich auf Grund der geringen Väterbetreuungszeiten und der mangelnden Übernahme reproduktiver Arbeit durch den Staat eine enorme Doppelbelastung ergeben - und zwar auf Kosten von Frauen und deren Schlaf und Freizeit.

Der uneinheitliche Wandel im System der deutschen Existenzsicherung trägt demnach nicht durch direkte Steuerungsmechanismen zu einer Umverteilung der Kindererziehung, der Pflege von Angehörigen und den alltäglichen Reproduktionsarbeiten bei. Auch die indirekte Steuerung über finanzielle Anreize hält Frauen zwar verstärkt zur Kommodifizierung ihrer Arbeitskraft an, nicht jedoch

⁶⁵ Auf die Frage hin „Wo sehen sie ihre Verantwortung in Zukunft?“ verorten sich 51% der Frauen im oberen Drittel der Verteilung. Nur 7% der Frauen erwarten für die eigene Zukunft ein geringeres Maß an Verantwortung (Brigittestudie 2008: 93).

Männer zur Übernahme von Reproduktionsarbeit. „Die Reformer zeichnen durch die so ausdrückliche Betonung der Eigenverantwortung der Frau nach der Scheidung ein *heimliches Bild der Frau fern der Realität*.“ (Klein et al. 2005: 499). So wird auf diskursiver Ebene der Wert reproduktiver Arbeit beträchtlich geschmälert sowie auf materieller durch die Möglichkeit der Herabsetzung und zeitlichen Begrenzung (§ 1578b BGB n. F. in Kapitel 6.2.3 ff.) langfristig völlig versagt.

Ein Paradigmenwechsel durch die Veränderung politischer Zielbestimmung infolge der Reform des Unterhaltsrechts in Bezug auf die Arbeitsverteilung von Frau und Mann in Paaren, Ehen und Familien sowie die Arbeitsbewertung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit kann nicht bestätigt werden. Vielmehr findet sich der Wert reproduktiver Arbeit infolge der Reform des Unterhaltsrechts in einer ‚Abwärtsspirale‘ wieder, denn in der kapitalistischen Verwertungslogik zählt die doppelte Faustregel: „Arbeit, die nicht bezahlt wird, zählt nicht; Arbeit die nicht zählt, wird nicht bezahlt“ (Kreckel 2003: 271).

8 Reflexion und Ausblick

„Um die politische und soziale Spaltung der direkt und indirekt Lohnabhängigen zu verringern, müsste der Kampf um Geschlechtergerechtigkeit in der Ausbeutung mit dem Kampf um den Wert der Ware Arbeitskraft insgesamt verbunden werden.“

(Jörg Nowak 2006)

Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Policy Normen führt dazu, dass politische Steuerungsinstrumente gegensätzliche Entwicklungen begünstigen. Es ist der Gegensätzlichkeit dieser Entwicklungen geschuldet, dass ein Paradigmenwechsel in der Anwendung politischer Steuerungsinstrumente der deutschen Existenzsicherung infolge der Reform des Unterhaltsrechts nicht bestätigt werden kann.

Derzeit besteht das interessante Spannungsverhältnis innerhalb feministischer Wohlfahrtsstaatenforschung in der ambivalenten Aufgabe, einerseits Wege zur Überwindung des in Deutschland nach wie vor für Geschlechterverhältnisse konstituierenden männlichen Ernährermodells aufzuzeigen, andererseits die politischen Folgewirkungen einer nachholenden Transformation hin zu einem adult worker model, insbesondere in Zeiten der forcierten Globalisierung, nicht aus dem Blick zu verlieren (vgl. Berghahn et al. 2007: 128). Interessant ist in diesem Zusammenhang der aus meiner Analyse hervorgegangene Wandel erster Ordnung, insofern der politische Wille zu einem adult worker model innerhalb der Policy deutlich wurde. Sucht man die Gründe einer solchen Policy-Entwicklung, so stößt man weniger auf die von feministischer Seite seit langer Zeit geforderten Politikempfehlungen als vielmehr auf die Angebots- und Nachfrageentwicklung auf dem Arbeitsmarkt, deren Veranlassungen ich in forcierten Globalisierungszwängen wage. „Nicht zuletzt aus finanzpolitischen Motiven heraus werden bisherige Strategien der Steuerung des Arbeitsmarktes überdacht und in der Folge eine Neujustierung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik eingeleitet, die in allen westlichen Industrieländern ähnliche Tendenzen aufweist“ (Leitner et al. 2003:10). Infolge der steigenden Wettbewerbsfähigkeit soll das Lohnniveau gesenkt werden, hieraus folgend ist die familienpolitische Forcierung auf einen die Subsistenz aller anderen Familienmitglieder gewährenden Familienernährer nicht mehr ‚zeitgemäß‘. Die diskursive Bedeutungshoheit, welche dem Begriff der Eigenverantwortung im Paragraph 1569 BGB n. F. eingeräumt wird, kann hierüber in einem größeren (globalen) Zusammenhang betrachtet werden. Die Kommodifizierung der Arbeitskraft bisher Unterhaltberechtigter ermöglicht es, das allgemeine Lohnniveau zu senken.

So steht feministische Wohlfahrtsforschung vor der Herausforderung, in Anbetracht der Gleichzeitigkeit sich widersprechender, komplizierter und gegenläufiger Entwicklungen Politikempfehlungen für den Umbau des Wohlfahrtsstaates aufzuzeigen.

Dabei laufen die derzeitigen Ansätze Gefahr, zu kurz zu greifen, indem sie mit der Forderung nach einer Kommodifizierung der weiblichen Arbeitskraft „eine Tendenz der ‚geschlechtsneutralen‘ Nachfrage und effektiven Nutzung des individuellen Arbeitsvermögens in entgrenzten Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen“ (Peinl 2004: 172) befördern. Umgekehrt laufen Forderungen, welche an

den konkreten Bedürfnissen von Müttern und ReproduktionsarbeiterInnen orientiert sind, Gefahr, die Herausnahme derselbigen aus entlohnenden Beschäftigungsverhältnissen mit den in meiner Arbeit hinlänglich beschriebenen Konsequenzen für das Geschlechterarrangement zu verfestigen.

„Institutionen der sozialen Sicherung sind stets damit konfrontiert, dass sie einerseits die vorfindlichen Lebensentwürfe und die gewählten Erwerbsbiografien und Arbeitsteilung absichern sollen – erst recht, wenn diese von den Betroffenen im Nachhinein nur noch in geringem Umfang verändert werden können und ein gewisser Vertrauensschutz besteht (dies wird im Sozialrecht wohl noch eher berücksichtigt als im Scheidungsrecht). Andererseits sollen veränderte Leitmodelle der sozialen Sicherung Gleichberechtigung fördern, bestehende faktische Ungleichheiten nicht zementieren, sondern abbauen; sie sollen gleiche Zugangs- und Teilhabechancen schaffen und dabei auch die überwiegend von Frauen geleistete Erziehungs- und Pflegetätigkeit angemessen anerkennen und sozialrechtlich absichern“ (Scheiwe 2007a: 8). So wünschenswert eine bewusste Ausgestaltung des politischen Prozesses hin zu einem geschlechtergerechten adult worker model ist, so deutlich wird hier die Schwierigkeit, sie überhaupt theoretisch zu konzeptualisieren.

Dementsprechend zeigte die Betrachtung der Schnittstellen des Ehe-, Steuer-, Sozial- und Arbeitsrechts, dass der Ausgleich bestehender struktureller Benachteiligung die Benachteiligung nicht vermeidet, sondern sie legitimiert. Aus diesem Grund ist der Versuch konservativer Politiker, die Gleichwertigkeit von Reproduktion und Erwerbstätigkeit trotz divergierender Zeitökonomien in kapitalistischen Verhältnissen herzustellen, zum Nachteil von ReproduktionsarbeiterInnen gescheitert.

Bei der Betrachtung der Transformation dieses konservativen Wohlfahrtsstaatsmodells wird jedoch die Dialektik deutlich, welche dem kompensatorischen Recht innewohnt: In dem Maße, wie innerhalb eines Staats durch Sozialleistungen und die Berechtigung zu Unterhalt umverteilt wird, verfestigt sich der Status quo in der Geschlechterhierarchie, denn weil Frauen mehrheitlich weniger verdienen, werden sie eher abhängig von Unterhalt und Sozialleistungen. Reformen, die diesen Status quo aufzubrechen versuchen, müssen zwangsläufig soziale Ungleichheiten verschärfen. Und sie wirken sich wiederum in erster Linie auf Frauen aus, weil diese bislang stärker auf Unterhalt und Sozialleistungen angewiesen waren.

Jedoch ist die dargelegte Dialektik nicht ein rein empirisches Problem, sondern ist auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der letzten Jahre geschuldet, welche die Verabsolutierung der wohlfahrtsstaatlichen Funktion auf den Begriff der De-Kommodifizierung – welcher nur die marktabhängige Arbeitskraft erfasst – reduzierte. Damit kam Sozialpolitik verstärkt die Rolle zu, durch die partielle Herausnahme von Personengruppen das Lohnniveau der kommodifizierten Arbeit zu garantieren.

Es ist demnach nicht zuletzt der wissenschaftlichen Betrachtungsweise des Wechselverhältnisses aus Kommodifizierung und De-Kommodifizierung geschuldet, dass bisherige Ansätze nur selten die Möglichkeit der Inklusion aller erwachsenen Personen in den Arbeitsmarkt bei gleichzeitiger Qualitätssicherung aller lohnabhängigen Beschäftigten durch eine radikale Arbeitszeitverkürzung in Erwägung zogen, die wiederum Voraussetzung für eine gleichmäßigere Verteilung der Reproduktionsaufgaben zwischen den Geschlechtern und einer damit verbundenen Aufwertung derselben wäre.

Auf Grund dieser Sichtweise werden zukünftige Forschungsarbeiten zunehmend mit dem Problem konfrontiert sein, dass die Reproduktionskosten zum Erhalt der Arbeitskraft infolge des wohlfahrtsstaatlichen Umbaus in Richtung auf eine Inklusion aller Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt durch die hierüber erzeugte Senkung des Lohnniveaus nicht sichergestellt werden können.

Daher wird die wohlfahrtsstaatliche Forschung der folgenden Jahre verstärkt mit der spannenden Frage konfrontiert sein, in welcher Weise die Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit so gestaltet werden kann, dass hierüber zum einen die an eine Person gebundenen Arbeitsvermögen entsprechend auf Arbeitsaufgaben und -plätze verteilt werden und dass zum anderen mit dem hierüber erwirtschafteten Ertrag die Subsistenz sowohl der direkt als auch der indirekt Lohnabhängigen gleichermaßen zu sichern ist.

9 Literatur:

Andreß, Jürgen/Borloh, Barbara/Güllner, Miriam/Wilking, Katja (2003):
Wenn aus Liebe rote Zahlen werden.
Über die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung.
Wiesbaden.

Armin Höland/Ute Kahl/ Karen Ullmann/Nadine Zeibig (2004):
Recht und Wirklichkeit der Kündigung von Arbeitsverhältnissen – Erste Erkenntnisse aus der
Forschung.
WSI Mitteilungen. Heft 3, 2004,
S. 145-152.

Beck-Gernsheim, Elisabeth (1980):
Das halbierte Leben – Männerwelt Beruf, Frauenwelt Familie.
Frankfurt/Main.

Beer, Ursula (1996):
Geschlecht, Klasse und Alter. Überlegungen zu einer wenig beachteten Dimension des weiblichen
Lebenszusammenhangs. Hagen:
In: FernUniversität Heft 9,
Im: World Wide Web unter:
<http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/beauftragte/ManuskripteFrauenimGespraech.shtml>
(Eingesehen: 08.05.2008).

Bergahn, Sabine (2004 b):
Warum der Staat so an der Ehe hängt. Vortrag in Wien im „Institut für die Wissenschaften vom
Menschen“ am 16. November 2004
Im: World Wide Web unter:
http://web.fu-berlin.de/ernaehrermodell/vortrag_wien.pdf
(Eingesehen: 08.05.2008).

Bergahn, Sabine/Wersig Maria (2005 a):
Auf dem Weg zum Zweiverdienermodell? Rechtliche und politische Grundlagen des männlichen
Ernährermodells.
In: Vortragsmanuskript Reihe Gender Lectures des GenderKompetenzZentrums Berlin.
Im: World Wide Web unter:
<http://db.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/genderlectureberghahn.pdf>
(Eingesehen: 08.05.2008).

Berger, Johannes/Offe, Claus (1982):
Die Zukunft des Arbeitsmarktes: Zur Ergänzungsbedürftigkeit eines versagenden Allokationsprinzips.
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 24, 1982,
S. 348-371.

Berghahn, Sabine (2001):
Ehe als Übergangsarbeitsmarkt? WZB-discussion paper, FS I 01-207
Im: World Wide Web unter:
http://www.wzb.eu/bal/ab/downloads/schmid_2002-2003.rtf
(Eingesehen: 08.05.2008).

Berghahn, Sabine (2004a):
Der Ehegattenunterhalt und seine Überwindung auf dem Weg zur individualisierten
Existenzsicherung.
In: Sigrid Leitner, Ilona Ostner und Margit Schratzenstaller (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat und
Geschlechterverhältnis im Umbruch. Was kommt nach dem Ernährermodell?
Wiesbaden. S. 105-131.

Berghahn, Sabine (2007):
67-83 Das Versprechen der Existenzsicherung durch die Ehe als „double bind“ In: Scheiwe, Kirsten (Hrsg.) Soziale Sicherungsmodelle revisited. Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre Geschlechterdimension.
Baden-Baden. S. 67-83.

Berghahn, Sabine/Künzel, Annegret/Rostock, Petra/Wersig, Maria/Asmus, Antje/Reinelt, Julia/Liebscher, Doris/Schneider, Julia (2007):
Ehegattenunterhalt und sozialrechtliches Subsidiaritätsprinzip als Hindernisse für eine konsequente Gleichstellung von Frauen in der Existenzsicherung. Projektbericht (Mediumfassung), Berlin.
Im: World Wide Web unter:
<http://web.fu-berlin.de/ernaehrermodell/mediumfassung.pdf>
(Eingesehen: 08.05.2008).

Berghahn, Sabine/Wersig, Maria (2005):
Wer zahlt den Preis für die Überwindung der „Hausfrauenehe“? In: Familie, Partnerschaft, Recht. Interdisziplinäres Fachjournal für die Anwaltspraxis. Heft 12, 2005,
S. 508-511.

BMFSFJ (2005):
1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland,
Berlin.

BMFSFJ (2008):
Der Unterhaltsvorschuss,
Berlin.

BMFSFJ (27.2. 2008): Familienbezogene Leistungen in Deutschland.
World Wide Web unter:
<http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,did=89432.html>
(Eingesehen: 08.05.2008).

BMFSFJ 2001/02:
Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland.
Im: World Wide Web unter:
<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/frueher/wobleibtdiezeit,property=file.pdf>
(Eingesehen: 08.05.2008).

BMJ (2007):
Das Eherecht, Berlin.
Im: World Wide Web unter:
http://www.bmj.bund.de/enid/3b48153caf72dbc745cf35cf09fce,c1b2c85f7472636964092d0935323933/Publikationen/Das_Eherecht_bt.html
(Eingesehen: 08.05.2008).

BMJ: Das Unterhaltsvorschussgesetz
Im: World Wide Web unter:
<http://bundesrecht.juris.de/uhvorschg/>
(Eingesehen: 08.05.2008).

BMJ:
Kündigungsschutzgesetz.
Im: World Wide Web unter:
<http://bundesrecht.juris.de/kschg/index.html>
(Eingesehen: 08.05.2008).

Borth, Helmut (2007):
Unterhaltsänderungsgesetz. (UÄndG).
Bielefeld.

Braun, Dietmar/Giraud, Oliver (2003):
Steuerungsinstrumente.

In: Schubert, Klaus/Bandelow, Nils C. (Hrsg.): Lehrbuch der Politikfeldanalyse.
Oldenbourg. S.148-173.

Brigittestudie (2008):

Frauen auf dem Sprung. Die Lebensentwürfe junger Frauen in Deutschland im Alter von 17 bis 19 und 27 bis 29 Jahren. Eine repräsentative Untersuchung im Auftrag der Zeitschrift Brigitte in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) und dem Sozialforschungsinstitut infas, Bonn.

Im: World Wide Web unter:

http://www.brigitte.de/premium/files/861/preis/500/a375f88b6d5e082235cdf0e158185830/brigitte-studie-2008-frauen-auf-dem-sprung.pdf?paid_desc=BRIGITTE-Studie+2008

(Eingesehen am 18.08.2008).

Bundesgerichtshof Mitteilungen der Pressestelle Nr.139/2008

BVerfG, 1 BvL 9/04 vom 28.2.2007, Absatz-Nr. (1-78)

Chorus, Silke (2006):

Regulation und Geschlecht Regulation und Geschlechterdimensionen Kapitalistischer Ökonomie im Fordismus und Postfordismus.
Berlin.

Chorus, Silke (2006):

Who Cares? Kapitalismus, Geschlechterverhältnisse und Frauenarbeiten. Regulationstheoretische Sekorrekturen. In: Feministische Studien. Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Heft 2, 2007.
S. 202-216.

Dackweiler, Regina- Maria (2004):

Wohlfahrtsstaat: Institutionelle Regulierung und Transformation der Geschlechterverhältnisse.In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung.
Wiesbaden.

Delerue, Karin Susanne (2008):

Der neue Unterhalt ab 2008.
Regensburg.

Dribbusch, Barbara (2007): der recycelte Mann. In: taz vom 17.02.2007

Im: World Wide Web unter:

<http://www.taz.de/pt/2007/02/17/a0206.1/textdruck>

(Eingesehen am 20.03.2008).

Esping-Andersen, Gøsta (1990):

The Three Worlds of Welfare Capitalism.
Cambridge.

Esping-Andersen, Gøsta (1999):

Social foundations of postindustrial economies.
New York: Oxford University Press

Fraser, Nancy (2000):

Die Gleichheit der Geschlechter und das Wohlfahrtssystem. Ein Postindustrielles Gedankenexperiment. In: Braun, Fuchs, Lemke, Töns (Hg.) Feministische Perspektiven in der Politikwissenschaft.
Oldenbourg. S.195-215.

Fraser, Nancy/ Honneth, Axel (2003):

Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch –philosophische Kontroverse,
Frankfurt/Main.

Hall, Peter A. (1993):
Policy Paradigms, Social Learning, and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, in:
Comparative Politics 25, S. 275-296.

Hamm, Monika (2008):
Strategien im Unterhaltsrecht.
München.

Huber, Christian (2008):
Unterhaltsrecht.
Berlin.

Kaufmann, Franz-Xavier (2003):
Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich.
Frankfurt/Main.

Kemper, Johanna (2007):
Leistungen für Familienarbeit in der Sozialversicherung –Bewertung der Ausgestaltung unter
Gleichstellungsgesichtspunkten. In Scheiwe Kirsten (Hrsg): Soziale Sicherungssysteme revisited.
Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre Geschlechterdimensionen.
Baden Baden.

Kemper, Rainer (2008):
Das neue Unterhaltsrecht.
Köln.

Klein, Anne/Schlechta Bettina (2005):
Will die Unterhaltsrechtsreform den Wert der Frau auf ihre Gebärtüchtigkeit reduzieren? In: Familie
Partnerschaft Recht - Interdisziplinäres Fachjournal für die Anwaltpraxis. Heft 12, 2005,
S. 496-502.

Kreckel, Reinhard (2003):
Politische Ökonomie der sozialen Ungleichheit.
Frankfurt/New York.

Kuhn, Thomas S. (1967):
Die Struktur der wissenschaftlicher Revolutionen.
Frankfurt/Main.

Kurz-Scherf, Ingrid/ Lepperhoff, Julia/ Scheele Alexandra (2006):
Arbeit und Geschlecht im Wandel: Kontinuitäten, Brüche und Perspektiven für Wissenschaft und
Politik: In: gender-politik-online.
Im: World Wide Web unter:
http://web.fu-berlin.de/gpo/druck/kurzscherrf_lepperhoff_scheele_druck.htm
(Eingesehen am 20.03.2008).

Leitner, Sigrid/Ostner, Ilona/ Schratzenstaller, Margit (2004):
Was kommt nach dem Ernährermodell? Sozialpolitik zwischen Re-Kommodifizierung und Re-
Famillialisierung.
In: Leitner, Sigrid/Ostner, Ilona/ Schratzenstaller, Margit (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat und
Geschlechterverhältnis im Umbruch.
Wiesbaden.

Lucke, Doris/Berghahn, Sabine (1983):
„Angemessenheit“ im Scheidungsrecht. Frauen zwischen Berufschancen, Erwerbspflicht und
Unterhaltsprivileg. Eine soziologisch-juristische Untersuchung.
Meisenheim.

Marshall, Thomas H. (1992):
Staatsbürgerrechte und soziale Klassen. In: Marschall, Thomas H.(Hg.): Bürgerrechte und soziale
Klassen. Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates.
Frankfurt/Main. S. 33-94.

Martiny, Dieter/Schwab, Dieter (2002):

Grounds for Divorce and Maintenance between Former Spouses.

(Eingesehen am 20.03.2008)

Im: World Wide Web unter:

<http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/Reports/pdf/Germany02.pdf>;

(Eingesehen am 20.03.2008).

Marx, Karl (1898):

Lohn, Preis, Profit. In: MEW Marx-Engels-Werke. Bd. 16

S. 103-152.

Michael Wolf (1996): Systemtransformation des Reproduktionssystems der Arbeitskraft

In: Utopie Kreativ Heft 72 (Oktober 1996) S. 16-24

Im: World Wide Web unter:

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/gesamtinhalt_1-202.pdf

(Eingesehen am 20.03.2008).

Newsletter [Bundesministerium der Justiz]: Zypries: Kinder sollen von neuem Unterhaltsrecht profitieren.

Vom 5. November 2007.

Nowak, Jörg (2006):

Poulanzas, Geschlechterverhältnisse und feministische Staatstheorie.

In: Bretthauer, Lars/Gallas, Anelxander/Kannankulam, John/Stützle, Ingo (Hrsg.): Poulanzas lesen.

Zur Aktualität marxistischer Staatstheorie.

Hamburg. S. 137-153.

OLG Koblenz FAMRZ 2000, 313-Az.:15UF 203/99

Orloff, Ann S. (1993):

Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. In: American Sociological Review. Vol 58.

S. 303-328.

Ostner, Ilona (1995):

Arm ohne Ehemann? Sozialpolitische Regulierung von Lebenschancen für Frauen im internationalen Vergleich; In: Aus Politik und Zeitgeschichte.

Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament. Heft 36, 1995,

S.3-12.

Ostner, Ilona (2004):

Aus Anlass eines Geburtstags: „Gender and Welfare Revisited“ In: Leitner, Sigrid/Ostner, Ilona/Schratzentaller, Margit (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis im Umbruch. Wiesbaden.

S. 44-61.

Peinl, Iris (2004):

Transformation von Erwerbsarbeit und Konturen des Geschlechterregimes.

In: Baatz, Dagmar/Rudolph, Clarissa/ Satilmis, Ayla (Hrsg.):Hauptsache Arbeit?

Münster. S. 165-176.

Peschel-Gutzeit, Lore Maria (2008):

Unterhaltsrecht aktuell. Die Auswirkung der Unterhaltsreform auf die Beratungspraxis.

Baden Baden.

Polanyi, Karl (1978):

The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen.

Frankfurt/Main.

Rottleuthner, Hubert (1987):

Einführung in die Rechtssoziologie.

Darmstadt.

Sainsbury, Diane (1996):
Gender Equality and Welfare States,
Cambridge.

Schunter-Kleemann, Susanne (1992):
Herrenhaus Europa – Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat,
Berlin.

Sauer, Birgit (1997):
Krise des Wohlfahrtsstaates: Eine Männerinstitution unter Globalisierungsdruck.
In: Braun/Jung (Hrsg.): Globale Gerechtigkeit? Feministische Debatten zur Krise des Sozialstaats.
Hamburg. S. 113-147.

Scheiwe, Kirsten (2007a):
Sozialpolitische Modelle der Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht - Analysen ihrer
Geschlechterdimension. In: Scheiwe, Kirsten (Hrsg.) Soziale Sicherungsmodelle revisited.
Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre Geschlechterdimension.
Baden-Baden. S. 7-17

Schneider, Volker/Janning, Frank (2006):
Politikfeldanalyse: Akteure, Diskurse und Netzwerke in der öffentlichen Politik.
Wiesbaden. S.143-173

Schratzenstaller, Margit (2003):
Wer bezahlt die Rechnung? Zur Finanzierung des Sozialstaates aus finanzwissenschaftlicher Sicht.
In.: SPW - Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft. Heft 131, 1999,
S.16-18

Schratzenstaller, Margit (2004):
Neue Dilemmata – neue Bedarfe: Synopse und Ausblick. In: Leitner, Sigrid/Ostner, Ilona/
Schratzenstaller, Margit (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis im Umbruch.
Wiesbaden.

Schürmann, Heinrich (2005):
Generelle Befristung des nachehelichen Unterhalts – eine überfällige Reform? In: Familie
Partnerschaft Recht –Interdisziplinäres Fachjournal für die Anwaltspraxis.
Heft 12, 2005,
S. 492-496.

Scheiwe, Kirsten (2007a):
Soziale Sicherung revisited. Existenzsicherung durch Sozial- und Familienrecht und ihre
Geschlechterdimension.
Baden Baden.

Scheiwe, Kirsten (2007b):
Auf den Spuren der Rollenbilder im deutschen Familien- und Sozialrecht.
Unveröffentlichte Fassung.

Spangenberg, Ulrike (2005):
Neuorientierung der Ehebesteuerung: Ehegattenunterhalt und Lohnsteuerverfahren. Arbeitspapier 19.
Hans Böckler Stiftung.
Im: World Wide Web:
http://www.boeckler.de/show_product_ff.html?productfile=HBS-003359.xml
(Eingesehen am 8. Mai 2007).

Stolz-Willig, Brigitte (2002):
Ernährermodell plus Halbtagskultur – Deutsche Sonderwege in der Familienpolitik. In: Forum
Wissenschaft. Heft 3, 2002,
S.14-18.

Kulawik, Teresa (2005):
Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterregime im internationalen Vergleich. In: gender-politik-online.
Im: World Wide Web:
http://web.fu-berlin.de/gpo/teresa_kulawik.htm
(Eingesehen am 04.09.2007).

Töns, Kathrin (2000):
Feministische Perspektiven in der Sozialpolitikforschung. In: Braun, Fuchs, Lemke, Töns (Hg.)
Feministische Perspektiven in der Politikwissenschaft.
Oldenbourg. S.182-194.

Wersig, Maria (2006):
Der unsichtbare Mehrwert: Unbezahlte Arbeit und ihr Lohn. In Foljanty, Lena/Lembke, Ulrike (Hrsg):
Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studienbuch.
Baden-Baden. S. 122-142.

Wersig, Maria/Künzel, Annegret /Bergahn, Sabine (2006):
Ehezentrierung statt staatsbürgerlicher Solidarität der Geschlechter - wohin führen die Reformen im
deutschen System der Existenzsicherung?
In: Degner, Ursula/Rosenzweig, Beate (Hrsg.) Die Neuverhandlung sozialer Gerechtigkeit.
Feministische Analysen und Perspektiven.
Wiesbaden. S. 301-319.

Wimbauer, Christine (2006):
Geld und Liebe. Zur symbolischen Bedeutung von Geld in Paarbeziehungen.
Frankfurt/M.; New York.

10 Synopse

Bis 31.12.2007:

§ 330 BGB a. F. - Auslegungsregel bei Lebensversicherungs- oder Leibrentenvertrag

Wird in einem Lebensversicherungs- oder einem Leibrentenvertrag die Zahlung der Versicherungssumme oder der Leibrente an einen Dritten bedungen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das Gleiche gilt, wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen Dritten auferlegt oder bei einer Vermögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine Leistung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung versprochen wird.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 3 geändert.

bis 31.12.07

§ 1361 BGB a. F. - Unterhalt bei Getrenntleben

(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen; für Aufwendungen infolge eines Körper- oder Gesundheitsschadens gilt § 1610a. Ist zwischen den getrennt lebenden Ehegatten ein Scheidungsverfahren rechtshängig, so gehören zum Unterhalt vom Eintritt der Rechtshängigkeit an auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

(2) Der nicht erwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu verdienen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, insbesondere wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe, und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehegatten erwartet werden kann.

(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 7 über die

Ab 01.01.2008:

§ 330 BGB n. F. - Auslegungsregel bei Leibrentenvertrag

Wird in einem Leibrentenvertrag die Zahlung der Leibrente an einen Dritten vereinbart, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das Gleiche gilt, wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen Dritten auferlegt oder bei einer Vermögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine Leistung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung versprochen wird.

ab 1.1.08

§ 1361 BGB n. F. - Unterhalt bei Getrenntleben

(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen; für Aufwendungen infolge eines Körper- oder Gesundheitsschadens gilt § 1610a. Ist zwischen den getrennt lebenden Ehegatten ein Scheidungsverfahren rechtshängig, so gehören zum Unterhalt vom Eintritt der Rechtshängigkeit an auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

(2) Der nicht erwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu verdienen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, insbesondere wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe, und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehegatten erwartet werden kann.

(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 8 über die

Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs aus Billigkeitsgründen ist entsprechend anzuwenden.

(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt. § 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind entsprechend anzuwenden.

Änderung zum 1.1.08: § 1569 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1569 BGB a. F. - Abschließende Regelung

Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nach den folgenden Vorschriften.

Änderung zum 1.1.08: § 1570 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1570 BGB a. F. - Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und soweit von ihm wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine

Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 5 aufgehoben.

bis 31.12.07

§ 1573 BGB a. F. - Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt

Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit ist entsprechend anzuwenden.

(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt. § 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind entsprechend anzuwenden.

ab 1.1.08

§ 1569 BGB n. F. - Grundsatz der Eigenverantwortung

Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande, hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden Vorschriften.

ab 1.1.08

§ 1570 BGB n. F. - Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes

(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei Jahre nach der Geburt Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht.

ab 1.1.08

§ 1573 BGB n. F. - Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt

(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.

(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572, 1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.

(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen.

(5) Die Unterhaltsansprüche nach Absatz 1 bis 4 können zeitlich begrenzt werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch unbillig wäre; dies gilt in der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich.

Änderung zum 1.1.08: Absätze 1 und 2 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1574 BGB a. F. - Angemessene Erwerbstätigkeit

(1) Der geschiedene Ehegatte braucht nur eine ihm angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie den ehelichen

(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.

(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572, 1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.

(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen.

ab 1.1.08

§ 1574 BGB n. F. - Angemessene Erwerbstätigkeit

(1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, einer früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen

Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind die Dauer der Ehe und die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 2 Satz 1 geändert.

bis 31.12.07

§ 1577 BGB a. F. - Bedürftigkeit

(1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.

(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen Unterhalt (§ 1578) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.

(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt. Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 1 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1578 BGB a. F. - Maß des Unterhalts

Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach den ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind insbesondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

ab 1.1.08

§ 1577 BGB n. F. - Bedürftigkeit

(1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.

(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen Unterhalt (§§ 1578 und 1578b) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.

(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt. Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

ab 1.1.08

§ 1578 BGB n. F. - Maß des Unterhalts

(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Die Bemessung des Unterhaltsanspruchs nach den ehelichen Lebensverhältnissen kann zeitlich begrenzt und danach auf den angemessenen Lebensbedarf abgestellt werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit eine zeitlich unbegrenzte Bemessung nach Satz 1 unbillig wäre; dies gilt in der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.

(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach den §§ 1574, 1575.

(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

Änderung zum 1.1.08: § 1578b eingefügt.

bis 31.12.07

(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.

(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach den §§ 1574, 1575.

(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

ab 1.1.08

§ 1578b BGB n. F. - Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit

(1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf den angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile können sich vor allem aus der Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe sowie aus der Dauer der Ehe ergeben.

(2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist zeitlich zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs können miteinander verbunden werden.

Änderung zum 1.1.08: Überschrift neugefaßt; Nummer 1 zweiter Halbsatz neugefaßt; neue Nummer 2 eingefügt, bisherige Nummern 2 bis 7 wurden Nummern 3 bis 8, Nummer 8 geändert.

bis 31.12.07

§ 1579 BGB a. F. - Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung

Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil

1. die Ehe von kurzer Dauer war; der Ehedauer steht die Zeit gleich, in welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen konnte,

2. der Berechtigte

sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat,

3. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,

4. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,

5. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,

ab 1.1.08

§ 1579 BGB n. F. - Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit

Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil

1. die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen kann,

2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt,

3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat,

4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,

5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,

6. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,

6. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder

7. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern 1 bis 6 aufgeführten Gründe.

Änderung zum 1.1.08: § 1582 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1582 BGB a. F. - Rangverhältnisse mehrerer Unterhaltsbedürftiger

(1) Bei Ermittlung des Unterhalts des geschiedenen Ehegatten geht im Falle des § 1581 der geschiedene Ehegatte einem neuen Ehegatten vor, wenn dieser nicht bei entsprechender Anwendung der §§ 1569 bis 1574, § 1576 und des § 1577 Abs. 1 unterhaltsberechtigter wäre. Hätte der neue Ehegatte nach diesen Vorschriften einen Unterhaltsanspruch, geht ihm der geschiedene Ehegatte gleichwohl vor, wenn er nach § 1570 oder nach § 1576 unterhaltsberechtigter ist oder die Ehe mit dem geschiedenen Ehegatten von langer Dauer war. Der Ehe dauert die Zeit gleich, in der ein Ehegatte wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 unterhaltsberechtigter war.

(2) § 1609 bleibt im Übrigen unberührt.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 2 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1585b BGB a. F. - Unterhalt für die Vergangenheit

(1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte Unterhalt für die Vergangenheit verlangen.

(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung erst von der Zeit an fordern, in der der Unterhaltspflichtige in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist.

(3) Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit kann Erfüllung

7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder

8. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe.

ab 1.1.08

§ 1582 BGB n. F. - Rang des geschiedenen Ehegatten bei mehreren Unterhaltsberechtigten

Sind mehrere Unterhaltsberechtigter vorhanden, richtet sich der Rang des geschiedenen Ehegatten nach § 1609.

ab 1.1.08

§ 1585b BGB n. F. - Unterhalt für die Vergangenheit

(1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte Unterhalt für die Vergangenheit verlangen.

(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur entsprechend § 1613 Abs. 1 fordern.

(3) Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit kann Erfüllung

oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur verlangt werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpflichtete sich der Leistung absichtlich entzogen hat.

Änderung zum 1.1.08: Satz 2 angefügt.

bis 31.12.07

§ 1585c BGB a. F. - Vereinbarungen über den Unterhalt

Die Ehegatten können über die Unterhaltungspflicht für die Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen treffen.

oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur verlangt werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpflichtete sich der Leistung absichtlich entzogen hat.

ab 1.1.08

§ 1585c BGB n. F. - Vereinbarungen über den Unterhalt

Die Ehegatten können über die Unterhaltungspflicht für die Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen treffen. Eine Vereinbarung, die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wird, bedarf der notariellen Beurkundung. § 127a findet auch auf eine Vereinbarung Anwendung, die in einem Verfahren in Ehesachen vor dem Prozessgericht protokolliert wird.

Änderung zum 1.1.08: Absatz I Satz 2 aufgehoben.

bis 31.12.07

§ 1586a BGB a. F. - Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs

(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspartnerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er ein Kind aus der früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pflegen oder zu erziehen hat. Ist die Pflege oder Erziehung beendet, so kann er Unterhalt nach den §§ 1571 bis 1573, 1575 verlangen.

(2) Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.

Änderung zum 1.1.08: § 1604 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1604 BGB a. F. - Einfluss des Güterstands

Besteht zwischen Ehegatten Gütergemeinschaft, so bestimmt sich die Unterhaltungspflicht des Mannes oder der Frau Verwandten gegenüber so, wie wenn das Gesamtgut dem unterhaltspflichtigen Ehegatten gehörte. Sind

ab 1.1.08

§ 1586a BGB n. F. - Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs

(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspartnerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er ein Kind aus der früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pflegen oder zu erziehen hat.

(2) Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.

ab 1.1.08

§ 1604 BGB n. F. - Einfluss des Güterstands

Lebt der Unterhaltspflichtige in Gütergemeinschaft, bestimmt sich seine Unterhaltungspflicht Verwandten gegenüber so, als ob das Gesamtgut ihm gehörte. Haben beide in Gütergemeinschaft lebende Personen bedürftige

bedürftige Verwandte beider Ehegatten vorhanden, so ist der Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, wie wenn die Bedürftigen zu beiden Ehegatten in dem Verwandtschaftsverhältnis ständen, auf dem die Unterhaltspflicht des verpflichteten Ehegatten beruht.

Änderung zum 1.1.08: § 1609 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1609 BGB a. F. - Rangverhältnisse mehrerer Bedürftiger

(1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, so gehen die Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 den anderen Kindern, die Kinder den übrigen Abkömmlingen, die Abkömmlinge den Verwandten der aufsteigenden Linie und unter den Verwandten der aufsteigenden Linie die näheren den entfernteren vor.

(2) Der Ehegatte steht den Kindern im Sinne des § 1603 Abs. 2 gleich; er geht anderen Kindern und den übrigen Verwandten vor. Ist die Ehe geschieden oder aufgehoben, so geht der unterhaltsberechtigten Ehegatte den anderen Kindern im Sinne des Satzes 1 sowie den übrigen Verwandten des Unterhaltspflichtigen vor.

Verwandte, ist der Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, als ob die Bedürftigen zu beiden Unterhaltspflichtigen in dem Verwandtschaftsverhältnis ständen, auf dem die Unterhaltspflicht des Verpflichteten beruht.

ab 1.1.08

§ 1609 BGB n. F. - Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter

Sind mehrere Unterhaltsberechtigten vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, gilt folgende Rangfolge:

1. minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 Satz 2,
2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer Scheidung wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei der Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berücksichtigen,
3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 2 fallen,
4. Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen,
5. Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
6. Eltern,
7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen die Näheren den Entfernteren vor.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 2 neugefaßt.

bis 31.12.07

§ 1612 BGB a. F. - Art der Unterhaltsgewährung

(1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm die Gewährung des Unterhalts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es rechtfertigen.

ab 1.1.08

§ 1612 BGB n. F. - Art der Unterhaltsgewährung

(1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm die Gewährung des Unterhalts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es rechtfertigen.

(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, **so** können sie bestimmen, in welcher Art und für welche Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden soll, **wobei** auf die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht zu nehmen ist. Aus besonderen Gründen kann das Familiengericht auf Antrag des Kindes die Bestimmung der Eltern ändern. Ist das Kind minderjährig, **so** kann ein Elternteil, dem die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.

(3) Eine Geldrente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.

Änderung zum 1.1.08: Überschrift und Absatz 1 neugefaßt; Absatz 2 Satz 1 geändert; Absatz 3 neugefaßt; Absätze 4 und 5 aufgehoben.

bis 31.12.07

§ 1612a BGB a. F. - Art der Unterhaltsgewährung bei minderjährigen Kindern

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als **Vomhundertsatz** des jeweiligen Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verordnung verlangen.

(2) Der Vomhundertsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Der sich bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.

(3) Die Regelbeträge werden in der Regelbetrag-Verordnung nach dem Alter des Kindes

für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe),

die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) und

für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) festgesetzt. Der Regelbetrag einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn

des Monats maßgebend, in dem das Kind das

(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, können sie bestimmen, in welcher Art und für welche Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden soll, **sofern** auf die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht **genommen wird**. Ist das Kind minderjährig, kann ein Elternteil, dem die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.

(3) Eine Geldrente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.

ab 1.1.08

§ 1612a BGB n. F. - Mindestunterhalt minderjähriger Kinder

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als **Prozentsatz** des jeweiligen **Mindestunterhalts** verlangen.

Der Mindestunterhalt richtet sich nach dem doppelten Freibetrag für das sächliche Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) nach § 32 Abs. 6 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes.

Er beträgt monatlich entsprechend dem Alter des Kindes

1. für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe) **87 Prozent**,

2. für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) **100 Prozent** und

3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) **117 Prozent**

eines Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrags.

betreffende Lebensjahr vollendet.

(4) Die Regelbeträge ändern sich entsprechend der Entwicklung des durchschnittlich verfügbaren Arbeitsentgelts erstmals zum 1. Juli 1999 und danach zum 1. Juli jeden zweiten Jahres. Die neuen Regelbeträge ergeben sich, indem die zuletzt geltenden Regelbeträge mit den Faktoren aus den jeweils zwei der Veränderung vorausgegangenen Kalenderjahren für die Entwicklung

1. der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer und

2. der Belastung bei Arbeitsentgelten

vervielfältigt werden; das Ergebnis ist auf volle Euro aufzurunden. Das Bundesministerium der Justiz hat die Regelbetrag-Verordnung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, rechtzeitig anzupassen.

(5) Die Faktoren im Sinne von Absatz 4 Satz 2 werden ermittelt, indem jeweils der für das Kalenderjahr, für das die Entwicklung festzustellen ist, maßgebende Wert durch den entsprechenden Wert für das diesem vorausgegangene Kalenderjahr geteilt wird. Der Berechnung sind

1. für das der Veränderung vorausgegangene Kalenderjahr die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn des folgenden Kalenderjahrs vorliegenden Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung,

2. für das Kalenderjahr, in dem die jeweils letzte Veränderung vorgenommen wurde, die vom Statistischen Bundesamt endgültig festgestellten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sowie

3. im Übrigen die der Bestimmung der bisherigen Regelbeträge

zugrunde gelegten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde zu legen; sie ist auf zwei Dezimalstellen durchzuführen.

Änderung zum 1.1.08: § 1612b neugefaßt.

bis 31.12.07

(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Der sich

bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.

(3) Der

Unterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des

Monats maßgebend, in dem das Kind das betreffende Lebensjahr vollendet.

ab 1.1.08

§ 1612b BGB a. F. - Anrechnung von Kindergeld

(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur

Hälfte anzurechnen, wenn an den barunterhaltspflichtigen Elternteil Kindergeld nicht ausgezahlt wird, weil ein anderer vorrangig berechtigt ist.

(2) Sind beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet, so erhöht sich der Unterhaltsanspruch gegen den das Kindergeld beziehenden Elternteil um die Hälfte des auf das Kind entfallenden Kindergelds.

(3) Hat nur der barunterhaltspflichtige Elternteil Anspruch auf Kindergeld, wird es aber nicht an ihn ausgezahlt, ist es in voller Höhe anzurechnen

(4) Ist das Kindergeld wegen Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Erhöhung nicht anzurechnen.

(5) Eine Anrechnung des Kindergelds unterbleibt, soweit der Unterhaltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von 135 Prozent des Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verordnung zu leisten.

Änderung zum 1.1.08: Absatz 2 Satz 3 wird durch Sätze 3 und 4 ersetzt; Absatz 3 Satz 3 aufgehoben, bisherige Sätze 4 und 5 wurden Sätze 3 und 4.

bis 31.12.07

§ 1615I BGB a. F. - Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus Anlass der Geburt

(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.

(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr

§ 1612b BGB n. F. - Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld

(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung seines Barbedarfs zu verwenden:

1. zur Hälfte, wenn ein

Elternteil seine Unterhaltungspflicht durch Betreuung des Kindes erfüllt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2);

2. in allen anderen Fällen in voller Höhe.

In diesem Umfang mindert es den Barbedarf des Kindes.

(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Erhöhung nicht

bedarfsmindernd zu berücksichtigen.

ab 1.1.08

§ 1615I BGB n. F. - Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus Anlass der Geburt

(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.

(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr

über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen.

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. Die Ehefrau und minderjährige unverheiratete Kinder des Vaters gehen bei Anwendung des § 1609 der Mutter vor; die Mutter geht den übrigen Verwandten des Vaters vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters.

(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.

über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre nach der Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind insbesondere die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters.

(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.